

中央警察大學刑事警察研究所

碩士論文

指導教授：白崇彥博士

營建剩餘土石方之環境犯罪偵查研究
—以苗栗地區為例

*The Study of Environmental Crime
Investigation about Industrial Disposal of
Construction Surplus Clay*

—Taking the Miaoli area as an example

研究生：林文元

中華民國113年7月

致謝詞

抱著終身學習，學無止境的信念，在繁忙工作中，仍勉力運用時間完成論文拿到警大的碩士學位，這不是自己埋頭苦幹就能做到的，所以我要誠心誠意感謝所有不吝指教的師長前輩們，將專業知識融入實務經驗傾囊相授，讓本文得以更形完整，在此，首先感謝指導老師科學實驗室主任白崇彥，主任鼓勵我不要遲疑，將放在心中的想望變成行動，說做就做報考刑事研究所碩士，在110年度學生順利被錄取就學後，在論文寫作中持續給予大力修改及指正。

其次要感謝刑事警察研究所主任施志鴻、前主任廖有祿、教授周素蓮及蔡馥璟等幾位老師，給學生最大的包容和協助，讓學生在這三年時任苗栗縣警察局，頭份分局偵查隊隊長、苗栗分局偵查隊隊長及刑警大隊偵三隊隊長期間，在繁忙工作和學業中得以同步進行兩者兼顧。

接著要感謝臺灣臺中地方法院法官陳建宇、臺中地方檢察署主任檢察官蕭擁濤及桃園地方檢察署前主任檢察官蔡正傑等師長前輩全力支持、提綱挈領又提供寫作案例題材，在圖表章節中精準引導，學生得以慢工細活的逐字梳理。

還要感謝兩位口試老師，桃園市政府警察局刑警大隊陳芳振技正及施志鴻主任之指正，以優化此篇論文。承蒙苗栗刑警大隊前任大隊長柯宏宜及現任大隊長張瑋倫的支持協助，讓我在緊要關頭時心無旁騖全力以赴，順利完成碩士論文，不勝感激。在排版付印階段，感激苗栗刑大偵查員羅元佑最後幫忙訂正。

最後，感謝全家人及富美大姊合力當我的穩固支柱，老婆承安是避風港，女兒佖欣、言頤全力支持、鼓勵，還陪我北上參加論文計畫審查及口試。

唐朝顏真卿有言：

三更燈火五更雞

正是男兒讀書時

黑髮不知勤學早

白首方悔讀書遲

顏老說讀書要趁年輕，頭腦精明利索事半功倍，個人卻有不同想法和學弟學妹分享；有心學習年齡不會有太大問題，只要一心向上，有師長前輩提點，加上耐心、毅力，要完成論文取得學位就不是夢想。我會很珍惜這份感覺，我也會把這努力不懈夢想終能實現的真實，繼續傳承下去。

摘要

營建廢棄土與剩餘土石方（合稱「營建剩餘土石方」）之違法棄置，破壞環境生態至鉅，已是目前重要環保問題之一。不肖業者或幫派組織以假「再利用資源」取得許可文件成為「合法業者」，龐大利益吸引黑幫爭奪，牽涉之犯罪層面及組織架構錯綜複雜，卻分工細膩，加上業者及地主誤認廢土石方屬可再利用資源，回填、堆置並不會破壞環境之錯誤觀念，復以，即使被行政機關稽查，多以行政裁罰結案，甚少移請司法機關追訴刑罰。

有鑑於此，本研究蒐集實務偵破案例及起訴判決書類以了解犯罪集團組織架構，針對業者所從事之營建廢棄物犯罪手法(以合法「再利用資源」方式掩護非法「回填、堆置」行為)，歸納出三種犯罪模式：(一)「源頭違約自肥-欺上瞞下」模式；(二)「隱匿流向證明-閃躲迴避」模式；(三)「終端同流合汙-上下其手」模式，結合保七總隊專責環保警察及環保署稽查大隊之辦案資料及經驗，進而統合出具體偵查策略及方法。

查緝策略方面：(一)「源頭違約自肥-欺上瞞下」模式：以運用環保署公開數據分析、主動與主管行政機關共同稽查、報請檢察官執行通訊監察等；(二)「隱匿流向證明-閃躲迴避」模式：以交通稽查手段攔檢清運大型車輛、善用行政資源環域監督系統、鑑識 GPS 即時監控設備、手機對話紀錄等；(三)「終端同流合汙-上下其手」模式：以空拍機、遠端監控、行動跟監等動、靜態蒐證交互運用等。(四)運用「檢警環調稅」跨機關專業合作平台，執行強制處分搜索、扣押、調查偵訊及其他追查金流、物流、人流等具體偵查方法，溯源幕後集團組織。

研究釐清違法清除暨處理營建廢棄物及剩餘土石方之犯罪手法，進而因應提出偵查策略模式，並以實際案例進行檢討分析論述，以利第一線偵辦此類案件之同仁參考，強化打擊環保犯罪之查緝效果。

關鍵字(詞)：環境犯罪偵查、營建廢棄物、營建剩餘土石方、檢警環調稅平台

Abstract

The illegal disposal of construction waste soil and remaining earth and stone (collectively referred to as "construction surplus earth and stone") has caused great damage to the environment and ecology, and has become one of the current important environmental issues. Unscrupulous operators or gang organizations obtain license documents under false "reuse of resources" and become "legitimate operators". Huge profits attract gangs to compete for them. The criminal aspects and organizational structures involved are complicated, but the division of labor is delicate. In addition, the operators and landowners mistakenly believe that the waste earth and stone belong to There is a misconception that resources can be reused, and backfilling and stacking will not damage the environment. Therefore, even if they are audited by administrative agencies, the cases are mostly settled with administrative sanctions and are rarely transferred to judicial agencies for prosecution. This study collects practical detection cases and prosecution judgments to understand the organizational structure of criminal groups. Based on the criminal methods of construction waste engaged in by operators (using legal "reuse of resources" to cover illegal "backfilling and stacking" behaviors), three conclusions are summarized: There are three criminal models: (1) "Breach of contract at the source to enrich oneself - deceiving the superiors and concealing the inferiors" model; (2) "Hide the proof of flow direction - dodge and evade" model; (3) "The terminal is complicit in the crime - both superiors and inferiors take action" model, combined with the environmental protection police of the Seventh Protection Corps and the case-handling data and experience of the Environmental Protection Agency's inspection team, and then integrate specific investigation strategies and methods. In terms of investigation strategies: (1) "Breach of contract at the source to enrich oneself - deceiving the superiors and concealing the inferiors" model: using the Environmental Protection Agency's public data analysis, proactively conducting joint inspections with the competent administrative agencies, and requesting prosecutors to perform communication monitoring; (2) "Concealing the flow of evidence" -Dodge and evade" mode: use traffic inspection methods to intercept and clear large vehicles, make good use of administrative resources and environmental supervision systems, identify GPS

real-time monitoring equipment, mobile phone conversation records, etc.; (3) "Terminals are complicit-hands on and off" mode: use Aerial photography, remote monitoring, mobile tracking and other dynamic and static evidence collection interactive applications, etc. (4) Use the "Prosecution, Police, Environmental and Tax Adjustment" inter-agency professional cooperation platform to implement compulsory sanctions, searches, seizures, investigations and interrogations, and other specific investigation methods to trace the flow of money, logistics, and people, and trace the behind-the-scenes group organizations. This study clarifies the criminal methods of illegal removal and disposal of construction waste and remaining earth and stone, and then proposes an investigation strategy model accordingly, and conducts review, analysis and discussion with actual cases to facilitate the reference of colleagues on the front line investigating such cases, and to strengthen the fight against environmental crimes.

Keywords: Environmental Crime Investigation, construction waste, Construction Surplus Clay, Tax adjustment platform of prosecution and police

目錄

目錄.....	1
圖目錄.....	3
表目錄.....	5
第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景.....	1
第二節 研究動機.....	3
第三節 研究目的.....	7
第二章 環境犯罪之文獻探討.....	12
第一節 環境犯罪查察之沿革.....	13
第二節 國內外營建廢棄物定義及處理現況.....	16
第三節 行政裁罰及司法處斷.....	20
第三章 研究流程、方法及案件來源.....	22
第一節 研究流程.....	22
第二節 研究方法.....	24
第三節 案件來源與運用.....	25
第四章 營建剩餘土石方之環境犯罪模式.....	30
第一節 營建剩餘土石方之一般違法模式.....	31
第二節 「源頭違約自肥-欺上瞞下」模式.....	33
第三節 「隱匿流向證明-閃躲迴避」模式.....	36
第四節 「終端同流合汙-上下其手」模式.....	43
第五章 營建剩餘土石方環境犯罪之偵查策略.....	46
第一節 我國營建剩餘土石方處理方針.....	47
第二節 廢棄物清理法第四十六條違法構成要件探討.....	50
第三節 犯罪模式之對應性偵查策略.....	54
第六章 案例解析.....	63

第一節 「源頭違約自肥-欺上瞞下」模式之案例	63
第二節 「隱匿流向證明-閃躲迴避」模式之案例	72
第三節 「終端同流合汙-上下其手」模式之案例	80
第七章 結論與建議	90
第一節 結論	90
第二節 建議	93
參考文獻	96

圖目錄

圖 1：台 61 線 109 公里處快速道路旁傾倒現場	2
圖 2：營建署 112 年第 1 季全國營建業統計表	3
圖 3：營建署 112 年第 1 季全國申請建築物開工申報營建剩餘土石方統計表	4
圖 4：營建署 112 年第 1 季土石方資源堆置處理場統計表	5
圖 5：營建廢棄物來源及分類	11
圖 6：主管機關裁罰紀錄	20
圖 7：警察機關移送紀錄	21
圖 8：院檢偵審結果	21
圖 9：研究流程	23
圖 10：環保犯罪案件查處作業程序	29
圖 11：「源頭違約自肥-欺上瞞下」模式	35
圖 12：建築工程營建剩餘土石運送證明文件	38
圖 13：公共工程營建剩餘土石運送證明文件	39
圖 14：收容處理場所營建剩餘土石運送證明文件	40
圖 15：「隱匿流向證明-閃躲迴避」模式	42
圖 16：「終端同流合汙-上下其手」模式	45
圖 17：營建剩餘土石方處理方針流程	49
圖 18：營建剩餘土石傾倒現場及侵害面積空拍圖	55
圖 19：廢棄物傾倒熱點架設遠端監視動態情形	56
圖 20：清運機具即時追蹤系統 GPS 專區	57

圖 21：廢棄物清運車輛即時追蹤系統呈現之動態位置	57
圖 22：刑事案件不法金流追查原則	60
圖 23：公民營廢棄物清除處理許可文件辨識申請文件	61
圖 24：再利用資源物料種類	61
圖 25：檢警環調平台架構圖	62
圖 26：「源頭違約自肥-欺上瞞下」模式之案例	65
圖 27：「隱匿流向證明-閃躲迴避」模式之案例	74
圖 28：苗栗縣事業廢棄物處理稽核工作單	79
圖 29：堆置購土買賣定型契約書	81
圖 30：回填、堆置土地租賃契約書	84
圖 31：「終端同流合汙-上下其手」模式之案例	85
圖 32：營建剩餘土石方多面向間接違法證據	92

表目錄

表 1：各國營建廢棄物定義.....	17
表 2：廢棄物清理法第 46 條各款構成要件.....	53

第一章 緒論

第一節 研究背景

近年來，由於我國經濟環境快速變化，公共工程及建築工程蓬勃發展，「營建剩餘土石方」已成環境保護上之重點課題，相關牽涉的問題點，日益受重視。具體言之，依據內政部營建署統計資料顯示，平均每年產出約四千萬立方公尺之營建剩餘土石方，且政府仍不斷持續推動各項重大基礎工程，如前瞻基礎建設中八大建設的「水環境建設」、「城鄉建設」...等，面對土石方產出量持續攀高，政府必須有效管理及合法處理土石方數量及流向，故積極推動營建剩餘土石方回收減量，強化運送流向管制機制，檢討收容處理場所審議程式及管理效能，並加強土石方多元化處理方式及交換再利用，邀集各級政府相關機關、民間團體業者會商研議修正「營建剩餘土石方之處理方案」，期盼有效管理運用，提高營建廢棄資源的再利用效度。

筆者自任警察公職，輪調直轄市、縣（市）政府等警察機關服務，辦理輔導社區守望相助，協助規劃道路監視器業務及擔任基層警勤區戶口查察與偵查刑事案件等內、外勤警察工作，卻甚少受理處理偵辦廢棄土石方濫倒等案件。108 年調整至苗栗縣警察局服務，該縣市特性屬山城慢活城市，地緣遼闊，山谷窪地、農地、偏僻山坡地甚多，又與雙北市、桃園市及臺中市等開發都市相隔不遠，自然引起處理剩餘土石方業者覬覦，逢此地利交通之便，苗栗縣便成為處理營建廢棄物最佳選擇棄土地區之一。偶然筆者在一次無意間看見各式營業曳引車、砂石車在西濱快速公路（台 61 線）109 公里處道路兩側路旁停等，場面相當壯觀，基於查案本能，即趨前詢問在場幾位大貨車司機，他們異口同聲回應表示正等候準備入場傾倒土石方，筆者觀察附近僅有一處深窪溝渠，有挖土機等大型機具在場作業，且司機們在路旁等候進場，無掩飾或恐懼情狀，筆者推測該地區應該是合法申請在案收容土石方地點，故未繼續深入追查。因為筆者對於這案類較無偵辦經驗，直至事後接獲地區檢察署指揮書，發交指揮調查上開地點是否涉嫌違反廢棄物清理法等案，才展開調查，由於事過境遷現場已無較具體事證，雖與行政機關共同會勘、蒐證、取樣採證，傳訊相關人證

調查後，以違反廢棄物清理法、水土保持法及刑法竊佔罪移送偵審，最終院檢也僅以違反水土保持法及竊佔罪輕判有期徒刑六個月，並得易科罰金；另涉及違反廢棄物清理法案，則因欠積極證據可證明土石方為廢棄物，故以罪嫌不足判決不起訴處分。

另一案則是在 110 年間因媒體批露，上級單位受到輿論壓力，要求刑警大隊接手查辦，案係位於苗栗縣銅鑼鄉地區，某村長夥同廢土清運業者濫倒廢土石方，光天化日之下清運傾倒營建廢棄土石方，大刺刺的在鄉間路上行走，且各類大型機具挖土機在空曠土地上運作，主管業務行政機關稽查人員均無稽查行動，後因大型營業曳引車輛往來頻繁影響民眾出入交通，經民眾檢舉主管環保機關及警察單位後才展開調查，依法裁罰、移送等程序。

以上兩例顯示這類傾倒廢土石方案件，並不會立即影響民眾食衣住行，又因苗栗行政地區廣闊，主管環保稽查人力不足，轄內處理廢棄土石方場所限制，警察機關被動協助查處等諸多情狀，促使傾倒廢棄土石方業者更加猖獗，謀取一己之私破壞國土自然生態，持續污染環境，造成農地惡化，農產歉收及山坡地土石流失，危害無辜百姓等情狀，若主管行政機關與警察機關通力合作，運用現代科技、情資蒐集與精進偵辦員警查緝方式，俾能實現遏阻此類案件發生之目的。如圖 1 所示。



圖 1：台 61 線 109 公里處快速道路旁傾倒現場
(來源:本研究生蒐證資料)

第二節 研究動機

營建廢棄土石方來源自新建及拆除工程，根據內政部營建署 112 年第 1 季營造業家數統計資料：「全國登記在案營建業者共計 19,620 家，分成綜合營造業、專業營造業及土木包工業等三大類，綜合營造業又分甲、乙、丙三級，甲級資本額新臺幣（以下同）2,250 萬元以上，乙級 1,000 萬元以上，丙級 300 萬元以上；專業營造業資本額 300-500 萬元之間，土木包工業資本額在 60-80 萬之間；全國登記在案綜合營造業甲級 3,165 家、乙級 1,232 家、丙級 7,491 家，專業營建業 567 家，土木包工業 7,165 家，共計 19,620 家；苗栗地區綜合營造業甲級 42 家、乙級 21 家、丙級 193 家，專業營建業 3 家，土木包工業 550 家，共計 809 家。」如圖 2 所示。又從內政部營建署 112 年第 1 季全國申請建築物開工資料所得「全國申請建築物開工統計 3,849 件，申報營建剩餘土石方為 963 萬 2,692 立方公尺。苗栗地區申請建築物開工統計 119 件，申報營建剩餘土石方為 7 萬 7,079 立方公尺。」如圖 3 所示。

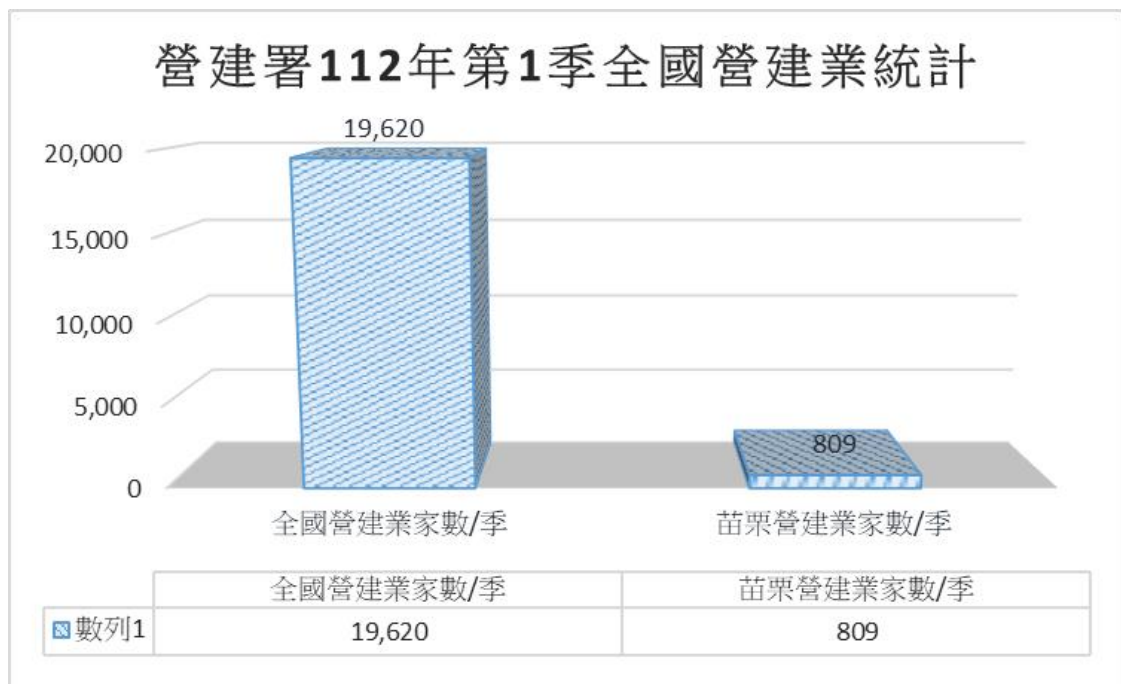


圖 2：營建署 112 年第 1 季全國營建業統計表

（來源：本文研究生彙整）

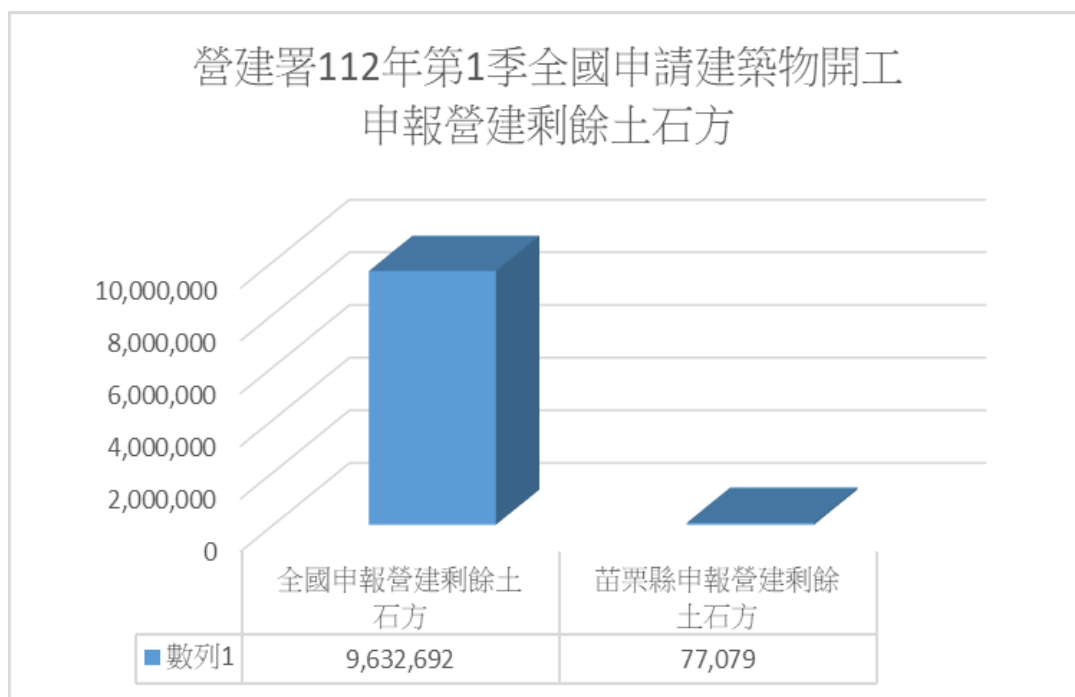


圖 3：營建署 112 年第 1 季全國申請建築物開工申報營建剩餘土石方統計表

（來源：本文研究生彙整）

從內政部營建署營建剩餘土石方資訊管理中心資料顯示，「國內登記合法土石方資源堆置處理場（簡稱土資場）計 128 處。核准處理營建剩餘土石方總量為 8,669 萬立方公尺，苗栗地區合法土資場 13 處，核准處理營建剩餘土石方總量為 612 萬立方公尺」。如圖 4 所示。與去年 111 年申報 115 萬 1,389 立方公尺相較之下，顯然足夠收容、處理全年度所產出之營建剩餘土石方。

營建剩餘土石方資訊服務中心 土石方資源堆置處理場							
(單位:萬立方公尺)							
縣市	合計	核准處理 總量	剩餘處理 總量	核准(年) 加工轉運 量	填埋量		場所違規 件數
					核准	剩餘	
台北市	9	640	640	640	0	0	0
新北市	13	1574	633	432	1142	201	28
基隆市	0	0	0	0	0	0	4
桃園市	12	531	531	531	0	0	17
新竹市	3	143	143	143	0	0	7
新竹縣	12	1958	1835	1278	680	557	0
宜蘭縣	4	209	209	209	0	0	1
苗栗縣	13	612	541	488	124	53	1
台中市	10	451	451	451	0	0	12
彰化縣	3	101	101	101	0	0	3
雲林縣	3	202	202	202	0	0	0
南投縣	2	33	23	21	12	2	1
嘉義市	0	0	0	0	0	0	0
嘉義縣	2	120	112	109	11	3	3
台南市	7	227	221	216	11	5	16
高雄市	10	1193	1053	994	199	59	0
澎湖縣	9	56	38	29	27	9	0
屏東縣	5	269	269	269	0	0	5
花蓮縣	3	92	92	92	0	0	1
台東縣	5	175	175	175	0	0	5
金門縣	2	63	41	39	24	2	0
連江馬祖	1	20	20	20	0	0	0
總計	128	8669	7330	6439	2230	891	104

圖 4：營建署 112 年第 1 季土石方資源堆置處理場統計表

(來源:內政部營建署營建剩餘土石方資訊管理中心資料)

依據內政部營建署 108 年修正函頒「營建剩餘土石方處理方案」[1]，「所指營建剩餘土石方之種類，包括建築工程、公共工程、其他民間工程及收容處理場所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混擬土塊等，經暫屯、堆置可供回收、分類、加工、轉運、處理、再生利用者，屬有用之土壤砂石資源」，因此營建廢棄土石方等物料被認定為廢棄物者，係經由主管機關直轄市、縣市政府環保單位及專業採樣鑑識後採認之，若僅於餘泥、砂土（一般行為人都稱為乾淨土）等土石方，環保稽查人員在場以目視很難論斷該物料視為廢棄物，且有一被棄置或污染環境之疑慮等情狀，因此不少清運業者及地主(或管理人)誤認為傾倒、堆置、回填營建剩餘土石方之行為並不違反廢棄物清理法相關規定，最多僅觸犯行政規定得處以罰鍰情節，如地主為了有效運用土地，欲將畸零土地填平，遂由清運業者將營建剩餘土石方載運至該土地上傾倒回填，雙方各取所需你情我願，表面上並未損及他人利益，實際已經破壞土地原有樣貌影響生態及耕作面積。若案經行政機關稽查發現，業者及地主則透過民意代表進行關說

裁罰結案，也因為營建剩餘土石方法令上解釋屬可利用資源，行政單位為求府會和諧，順應民意代表的請託關說，便以行政裁罰結案者占多數，向司法機關主動告發偵處者少數，溯源追查廢棄土石產出源者及追究清除業者違法行為更是鳳毛麟角。

由於清運營建工地廢棄土石方，每平方米清除費用現在市面上平均約新臺幣(以下同)500 元；處理費用平均 1500 元，故每台曳引車上載運量平均 14 平方米廢土石需支付清除、處理費用為約 25,000 元至 30,000 元不等[2]，如果業者找到地主願意無償提供土地堆置、回填廢棄土石方，業者以平均載運量費用之 30~33%計價，支付超載一倍以上(約 28 平方米)之曳引車司機約 9,000 元不等之運費，不需再支給土資場處理費用，這 2、3 萬元和數仟元之間的巨額差距，誘人的非法獲利，自然引來當地黑道幫派份子強索保護費，或要求分一杯羹，在多方幫派黑道介入搶食包攬清除運輸及傾倒回填作為幫派經費來源同時，伴隨出現的就是恐嚇、暴力等危害社會治安問題，因此警察人員在受理這類案件時應當謹慎重視，如何拿出具體積極作為，整合多方偵查資源，破解是類犯罪者得利心態，還原合法營運模式，回歸商業及社會安定之本質，才能防止可能發生之犯罪行為。

第三節 研究目的

環境刑案與傳統刑案受重視比重不同，案件數量不同，如今詐欺、竊盜等案量龐大，幾乎壓垮警方偵辦能量，又經媒體關注追蹤之社會矚目案件，如婦幼、殺人、街頭暴力等，警方全力偵辦即時破案，速度極快且有效率，相較偵辦違法傾倒營建剩餘土石方案件，受侵害地點處於偏僻、空曠，人煙稀少山區，一般民眾不會視其為犯罪行為，對民眾身體或財產之侵害，通常不會立即顯出，往往需要經過一段時間之後才會被發覺，容易被忽視，加上這些營建剩餘土石方在多數人的認知中屬可再利用資源，民眾因無感危害，檢舉意願不高，行政機關稽查人員受到民意代表關說壓力，甚至受到黑幫恐嚇威脅，形成公部門稽查人員士氣低落，主動告發案件少，這類案件非警察機關主辦業務，依據「行政院環境保護署環境督察總隊與內政部警政署環境保護警察隊執行環境保護聯合稽查督察作業要點」第十二點之規定：「查獲違反環保法令案件，應處行政罰或行政刑罰者，其作業分工如下，涉及行政罰由各區大隊督察人員或地方機關稽查人員製作督察紀錄或稽查紀錄並負責後續行政作業事宜；涉及行政刑罰仍由上述人員製作相關紀錄外，並協同在場人員（警察機關）提供環保專業判斷，各警察機關則依刑法、刑事訴訟法等相關法規製作警詢筆錄移送司法機關偵辦」，任務性質屬單純行政協助，若牽涉刑罰案件再移送司法機關。

因此，基層員警在線上巡邏發現上述清運營建剩餘土石方案件，多以違反道路交通管理處罰條例告發了事。當民意機關、媒體批露、危及公共安全等形成社會輿論時，上級單位才會重視，但仍將此類案件交給專屬警察單位(警政署保安警察第七總隊第三大隊)負責偵辦，轄區地方分局基層員警、偵查人員亦無從學習參與。由於這類案件基本上是屬於附屬刑法之一環，須經由主管機關環境保護局、工商發展處、農業處、水利處、地政事務所等相關局處、專家等共同現場會勘、採樣，認定業者清除、處理營建剩餘土石方行為是否合宜適法，無論業者正在土地上進行傾倒回填、堆置廢棄土石方之行為，警察人員到場後仍須依上述主管機關認定結果，不宜自行主張以現行犯逮捕，「所謂現行犯依刑事訴訟法上論述，係指違反刑罰法令之現行犯而言，其違反行政法令者，不包括在內」[3]。另外警察機關偵辦違法濫倒營建剩餘土石方需跨機關聯繫協調，

處理過程曠日廢時，且不法行為處所橫跨區域遼闊，付出人力、物力頗巨，最後是否構成違法要件必須由主管環保機關、專家認定為之。工作行政獎勵也需等候案件起訴後才可辦理敘獎，且這類案件起訴率偏低，基層警察人員多數力不從心，因此偵辦意願自然就偏低。

然而，民眾發現濫倒廢棄土石方事件，多數直接向警察機關報案，第一線員警受理報案後或接受指派勤務，通常最先到達案發（濫倒營建廢棄物）現場，依警察機關環保犯罪案件查處作業程序，由首先到場之警察人員通知直轄市、縣（市）政府主管機關環保局稽查人員到場處理，查處涉嫌違反環保犯罪案件，對現場個案事實，是否構成犯罪要件，應請環保主管機關個案認定，再據以偵辦。以偵辦刑案角度，刑案現場為證據寶庫，更是破案關鍵所在，各種偵查、偵審的基礎。營建工程廢棄土石方產出，清除、處理有「源頭管理」，「流向監督」及「終端管制」等層面，每一個層面行為構成違法要件互異，然之間有其相當關連性，為證明相互間共同犯意聯絡及行為分擔，彼此間串聯環節紀錄，在第一線處理稽查人員及基層員警或偵查人員，就顯得相當重要。

受理報案亦屬刑案發動原因之一，在《廢棄物清理法》案中雖以行政機關認定為主，但是從廢棄物清理法條中自第四十五條起至第四十八條明文規定，違反本法者須受有期徒刑以上之刑及得併科罰金等行政刑罰，因此警察人員必須知道，回填、堆置廢土石方地點也可算是刑案現場，特別是重視遺留在現場任何相關資料，要保全證據，以便日後作為訴追、聲請令狀如搜索票、通訊監察等偵查案源或提供法院、檢察署偵審之重要依據。

本文藉由偵辦新建、拆除工程在清除、處理營建廢棄土石方時，違反廢棄物清理法等相關法案經驗，詳述辦案細節技巧，再以實務案例研究分析可能會碰到的問題及處理方式，提供給偵辦此類案件之同仁作參考，了解偵查過程之處理流程、時效、犯罪事證之蒐集等方式，提升查緝效果及起訴定罪率。

第四節 範圍界定與名詞定義

現行廢棄物清理法規定，廢棄物可分為「一般廢棄物」及「事業廢棄物」，一般廢棄物係指事業廢棄物以外之廢棄物；事業¹廢棄物係指事業活動產生非屬其員工生活產生之廢棄物及再利用資源，包括「有害事業廢棄物」、「一般事業廢棄物」；同法第二條之一規定「事業產出物，有下列情形之一，不論原有性質為何，為廢棄物：一、經中央主管機關認定已失市場經濟價值，且有棄置或污染環境、危害人體健康之虞者。二、違法貯存或利用，有棄置或污染環境之虞者。三、再利用產品未依本法規定使用，有棄置或污染環境之虞者」，故營建混合物則屬於一般事業廢棄物之範疇。中央主管機關有行政院環境保護署及內政部營建署兩個管理單位，相關管理法規計有「廢棄物清理法」、「資源回收再利用法」及「營建剩餘土石方處理方案」等。本文研究範圍，對謀取私利對營建廢棄物及剩餘土石方等再利用資源進行不法利用、處置，已違反法令規定者而言。

營建工程產出之事業廢棄物，如圖 5 所示。清除、處理方式除再利用外，依廢棄物清理法第三十九條第一項規定：「事業廢棄物之再利用應依中央目的事業主管機關或中央主管機關規定，不受第二十八條（事業廢棄物清理方式）及四十一條（從事廢棄物清除、處理業務者，應向縣市主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件，始得受託清除、處理廢棄物業務）之限制。第二項：再利用之事業廢棄物種類、數量許可、期限、廢止、紀錄、申報及其他應遵行事項之管理辦法，由中央目的事業主管機關定之」。

常見名詞如營建混合物、營建廢棄物、營建剩餘土石方，由於名詞定義直接影響相關法規適用原則。

¹ 依據廢棄物清理法第 2 條第 2 項第 2 款規定，所稱「事業」為農工礦廠（場）、營造業、醫療機構、公民營廢棄物清除處理機構、事業廢棄物共同清除處理機構、學校或機關團體之實驗室及其他經中央主管機關指定之事業

- 一、營建混合物：依照各地方自治管理條例規定，營建混合物：係指餘土²與廢棄物在尚未分離處理前之物狀。及內政部營建署所訂「營建事業廢棄物再利用種類及管理方式」再利用種類編號七營建混合物：其來源係自工程施工建造、建築拆除、裝修工程及整地刨除所產生之事業廢棄物，種類分為營建工程剩餘土石方及營建廢棄物。
- 二、營建廢棄物：營建混合物經分離後，屬剩餘土石方性質者，可運至收容處理場所內作最終掩埋處理或再利用。屬營建廢棄物性質者，如附帶產出之金屬屑、玻璃碎片、塑膠類、木屑、紙屑等，依環境保護相關法規作後續之處理。
- 三、營建剩餘土石方：內政部營建署自 89 年 5 月 17 日原名「營建廢棄土處理方案」起，後於 108 年 9 月 11 日以台內營字第 1080815785 函頒修正「營建剩餘土石方處理方案」均規定適用範圍：「本案所指營建剩餘土石方之種類，包括建築工程、公共工程、其他民間工程及收容處理場所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等，經暫屯、堆置可供回收、分類、加工、轉運、處理、再生利用者，屬有用之土壤砂石資源」。

²苗栗縣政府 109 年 9 月 15 日府行法字第 1090185468 號令：「苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」第二條：本自治條例用詞定義：一、餘土：指建築工程、公共工程及其他民間工程施工所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊。但不包含金屬屑、玻璃碎片、塑膠類、木屑、竹片、紙屑、瀝青等。

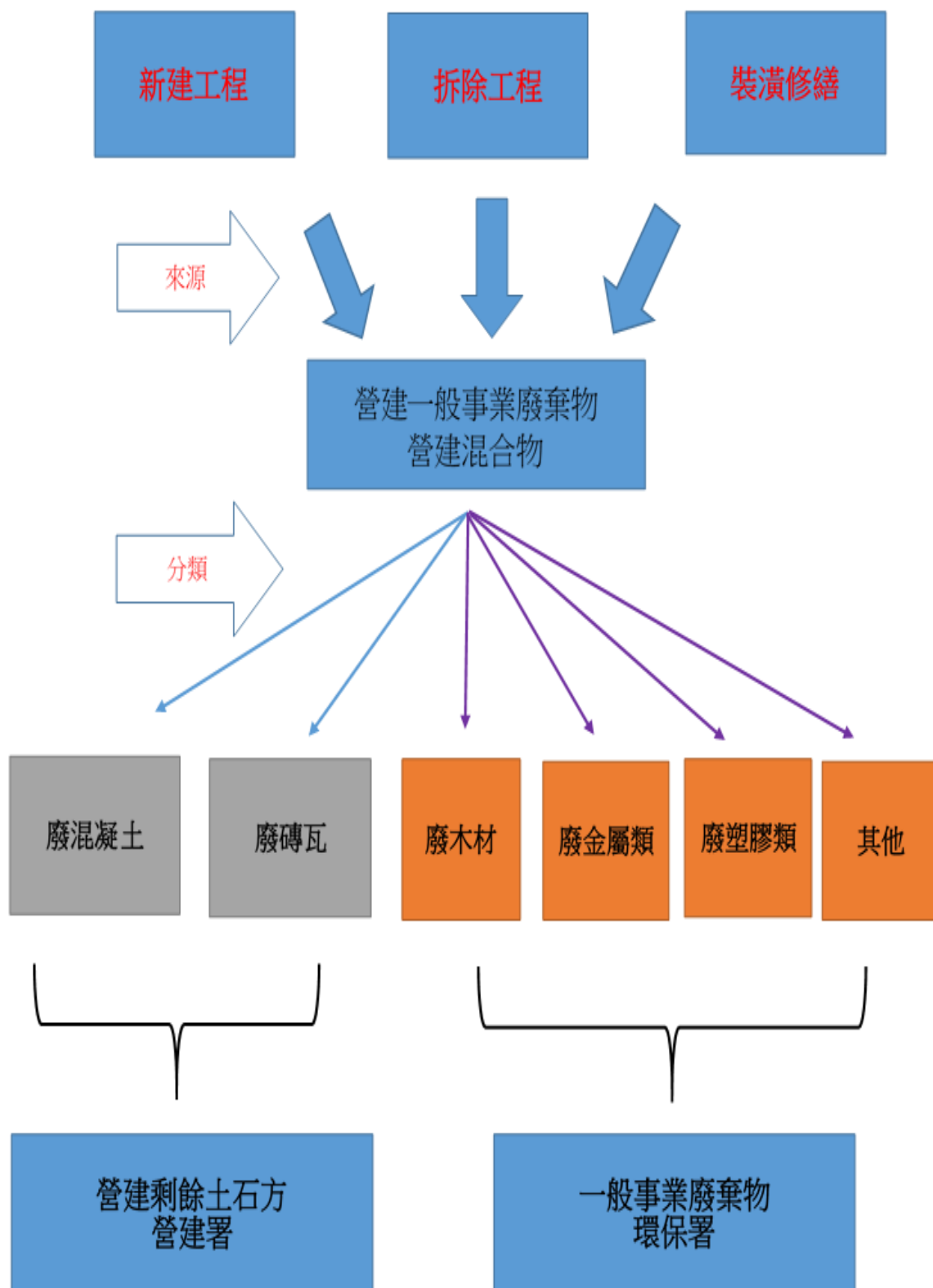


圖 5：營建廢棄物來源及分類
(來源:本文研究生彙整)

第二章 環境犯罪之文獻探討

科技的日新月異帶給人類恣意消費享受前所未有的富裕繁榮生活樣貌，大量產出無法被自然循環利用的廢棄物，已超過環境承載限度，污染環境及破壞自然生態平衡造成之危害，直接影響了人類生活。為預防各項廢棄物被任意棄置之環境犯罪，可藉由結合刑事司法力量的經驗，有效防治環境犯罪行為，營造人與自然和諧共存之生活環境。

第一節 環境犯罪查察之沿革

環境犯罪在過去並不視為一般的犯罪類型，因為所造成的傷害不會立即顯現出來，須經過一段相當長的時間產生危害或是透過社會輿論、民意機關披露後才會被發覺感受，成為眾人討論議題。但是社會大眾開始追求生活品質，對生命、公共安全、社會安寧秩序或個人財產等保障有著切身感受，社會也產生環境與生存相互依賴的共識，所以嚴重汙染破壞環境這類行為，也漸漸引起民眾的憤怒與譴責。為了防止環境不斷被破壞，各國政府相關部門也開始制訂環境法規。譬如 1876 年英國的 Disraeli River 法案（河水污染的預防）、澳洲於 1958 年的維多利亞（Victoria），以及 1961 年在新南威爾斯（New South Wales）制訂「空氣清淨法」（the Clean Air Act）等。因此在 1960 年代後期和 1970 年代前期，產生許多環境法規及特別的環境保護機構。

我國在 1998 年發生汞汙泥事件³，當時廢棄物清理法僅有行政罰規定，對於惡意棄置有害廢棄物等案件，並無嚇阻作用，我國於 2002 年制定「環境基本法」將影響人類生存與發展之各種天然資源及經過人為影響之自然因素，包括景觀及遊憩、社會經濟、文化及人文史蹟等列為保護範圍，環境犯罪則以「自然保育」保護環境生態利益，例如利用資源互利共生、生物多樣及整體生態等；及「公害污染」防制污染物質為主，例如空氣、水源、土壤、廢棄物、毒性物質及放射性物質等〔4〕。同法第 3 條後段，經濟、科技及社會發展對環境有嚴重不良影響或有危害之虞者，應環境保護優先。自此「環境犯罪」社會大眾對環

³ 中華民國重大環境事件彙編「台塑汞汙泥事件」，民國 87 年 12 月，柬埔寨史亞努市發現一批棄置在空曠地的建築水泥塊，由於引發一連串意外，引起上萬人恐慌並出現逃亡潮。經柬埔寨政府追查，發現是台塑委託運輸的汞汙泥，經過檢驗確認汞含量超出標準，由於歐美等國均因環保團體反對而拒收，不得不運回臺灣。緊接在 88 年，屏東縣也發現疑似台塑企業生產，約 7,016 多公噸的汞汙泥，被棄置在赤山巖。環保單位清查後，發現受台塑委託清運處理的運泰公司，疑似將 7,016 噸未經任何處理的汞汙泥棄置在赤山巖。汞汙泥事件的發生，讓環保署發現制度疏漏，除修訂廢棄物清理法，對棄置廢棄物者增列刑罰，同時也全面檢討有害事業廢棄物的清運處理。（2011.11）

境保護開啟一個新的態度，對違法者不在容忍並要求施以懲罰。因此我國自1999年起打擊環保犯罪之環境刑事案件逐漸被重視，在法務部設立「國土保持政策指導小組」、最高法院檢察署設立「偵辦破壞國土督導小組」，臺灣高等法院檢察署也設立「加強偵辦環保犯罪聯繫小組」，各地區檢察署亦設有專責環境刑事案件應變任務編組，警察機關則成立「內政部警政署環境保護警察隊」任務編組為輔助單位，協助檢察官指揮偵查及協助行政機關排除稽查障礙。

大多數國家與政府將環境犯罪相關處罰列為行政事務範疇，即使產生危害行為，法律處罰也較輕微，因而環境刑法隨著環境犯罪產生，雖是符合社會期待及有效作法，以刑罰手段作為保護環境最後手段，但須遵守罪刑相當原則，刑罰制裁之程度，應與犯罪行為所生之危害、行為人責任之輕重相稱，無違憲法第二十三條比例原則[5]。我國對於破壞環境者必須遭遇裁處及刑罰等散見於各種法律，例如刑法公共危險罪章、空氣污染防制法、水污染防治法、廢棄物清理法、野生動物保護法、森林法、水土保持法、區域計畫法等。依環境基本法第二條訂立環境保護客體：「所稱環境，係指影響人類生存與發展之各種天然資源及經過人為影響之自然因素總稱，包括陽光、空氣、水、土壤、陸地、礦產、森林、野生生物、景觀及遊憩、社會經濟、文化、人文史蹟、自然遺蹟及自然生態系統等」。第六條「事業進行活動時，應自規劃階段納入環境保護理念以生命週期為基礎，促進清潔生產，預防及減少污染，節約資源，回收利用再生資源及其他有益於減低環境負荷之原（材）料及勞務，以達永續發展之目的」。因此從散見之環境犯罪法律中，營造工程所產出再利用資源之營建混合物，如營建廢棄物、剩餘土石方等，人為因素恣意妄行，隨意棄置，破壞生態環境，影響農業發展及國土完整，可謂為環境犯罪一環，根據日常活動理論（Routine Activity Theory）[6]罪行的構成是由三項元素相遇所導致，包括：一個擁有犯罪動機的人（motivated offender）、合適的目標（suitable target），及缺乏一位有能力的監察者（capable guardian）（Cohen & Felson, 1979）。因此當這三項元素同時出現時，罪行就會發生[7]。

營造業之營建廢棄物是工程中必然產生之物，必須依法律規定清除處理，行為人具有認識且積極的犯罪動機，預知或是客觀環境之下，能讓自己犯罪行

為免於受監督操控，並能獲得高額利益，這類違反廢棄物清理法行為就會增加，恣意將營建廢棄物傾倒在農地或是山坡等地，影響生態環境及破壞農業發展，整體社會大眾是相當厭惡，這種行為也是屬環境犯罪一環。然由於環境犯罪涉及高度專業性及複雜性，苗栗地區在位處於雙北、桃園、臺中等開發都市之間及沿途快速道路台 61 線交通便利的環境因素，自然而然成為營建廢棄物及剩餘土石方最佳棄置的場所。

本文論證營建剩餘土石方或營建廢棄物之濫倒、堆置行為，受處罰者皆為底層運輸司機、不知情第三者地主或是需土地主而不懂法令或被煽惑者，實際獲利者並非是被裁罰對象，偵辦之檢環警調人員非立案偵辦，則難以統合蒐證連結前端產源、終端處理機構之間關係，因此移送起訴定罪率相對偏低，如此有犯罪意圖者，容易得手獲利，更缺少監督訴追者，便無須擔心受罰，而犯罪的機會就大大提升。

第二節 國內外營建廢棄物定義及處理現況

歐美國家對於建築廢棄物資源化已行之多年，對建築廢棄物之回收再利用已具相關對策與經驗，亞洲地區國家香港、日本等與我國同屬地狹人稠之區域，且國情、建築型式較為相近，因此在其建築廢棄物處理方式值得國內參考與學習。

一、國內外營建廢棄物定義、種類[8]，如表 1 所示。

(一)香港：營建廢棄物（construction waste）泛指建造工程所產生並已被扔棄的物質、物體或東西，但不包括從任何清除污泥、除淤或疏浚工程中移除的或該等工程所產生的任何污泥、隔濾物或物體，可分為兩大類：惰性及非惰性物料。惰性物料：石塊、瓦礫、大石、土、泥、砂、混凝土、瀝青、磚、瓦、砌石或經使用的膨潤土；非惰性物料：竹、木材、植物、包裝廢物或其他有機物料。

(二)日本：營建廢棄物意指建設施工工程過程所產生之全部物品，種類分為建設發生土、廢混凝土塊、瀝青混凝土、建設發生木材、建設污泥、廢紙、廢金屬及建設混合物等。

(三)美國：營建廢棄物（Construction and demolition materials）泛指所有構造物包含住宅類、非住宅類建物及公共工程包含道路、公路、工廠、碼頭、水庫、橋樑等新建、拆除、修建過程中所產生之碎屑，而組成包括木材、石塊、金屬、塑膠、屋頂材料、石造料、玻璃、混雜物、硬紙板、混凝土與瀝青鋪面等。

(四)加拿大：營建廢棄物指所有施工建造、拆除所產生之物品，如開挖土方、瀝青、石膏、水泥塊、混凝土塊、磚瓦、廢木材、金屬類、廢玻璃、廢電纜、隔熱材料、紙類、廢棄設備、傢俱等。

(五)我國：依內政部營建署 108 年 9 月 11 日台內營字第 1080815785 號函頒修正「營建剩餘土石方處理方案」第貳項適用範圍：「本方案所指營建剩餘土石方之種類，包括建築工程、公共工程、其他民間工程及收容處理場所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等」。依國內各地方之自

治條例及管理辦法將營建廢棄物定義：「包括建築工程、公共工程及建築物拆除工程施工所產生之剩餘土石方、磚瓦、混凝土塊；惟不包括施工所附帶產生之金屬屑、玻璃碎片、塑膠類、木屑、竹片、紙屑、瀝青等廢棄物」。另各縣市所訂之自治條例或管理要點，依循「營建剩餘土石處理方案，將泥、土、石、磚、瓦、混凝土塊等合稱為營建剩餘土石方，經暫屯、堆置可供回收、分類、加工、轉運、處理、再利用者，屬有用之土壤砂石資源。其它如金屬屑、玻璃碎片、塑膠類、木屑、竹片、紙屑則以營建廢棄物稱之」。

表 1：各國營建廢棄物定義
(來源:本文研究生彙整)

國家地區	營建廢棄物定義	營建廢棄物種類
香港	建造工程所產生並已被仍棄的物質、物體或東西，但不包括從任何清除汙泥、除淤或疏浚工程中移除的或該等工程所產生的任何汙泥、隔濾物或物體	惰性:石塊、瓦礫、大石、土、泥、砂、混凝土、瀝青、磚、瓦、砌石或經使用的膨潤土 非惰性物料:竹、木材、植物、包裝廢物或其他有機物料
日本	建設施工工程過程所產生之全部物品	施工建造產生開挖土方、混凝土塊、瀝青混凝土塊、建設汙泥、建設混合廢棄物、木材等可再利用之材料，及有害廢棄物、飛散性殘餘物質等無法回收再利用之廢棄物。
美國	所有構造物包含住宅類、非住宅類建物及公共工程包含道路、公路、工廠、碼頭、水庫、橋樑等新建、拆除、修建過程中所產生之碎屑	木材、石牆、金屬、塑膠、屋頂材料、石造料、玻璃、混雜物、硬紙板、混凝土與瀝青鋪面等
加拿大	所有施工建造、拆除所產生之物品	開挖土方、瀝青、石膏、水泥塊、混凝土塊、磚瓦、廢木材、金屬類、廢玻璃、廢電纜、隔熱材料、紙類、廢棄設備、傢俱等。
我國	建築工程、公共工程、其他民間工程及收容處理場所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等	施工所產生之剩餘土石方、磚瓦、混凝土塊；惟不包括施工所附帶產生之金屬屑、玻璃碎片、塑膠類、木屑、竹片、紙屑、瀝青等廢棄物

二、國內外營建廢棄物處理現況[9]

(一)香港：由於香港地小人稠，營建廢棄物管理方式，主要是將公眾填土以車輛、船舶運往公眾填土區或船舶轉運站作為填海之用，混雜的建築廢棄物含重量計多於 50%的惰性建築物（如石塊、瓦礫、大石、土、泥、砂、混凝土、瀝青、磚、瓦、砌石等），可運往篩選分類設施循環再利用，重量計不多於 50%的惰性建築廢棄物運往策略性堆填區棄置，由環境保護署負責管理，有助從混雜的建築廢棄物中回收可再利用的物料重複循環使用，據香港政府預估堆填區在 2015 年將近飽和，無足夠土地供建築廢棄物棄置所用，因此香港政府相關單位制定「都市固體廢物管理政策大綱」及策略目標，期待社會整體以「避免」與「減少」產生為主，「再利用」及「循環再造」為輔，使用者付費等原則，列出積極有效之環境保護方式，以期延長策略性堆填區使用年限。

(二)日本：日本在 1970 年代將營建資源回收觀念導入廢棄物清理法中，企業必須負起回收營建廢棄物方式減少產出，又於 1991 年公告實施「再生資源利用促進法」，為日本廢棄物資源回收之法源基礎，其內容規範製造業者於商產銷售及消耗之各階段需承擔廢棄物減量、零件在使用及原料循環再生等義務，目前日本現有之再利用技術對於營建廢棄物均可經資源化完全回收再利用。

(三)美國：美國在廢棄物管制法令則以「廢棄物管制條例」為主，其中管制對象包括所有廢棄物，並非單獨針對建築廢棄物。同時制定資源保護挑戰計畫，為了保護天然資源和能源更有效管理，目標是防止污染、促進再使用和再利用、優先及有毒化學產品和廢棄物減量，因此美國環境保護署在本計畫中，針對營建廢棄物新建及拆除物料也設定處理目標，首重減量、再利用及回收再利用策略。

(四)加拿大：根據相關研究得知，加拿大溫哥華、多倫多過去將廢棄混凝土與廢棄瀝青混凝土回收作為路基填料，或是瀝青混凝土之骨材；其他地區則以掩埋或填湖處理，現填湖、掩埋之場地已達飽和，這項作法已逐漸被捨棄，加拿大英屬安大略省 1980 年開始鼓勵廠商將廢棄物分類處以回收再利用，但實際執行後，諸多廠商迴避此規定，將廢棄物運至

鄰近國家傾倒或隨意棄置。現今加拿大每年產生的建築和拆除（C&D）廢棄物估計約為 900 萬噸，佔加拿大固體廢棄物流的三分之一。該行業受到不同市政指令的監管。但到目前為止，尚未記錄有關建築和拆除處理的具有約束力的聯邦立法[10]。

(五)我國：行政院環保署事業廢棄物管制中心依據「廢棄物清理法」第三十一條第一項第二款之規定，「依中央主管機關規定之格式、項目、內容、頻率，以網路傳輸方式，向直轄市、縣（市）主管機關申報其廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出、輸入、過境或轉口情形。但中央主管機關另有規定以書面申報者，不在此限」。於 96 年間針對營造業及營建拆除業納入管理，要求符合列管條件之工程，於廢棄物產出前須檢附相關證明文件向所在地直轄市、縣（市）政府環保機關申請管制編號後，在進入電腦網路行政院環境保護署事業廢棄物管制資訊網，輸登提送事業廢棄物清理計畫送審，經主管機關同意核發許可，始得依法清除、處理運送至再利用機構進行分類使用。

第三節 行政裁罰及司法處斷

統計苗栗地區 107 年 01 月起至 111 年 12 月止，經行政主管機關以違反廢棄物清理法第二條廢棄物處理規定裁罰、警察機關以違反同法第四十五條至四十八條規定移送偵辦案件以及司法機關地方法院、檢察署偵審處分、判決結果。

一、縣市主管機關部分[11]：107 年受理民眾檢舉 11,430 件，符合告發 7,856 件，主動稽查 223 家次，裁罰 110 件次。108 年受理民眾檢舉 23,232 件，符合告發 10,758 件，主動稽查 809 家次，裁罰 78 件次。109 年受理民眾檢舉 20,400 件，符合告發 17,255 件，主動稽查 864 家次，裁罰 91 件次。110 年受理民眾檢舉 36,507 件，符合告發 12,180 件，主動稽查 696 家次，裁罰 224 件次。111 年受理民眾檢舉 12,230 件，符合告發 11,045 件，主動稽查 737 家次，裁罰 239 件次。如圖 6 所示。

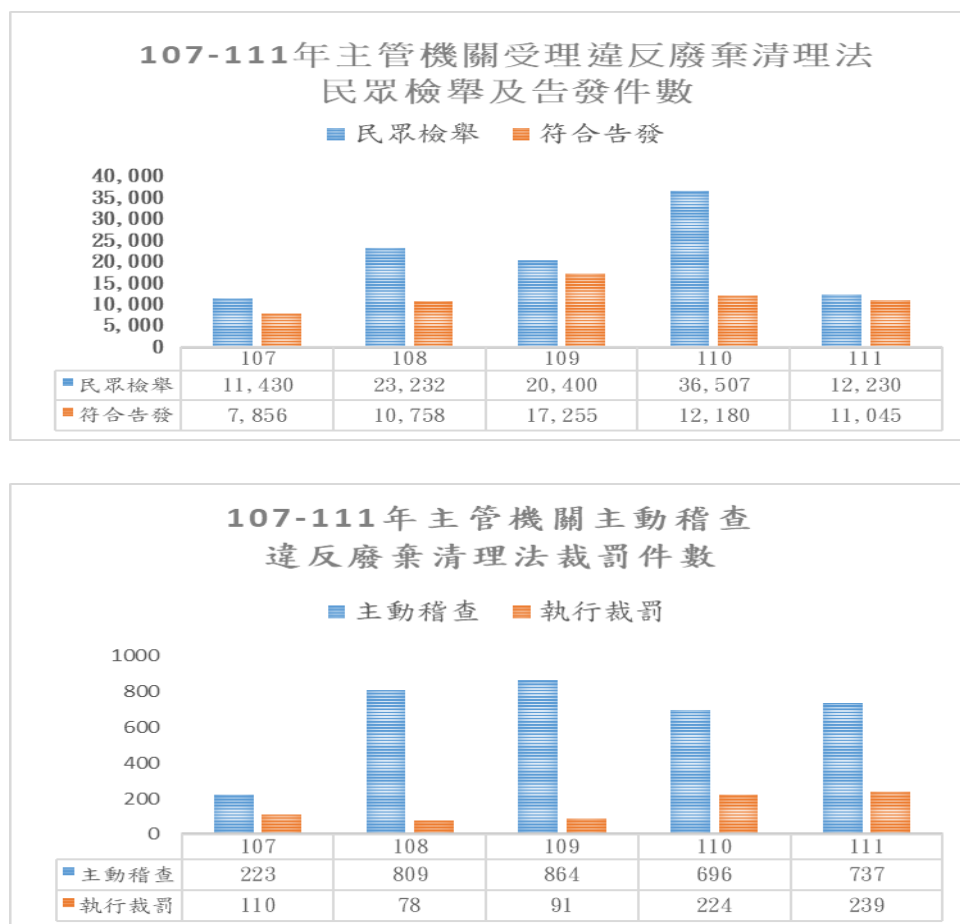


圖 6：主管機關裁罰紀錄
(來源:本文研究生彙整)

二、警察機關移送部分[12]：

107 年提報主管機關處分 9 件、移送司法機關 13 件。108 年提報主管機關處分 2 件、移送司法機關 6 件。109 年提報主管機關處分 23 件、移送司法機關 18 件。110 年提報主管機關處分 12 件、移送司法機關 12 件。111 年提報主管機關處分 52 件、移送司法機關 36 件。如圖 7 所示。

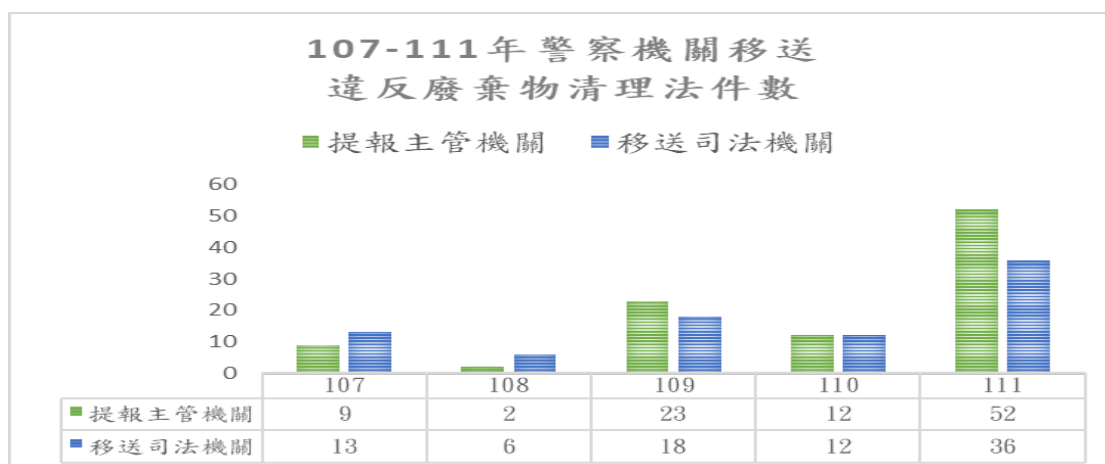


圖 7：警察機關移送紀錄

(來源:本文研究生彙整)

三、司法機關偵查判決結果[13]：

(一) 地方檢察署偵查：107 年起訴 9 件、不起訴 15 件。108 年起訴 10 件、不起訴 22 件。109 年起訴 9 件、不起訴 15 件。110 年起訴 25 件、不起訴 28 件。111 年起訴 26 件、不起訴 29 件。

(二) 地方法院判決：107 年刑事判決 10 件。108 年刑事判決 5 件。109 年刑事判決 5 件。110 年刑事判決 11 件。111 年刑事判決 7 件。如圖 8 所示。

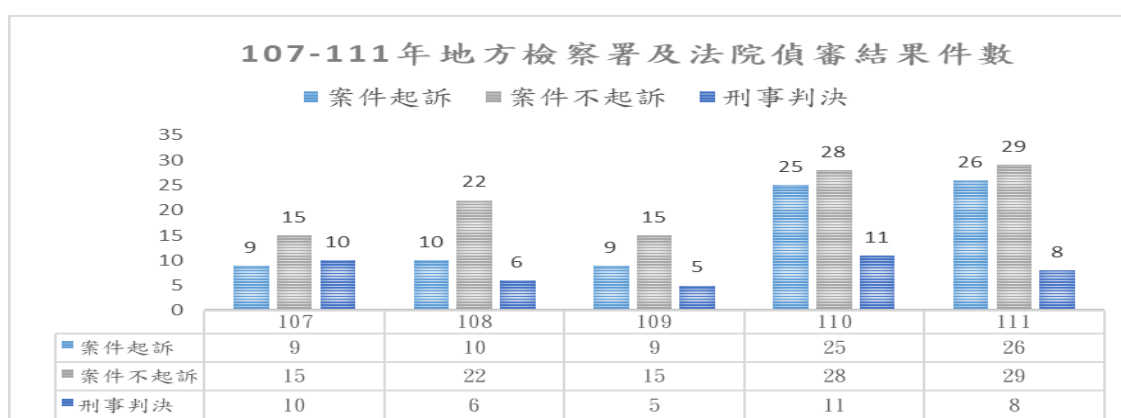


圖 8：院檢偵審結果

(來源:本文研究生彙整)

第三章 研究流程、方法及案件來源

第一節 研究流程

本文經由相關文獻資料確定營建混合物、剩餘土石方及營建廢棄物等定義，違反廢棄物清理之構成要件，實際執行偵查辦案移送行政機關及司法機關訴追，並了解廢棄物清理管理架構及清除、處理等流程，在經由情資蒐集、資料庫探勘、行政機關橫向聯繫或民眾檢舉等來源發掘犯罪，配合研究者與偵查人員實務偵查經驗及與犯罪嫌疑人週旋，透過偵訊技巧及蒐證結果，了解嫌疑人如何規避查緝方式，統整出偵辦是類案件因應偵查對策及偵訊重點，最後提出結論與建議。如圖 9 所示。

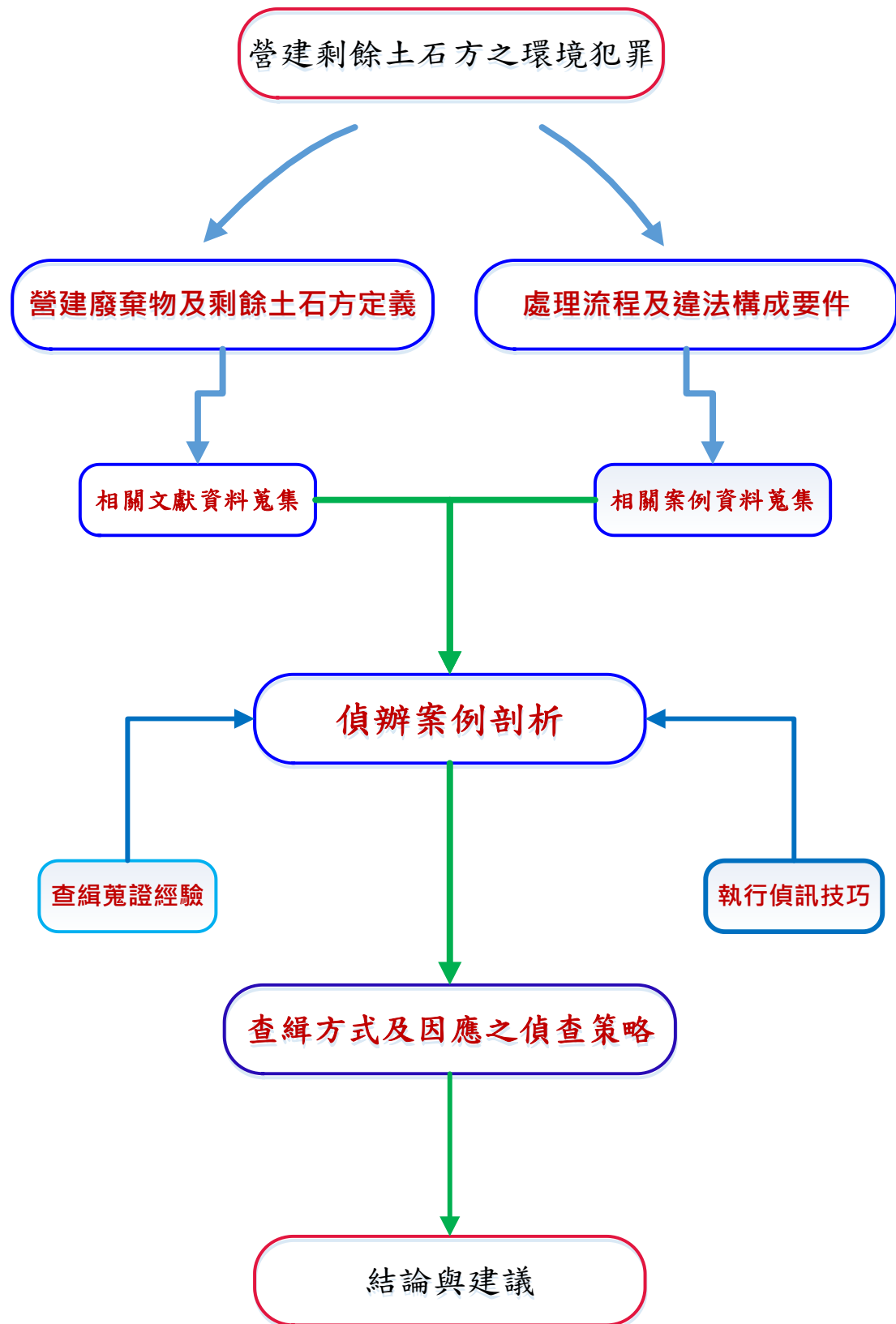


圖9：研究流程
(來源:本文研究生彙整)

第二節 研究方法

本論文之研究依序為參考案例及實際偵辦案件之蒐集、歸類，閱讀、整理，之後為論文體系之研擬、章節之撰寫。

社會科學的研究方法，主要概分為「量化研究」(Quantitative study)與「質化研究」(Qualitative research)，量化研究使用統計方法蒐集分析、整理，而且必需通過考驗，著重客觀邏輯實證；質化研究以合適的研究方法將所得資訊加以處理、分析、解釋，並得到肯定或對立的結果，著重主觀詮釋批判。

本文以質化的研究途徑為主，以標的物（廢土石方）來源，現場人、車、物料情狀，違法態樣、偵查作為及法令判例，所採用的研究方法為：

- 一、文獻探討法：本研究檢閱之範圍來源包括相關論文、期刊、出版書目、官方統計、實際偵查案件資料、藉由行政裁罰、司法判例，研究國內對於再生利用物質營建剩餘土石方規避違法犯罪模式及查處現況，與以分析探討，歸納出行為人躲避查處之各項類型及其因應之偵查模式，使論述能更具有深度與專業。
- 二、實際案例分析法：針對某種類型行為人、組織團體或事件之事實進行檢視。主要目的不僅是在描述事件，也試圖提出解釋或從中找到因應類似事件的對策。本研究引用行政裁罰及司法判例結果為依據，藉由研究者實際參與第一線查緝及移送過程中，所獲得實務經驗、專業知識及偵查技巧，以客觀立場分享經驗與提出看法，統整行為人躲避查緝之方式及心態，建立資料庫作為分析的基礎，歸納相對應之各項偵查策略加以因應，作為第一線處理員警及後續接案之偵查人員辦案之依循。

第三節 案件來源與運用

案件來源，通常指法律、法規之所規定案件內，啟動偵辦調查來源管道，例如告發、投訴、檢舉、舉報、調查蒐集等。

本文在營建廢棄物及營建剩餘土石方違規、違法利用行為，介入偵辦案件來源，則有情資蒐集分析，自行清查過濾、民眾檢舉、投訴、行政機關舉報、告發及轄區地方檢察署指揮偵辦，其運用方式如下：

- 一、情資蒐集：全國合法登記土資場計 128 處及營造工程承造人（或起造人）之營建公司，均設有網路線上申報系統，掌握營建剩餘土石方的來去，紀錄承包廠商剩餘每月底前上網申報土石方剩餘流向或剩餘土石方來源及種類、數量等，及稽核管制清除業之車輛 GPS 資料，專人每月上線監看，發現異常通報主管機關實施複式稽查。
- 二、自行清查：警勤區員警、刑責區偵查人員，依員警勤務規劃表執行警勤(刑責)區動態查察，在農地、農牧用地、山坡地、山林保育地或人煙稀少等地點，看見大型機具施工，或線上巡邏勤務主動攔查大貨車、聯結車、砂石（土方）車等載運廢土石方等方式，發掘濫倒違法行為。
- 三、民眾報案（地主舉發）：接獲自民眾親自、電話、電子郵件或單一窗口轉移案件，依警察機關受理「環保犯罪案件查處作業程序」。(如圖 10 所示)。值班人員通報巡邏或派遣備勤人員至現場處理，並報告值日所長及通知直轄市、縣（市）政府環保主管機關稽查人員到場處理。查處涉嫌違反環保犯罪案件者，對現場個案事實，是否構成犯罪要件，應請直轄市、縣市政府環保主關機關認定後，再據以辦理。
- 四、橫向行政機關聯繫：依據廢棄物清理法第四條規定主管機關：在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府；另資源回收再利用法第三條規定主管機關：「在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府，復依據行政（職務）協助系依據行政程序法第十九條規定辦理，第 1 項行政機關為發揮共同一

體之行政機能，應於其許可權範圍內互相協助。第 2 項 行政機關執行職務時，有下列情形之一者：一、因法律上之原因，不能獨自執行職務者。二、因人員、設備不足等事實上之原因，不能獨自執行職務者。三、執行職務所必要認定之事實，不能獨自調查者。四、執行職務所必要之文書或其他資料，為被請求機關所持有者。五、由被請求機關協助執行，顯較經濟者。六、其他職務上有正當理由須請求協助者。得向無隸屬關係之其他機關請求協助。第 3 項前項請求，除緊急情形外，應以書面為之」。因此警察機關協助主管機關偵辦廢棄物清辦法案，依據 107 年 10 月 11 日警署行字第 1070150221 號函文檢送修正「警察機關加強取締環保犯罪計畫」第陸點、執行要領八規定：「主管機關因稽查環保案件，遇有障礙請求各警察機關協助時，應確實依據「行政程序法」、「行政執行法」規定，予以必要之協助」。

五、地檢署指揮發交偵查：依據刑事訴訟法第二百三十條、第二百三十一條規定，司法警察官，應受檢察官之指揮；另第二百三十一條之一規定檢察官對於司法警察官或司法警察移送或報告之案件，認為調查未完備者，得將卷證發回，命其補足，或發交其他司法警察官或司法警察調查。當檢察機關在接到行政機關告發或受理民眾陳情檢舉環保犯罪等案件，檢察官則以指揮書指派內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊、刑事警察局各外勤查緝大隊或轄區縣市警察局刑事警察大隊等專業單位偵辦，是類案件較少發交指揮轄區地方警察分局偵查隊或由分駐派出所偵辦。

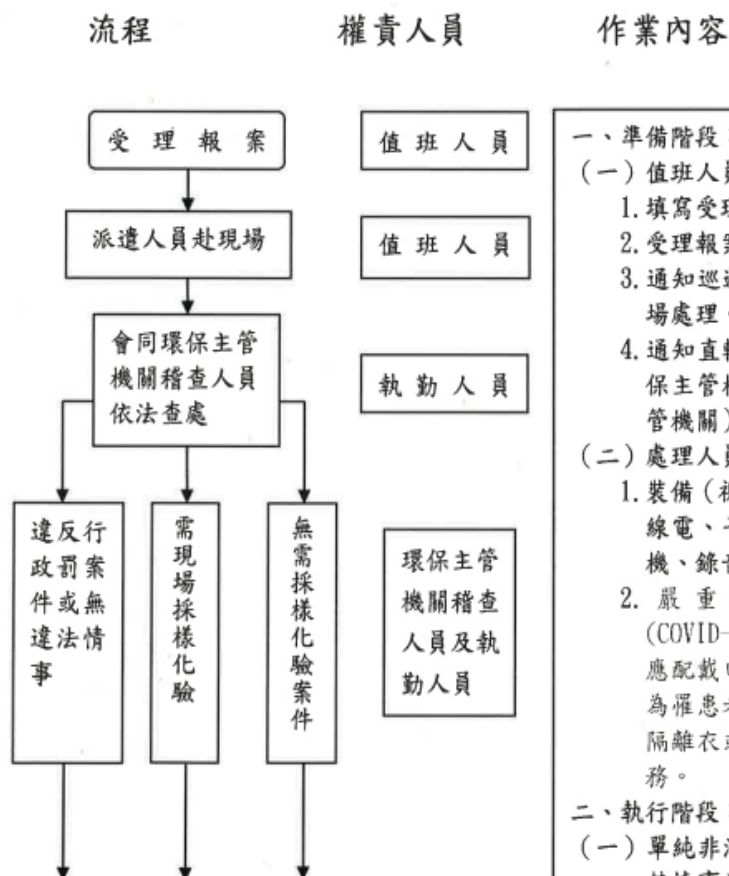
環保犯罪案件查處作業程序

(第一頁，共三頁)

一、依據：

- (一) 廢棄物清理法第四十五條至第四十八條。
- (二) 廢棄物清理法施行細則第十七條。
- (三) 水污染防治法第三十四條至第三十八條。
- (四) 空氣污染防治法第四十六條至第五十條。
- (五) 土壤及地下水污染整治法第三十二條至第三十六條。
- (六) 毒性化學物質管理法第二十九條至第三十一條。
- (七) 環境用藥管理法第四十二條至第四十五條。
- (八) 刑法第一百九十條、第一百九十條之一。
- (九) 組織犯罪防制條例第三條、第六條。
- (十) 提審法第二條、第七條、第十一條。
- (十一) 行政程序法第十九條。
- (十二) 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。

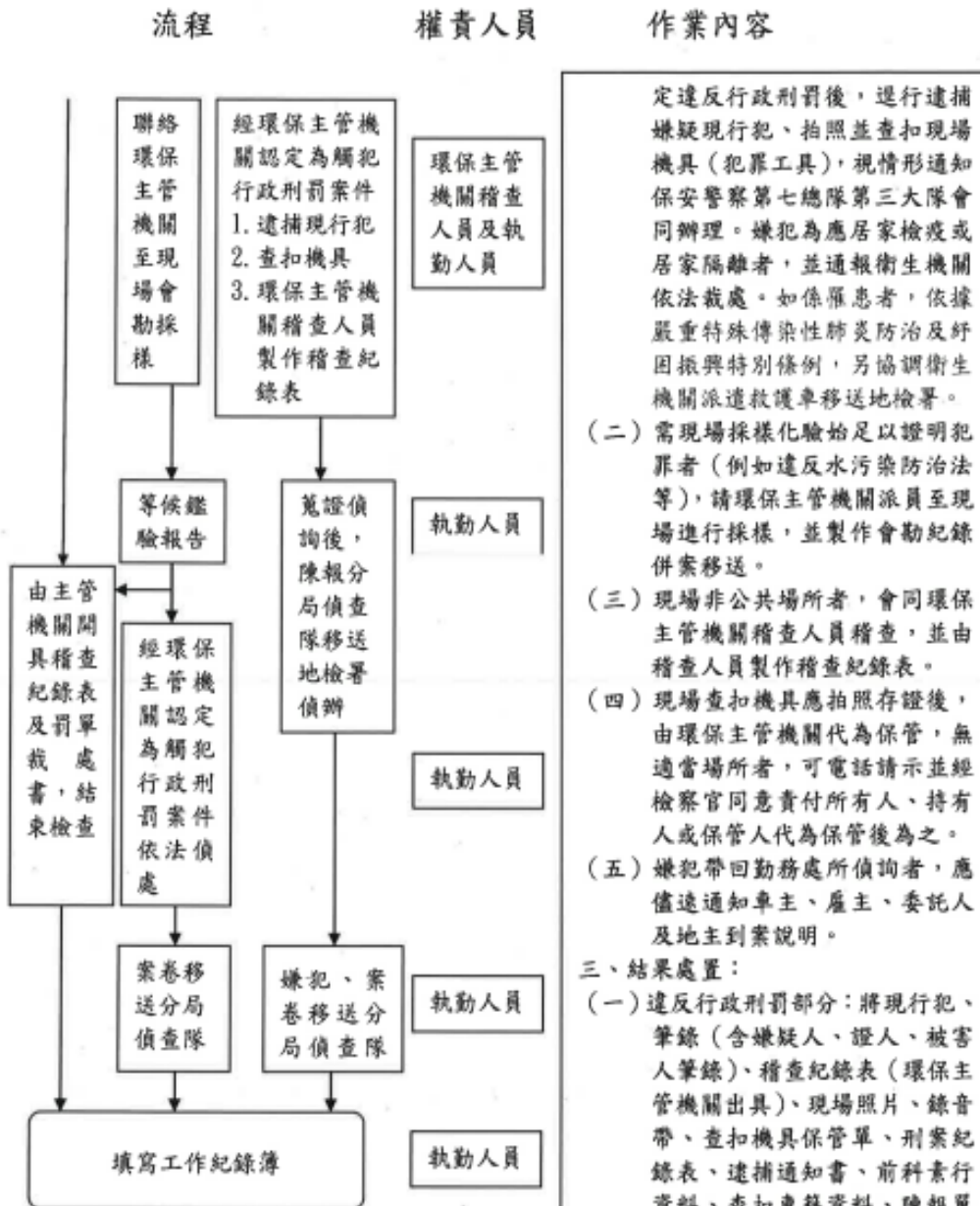
二、分駐(派出)所流程：



(續下頁)

(續)環保犯罪案件查處作業程序

(第二頁, 共三頁)



(續下頁)

三、結果處置:

- (一) 違反行政刑罰部分: 將現行犯、筆錄(含嫌疑人、證人、被害人筆錄)、稽查紀錄表(環保主管機關出具)、現場照片、錄音帶、查扣機具保管單、刑案紀錄表、逮捕通知書、前科素行資料、查扣車籍資料、陳報單等陳報分局偵查隊移送地檢署偵辦, 副本抄送環保主管機關、保安警察第七總隊第三大隊等相關會同查處機關(單位)。
- (二) 將處理情形登載於工作紀錄簿。

(續)環保犯罪案件查處作業程序

(第三頁，共三頁)

三、分局流程：無

四、使用表單：

- (一) 受理各類案件紀錄表。
- (二) 逮捕通知書(告知本人及其指定之親友)。
- (三) 搜索/扣押筆錄。
- (四) 筆錄。
- (五) 刑事案件移送(報告)書。

五、注意事項：

- (一) 執勤員警查處涉嫌違反環保犯罪案件，對現場個案事實，是否構成犯罪要件，應請直轄市、縣(市)政府環保主管機關認定後，再據以辦理。
- (二) 按提審法係於一百零三年一月八日修正公布全文，並自一百零三年七月八日施行。修正條文與本作業程序有關者，摘列如下：
 - 1. 提審法第二條第一項規定，人民被逮捕、拘禁時，逮捕、拘禁之機關應即將逮捕、拘禁之原因、時間、地點及得依本法聲請提審之意旨，以書面告知本人及其指定之親友，至遲不得逾二十四小時。
 - 2. 提審法第七條第一項規定，逮捕、拘禁之機關，應於收受提審票後，二十四小時內將被逮捕、拘禁人解交；如在收受提審票前已將該人移送他機關者，應即回復發提審票之法院，並即將該提審票轉送受移送之機關，由該機關於二十四小時內逕行解交；如法院自行迎提者，應立即交出。
- (三) 「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」防疫期間，嫌犯若為罹患、疑似罹患或居家隔離、居家檢疫者，應另依本署訂頒之因應嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例偵辦刑案注意事項、因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間遠距詢問犯罪嫌疑人作業程序、因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間遠距詢問犯罪證人作業程序、因應嚴重特殊傳染性肺炎辦理候詢工作注意事項等規定辦理。

圖 10：環保犯罪案件查處作業程序

(來源:警察機關分駐(派出)所常用勤務執行程序)

第四章 營建剩餘土石方之環境犯罪模式

營建業所產生之營建廢棄混合物屬一般事業廢棄物，依「廢棄物清理法」第二十八條規定，事業廢棄物清除方式：自行清除處理、委託清除處理、共同清除處理、經中央主管機關許可及再利用等五種方式，環保署為妥善管理營建混合物成為營建資源而非環境污染之來源，針對產生源、清除機構及處理、再利用機構與最終處置機構進行源頭管理及流向監督，透過限時連線申報與確認三聯單內容，配合地方環保稽查人員實地嚴密查核，掌握營建混合物產生源端申報數量與流向追蹤管制，避免任意棄置破壞環境造成污染，同時管理營建混合物進入合法收容處理場所與再生利用機構，落實資源回收再利用，依循內政部營建署公布「營建事業廢棄物再利用及管理方式」編號七：「營建混合物分類代碼（R0503）公告再利用機構（一）經直轄市、縣（市）政府所核准設立可兼收容處理營建混合物之土資場。（二）經直轄市、縣（市）政府依地方自治法規許可設立之營建混合物資源分類處理場。（三）依營建廢棄物共同清除處理機構管理辦法許可並核發登記證之機構。將以失去原效用之可再利用物質土石方、磚、瓦、混凝土塊、廢金屬、廢玻璃、廢塑膠類、廢木材、竹片、廢紙屑等加以分類。屬營建剩餘土石方部分依營建剩餘土石方處理方案處理，其他非屬營建剩餘土石方，亦非屬內政部公告可再利用部分，應依廢棄物清理法規定清除、處理或再利用」。

本研究由我國營建廢棄物之犯罪樣式，探討營建廢棄物之清除處理，從源頭管理、流向監督及終端管制等三層面向之違法模式論述如下：

第一節 營建剩餘土石方之一般違法模式

營建廢棄土石來自新建工程、拆除工程及公共工程所產生之，主要處理流程分別為承造挖墾、清除運輸、處理堆置等方式，過去以非法組織幫派、不良組合（地區角頭）強取豪奪，或民意代表介入承攬取得工程，再分由下游樁腳任意回填、堆置等非法方式，屬於較大財力、物力及社會黑勢力支撐之一條龍型的犯罪，無視政府法令，如此大動作引來社會負面觀感造成恐慌且易受檢警注意，已逐漸不合時宜，時至今日網路時代，各式通訊軟體普及，如LINE、IG（Instagram），每個人都能即時接收各方資訊，從互不認識成為共同牟利賺錢的夥伴，無須具有龐大財力，組車隊，尋找堆置回填土地等，只需在網路上發出或搜尋相關訊息，即可獲取各層面所需之車隊、土地所有權人(棄置地點)或小型自營商加入，從工程開挖起至完成棄置，在最短時間內完成獲利。因此近幾年警察機關查獲營建剩餘土石方，常見違法模式〔14〕如下：

- 一、任意清除、載運或棄置廢棄物，多數投機業者及民眾，未依廢棄物清理法之規定向主管機關申請核准，而逕行清除、載運或棄置廢棄物，例如私人以自用貨車載運廢棄物任意傾倒、棄置。
- 二、假借整地，回填事業廢棄物，由於鄉村人口大量外移進入城市導致農地閒置，不肖土方業者先以假借整地之名，先大量超挖土石方變賣後，再將土地提供回填事業廢棄物，事後於表面覆蓋原土，外觀毫無異樣，實際上土地已遭受嚴重污染。
- 三、未依廢棄物清理法之規定方式貯存、清除、處理，事業機構未依廢棄物清理法之規定方式貯存、清除、處理、或再利用廢棄物，致污染環境者。例如以山坡地或特業農牧地及自用運輸載具，未經環保機關許可，運送或處理事業廢棄物或有害事業廢棄物之行為。
- 四、未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物者。例如農地地主、山坡地地主或魚塢養殖業者，提供土地供作非法棄置場或掩埋場。
- 五、未實際處理廢棄物，開具虛偽證明之執行機關（各地方政府環保局、各鄉鎮市公所）；公民營合法土資場未實際處理廢棄物，卻開具虛偽證明者。

六、合法開採砂石，違規非法回填部分，砂石業者藉由開採砂石過程，違規非法回填事業廢棄物（含有害事業廢棄物）。

七、不肖分子以暴力強制建商，承攬清除運輸工作，擾亂營建土石方清除市場，造成合法清除運輸業者人人自危，嚴重影響國內環保投資環境。

其上乃是有關於營建剩餘土石方之一般性環境犯罪模式，而根據本轄區犯案特性，筆者進一步歸納出三種犯罪模式(第二節、第三節、第四節)。

第二節 「源頭違約自肥-欺上瞞下」模式

國內營建工程開工前須向「事業廢棄物管制中心申報系統」申請管制編號及向事業廢棄物產生源之直轄縣市主管機關或中央主管機關委託之機關提報事業廢棄物清理計畫書審查核備，內容包含：1.工程基本資料、2.預估廢棄物產出種類及數量、3.清除、處理業者等。

依廢棄物清理法第二十八條第一項第一款「經中央主管機關指定公告之事業，應置專業技術人員，其採自行清除、處理事業廢棄物之事業，其清除機具及處理設施或設備應具備之條件、許可、許可期限、廢止及其他應遵行事項之管理辦法，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關定之」，故採自行清除、處理營建廢棄物者，仍須有許可文件後始可執行本項業務。另清除業者及處理業者也需申報收容廢棄物來源及數量，處理完成後再利用去處等資料。

所以營建廢棄物管理是以網路傳輸方式申報廢棄物產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形，採自主申報、事中稽核、事後審查，因此清除業者、處理業者利用網路管理空隙，作成不實數據或虛偽填輸廢土石方流向及數量及未經申請核發許可而自行清除、處理者，違法行為列舉如下：

一、起造人（營造業）

起造人取得營建執照及管制編號後，依據「廢棄物清理法」第二十八條第一項第二款至第四款規定之方式清除、處理事業廢棄物者，應與受託清除、處理者簽訂書面契約在明事業廢棄物種類、數量及期限，所以產生源應分別與清除機構及處理機構簽訂書面契約。清除業者依契約內容及營建廢棄物、剩餘土石方清除處理計畫，將產源處之營建混合物或剩餘土石方運至終端處理業者（如土資場..）進行分類成為再利用「產品」。

承造商若未實際將營建廢棄物交給簽約之清除業者清運，卻自行清除、處理，節省成本刻意脫離管制，委由非領有許可之清除業者清運變賣或任意棄置至農地、山坡地或其他窪地等土地上。其違規棄置剩餘土石方之行為，除依廢棄物清理法第四十六條第四款前段追究相關罪責外，主管機關應書面要求承造人按規定限期清除棄置土地上之營建廢棄土石方，並回復原土地使用目的與功

能，逾期未清除回復者，依建築法第五十八條規定：「建築物在施工中，直轄市、縣(市)(局)主管建築機關.....認有必要時，得隨時加以勘驗，發現左列情事之一者，應以書面通知承造人或起造人或監造人，勒令停工或修改；必要時，得強制拆除：第一款妨礙都市計畫者、第二款妨礙區域計畫者.....、第七款違反本法其他規定或基於本法所發布之命令者。」。

二、處理業者(土資收容場所)

依廢棄物清理法第四十二條規定訂定，「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」第二條第一項第 1、2 款，「廢棄物清除機構：接受委託清除廢棄物至境外或該委託者指定之廢棄物處理場（廠）處理之機構。廢棄物處理機構：接受委託處理廢棄物之機構」。第三條第一、二項「..取得直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關核發廢棄物清除、處理許可證之清除、處理機構，始得接受委託清除、處理廢棄物」。第二十一條「清除、處理機構應依廢棄物清理法第三十一條第一項第 2 款公告之網路傳輸方式申報營運紀錄」。因此清除及處理業者取得合法許可證明，實際從事廢棄物清理業務，依法就有申報廢棄物其廢棄物產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出、輸入、過境或轉口情形等義務，應於廢棄物清除出廠連線前，上網連線「事業廢棄物管制中心申報系統」申報聯單，後送至處理機構；產生源(承造人)在清除業者出廠 84 小時內，應上網確認申報聯單內容是否與清除者實際清運與處理、再利用、輸出者收受狀況相符，且向產生源所在地主管機關報備。

如上網連線不實申報或虛偽記載產生源運出營建廢棄物之日期時間、車輛號碼、種類、數量等資料，虛偽配合稽查人員稽核，實際卻未進場處理或分類而再利用，任其產生源(承造人)將營建廢棄土石方處置，則可依廢棄物清理法第四十六條第四款後段：未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物，處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。及同法第四十八條：有申報義務，明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一千萬元以下罰金等罪。如圖 11 所示

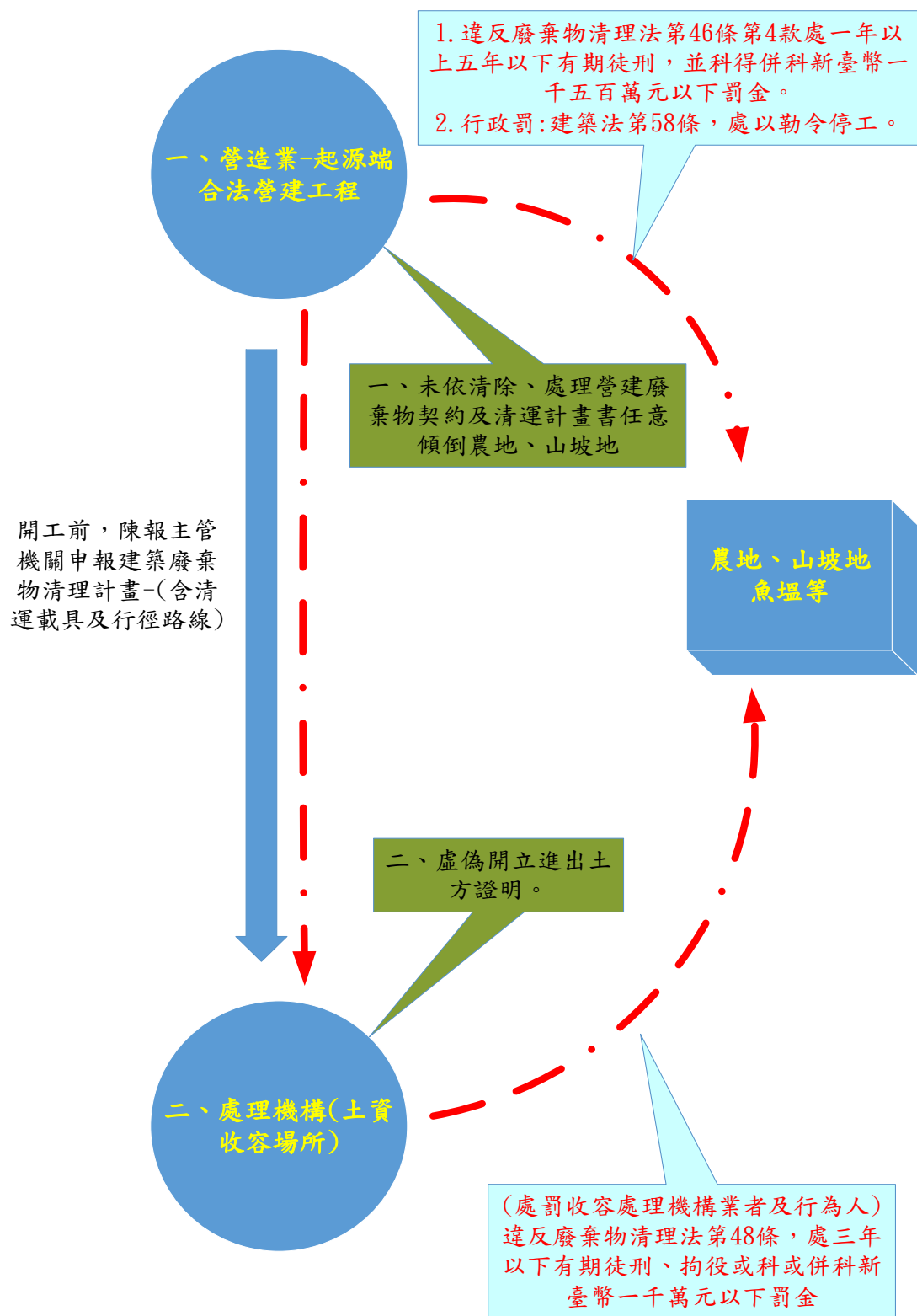


圖 11：「源頭違約自肥-欺上瞞下」模式

(來源: 本文研究生彙整)

第三節 「隱匿流向證明-閃躲迴避」模式

目前國內營建廢棄物不論是新建、拆除工程所產出的廢棄物，多數委託清除、清運業者承攬，以營業曳引車、砂石車等作為清運機具，運費計算以每車多少價錢或每立方米多少錢。依照運送營建工程剩餘土石方流向證明文件之格式及處理紀錄說明書流程[15]：「1. 首先申請核發運送證明文件，建築及建築物拆除工程承造人或公共工程承包廠商提出該剩餘土石方處理計畫，經主管機關核可後，於工程實際產出前核發運送餘土證明文件及處理紀錄表。2. 餘土離開工地，主管建築機關或工程主辦機關認可人員填寫土方內容（填寫土質代碼）、數量、運送機具（車輛）號碼、駕駛人姓名及車輛離開工地日期、時間，承運駕駛人應核對文件資料是否相同並簽名以示負責。3. 依據廢棄物清理法執行規定，由環保人員、交通警察及餘土主管機關於運送途中可攔檢運送車輛是否隨車攜帶證明文件，運送內容、餘土處理地點、運送路線、運送日期是否與文件內容所述一致。4. 進入土方收容處理場所，由場所管理人檢視文件內容與運送數量是否相符，並於該文件上註明到達時間（年月日時分）簽名以示負責，由該場所收執一聯，運送者收執一聯，回報工地一聯（可掛號寄回工地），工地負責人應檢查證明文件內容是否完整正確、各欄簽名情形，定期將證明文件內容彙總至處理紀錄表，再將紀錄表併同證明文件副聯提送主管機關簽章，始完成整個運送流程」。因此監控清運機具（車輛），則能有效監督廢棄土石方流向，並且連結起端營造及終端收容場所之間關聯，防止脫管而造成違法傾倒廢棄土石方行為，因此執行稽查、監控清運機具（車輛）是本項最重要工作。

一、執行單位之環保機關：

清除業者所用之機具車輛，在駛出營建工地或收容場外前，需向主管機關申請核准之餘土（營建混合物、剩餘土石方）處理或清運計畫書，並登載運土時間、路線、載運物品，載運至指定處所，依據「廢棄物清理法」第九條：「廢棄物、剩餘土石方清除機具應隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件，以供檢查」及第三十一條一項第3款：「經中央主管機關指定公告一定規模之事業，應於公告之一定期

限辦理下列事項：…三、中央主管機關指定公告之事業廢棄物清運機具，應依中央主管機關所定之規格，裝置即時追蹤系統並維持正常運作」。

因此依規定所有清除之機具車輛，載運廢棄物、剩餘土石方之清除車輛，如未持有相關廢棄物產生源證明文件如：(1) 廢棄物清理法第三十一條第一項第 2 款申報廢棄物情形所列印之遞送聯單、(2) 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準規定所填具有害事業廢棄物之遞送聯單者、(3) 行政院環境保護署 100 年 6 月 21 日環署廢字第 1000052048 號公告「廢棄物產生源隨車證明文件」文書格式等 3 類文件。如圖 12、13、14 所示。將可依同法第四十九條規定處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並得沒入。另清除機具車輛均需裝置衛星即時定位技術 (GPS) 並維持正常運作，違反上開規定，同法五十二條：「貯存、清除、處理或再利用一般事業廢棄物，違反第三十一條第一項…，處新臺幣六千元以上三百萬元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰」。

表 3-1 建築工程營建剩餘土石方運送證明文件

(依據廢棄物清理法第 9 條製作，運土車輛須隨車攜帶以供攔檢)

第 聯

文件序號(註 5)				文件有效期限	年 月 至 年 月		
建築物或拆除物名稱				工程餘土流向編號(註 6)			
				建造號碼			
建築物地點	縣市 鄉鎮市區 弄 號			路街 段 巷			
起造人姓名及電話							
承造人姓名及電話							
監造人姓名及電話							
駕駛人姓名駕照及身份證字號							
清運單位名稱負責人及電話				機具(車輛、船舶)牌號			
運送路線							
土石方數量(註 7)	立方公尺或公噸 比重			載運內容(土質代碼)(註 8)			
合法收容處理場所名稱所在縣市負責人及電話				合法收容處理場所流向編號(註 9)			
核發單位	承造人(或政府機關認可人員)簽名			駕駛人簽名	收容處理場所簽名		
	年 月 日 時 分			年 月 日 時 分	年 月 日 時 分		

備註：

1. 本文件計四聯，第一聯由承造人(或政府機關認可人員)留存，第二聯由清運單位留存，第三聯由收容處理場所留存，第四聯由主管建築機關留存，主辦機關可視情況自行加聯。
2. 本文件須經地方政府主管機關或依法指定主管建築機關編定序號始為有效。
3. 本文件內容單線部份由實際負責工地單位填寫。
4. 內容填寫錯誤時，必須劃線刪除作廢，但作廢之本文件仍須保留不得撕毀。
5. 文件序號由工程主辦單位(地方政府主管機關或依法指定單位)編定並登錄之流水號。
6. 工程餘土流向管制編號由承包廠商上網登錄工程基本資料後取得之編號，網址為 <http://www.soilmove.tw/> (兩階段申報)
7. 剩餘土石方載運數量若採容積法請填立方公尺及比重，若採重量法則填公噸
8. 土質代碼：B1 為岩塊、礫石、碎石或沙，B2-1 為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例少於 30%)，B2-2 為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例介於 30%至 50%)，B2-3 為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例大於 50%)，B3 為粉土質土壤(沉泥)，B4 為黏土質土壤，B5 為磚塊或混凝土塊，B6 為淤泥或含水量大於 30%之土壤，B7 為連續壁產生之皂土。
9. 收容處理場所餘土流向編號與註 6 相同網址，上網填寫基本資料表後取得該編號。

圖 12：建築工程營建剩餘土石運送證明文件

(來源：行政院環境保護署 100 年 6 月 21 日環署廢字第 1000052048 號公告「廢棄物產生源隨車證明文件」)

表 3-2 公共工程營建剩餘土石方運送證明文件

(依據廢棄物清理法第 9 條製作，運送車輛須隨車攜帶以供攔檢)

第 聯

文件序號(註 4)		文件有效期限	年 月 至 年 月
工 程 名 稱		工程餘土流向管制編號 (註 5)	
		工程編號(註 6)	
工 程 地 點	縣市 弄 號	鄉鎮市區	路街 段 巷
工程主辦單位聯絡人 及聯絡電話			
承包廠商名稱負責人 姓 名 及 電 話			
監工單位名稱負責人 姓 名 及 電 話			
實際執行人員姓名電 話		駕駛人姓名駕照及身份 證字號	
清運單位名稱負責人 及電話		機具(車輛、船舶)牌 號	
運 送 路 線			
土石方數量(註 7)	立方公尺或公噸(比 重)	載運內容(土質代碼) (8)	
合法收容處理場所名 稱所在縣市負責人及 電 話		收容處理場所餘土流向 編號(註 9)	
核 發 單 位	承包廠商或指定實 際執行人員簽名	駕 駛 人 簽 名	收 容 處 理 場 所 名 簽
	年 月 日 時 分	年 月 日 時 分	年 月 日 時 分

備註：

1. 本文件計四聯，第一聯由承包廠商留存，第二聯由清運單位留存，第三聯由收容處理場所留存，第四聯由工程主辦機關留存，主辦機關可視情況自行加聯。
2. 本文件須經工程主辦機關編定序號始為有效。
3. 內容填寫錯誤時，必須劃線刪除作廢，但作廢之憑證仍須保留不得撕毀。
4. 文件序號由工程主辦單位編定並登錄之流水號。
5. 工程餘土流向管制編號由承包廠商上網登錄工程基本資料後取得之編號，網址為 <http://www.soilmove.tw/> (兩階段申報)。
6. 工程編號：工程主辦單位自行訂定之編號。
7. 土方載運數量若採容積法請填立方公尺及比重，若採重量法則填公噸。
8. 土質代碼：B1 為岩塊、礫石、碎石或沙，B2-1 為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例少於 30%)，B2-2 為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例介於 30%至 50%)，B2-3 為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例大於 50%)，B3 為粉土質土壤(沉泥)，B4 為黏土質土壤，B5 為磚塊或混凝土塊，B6 為淤泥或含水量大於 30%之土壤，B7 為連續壁產生之皂土。
9. 收容處理場所餘土流向管制編號與註 5 相同網址，上網填寫基本資料表後取得該編號。

圖 13：公共工程營建剩餘土石運送證明文件
(來源：行政院環境保護署 100 年 6 月 21 日環署廢字第 1000052048 號公告「廢棄物產生源隨車證明文件」)

表 3-3 收容處理場所營建剩餘土石方運送證明文件

(依據廢棄物清理法第 9 條製作，運送車輛須隨車攜帶以供攔檢)

第 聯

文件序號(註 5)				文件有效期限	年 月 至 年 月		
收容處理場所名稱				收容處理場所流向編號(註 6)			
收容處理場所名稱 所在縣市負責人及 電 話							
運送地點名稱				運送地點餘土流 向編號(註 9)			
運 送 地 點	縣市 鄉鎮市區 路街 段 巷 弄 號 (無地址者可填列地號)						
運送地點申請人姓 名 及 電 話							
駕駛人姓名駕照及 身 份 證 字 號							
清運單位名稱負責 人 及 電 話				機具(車輛、船 舶) 牌 號			
運 送 路 線							
土石方數量 (7)	立方公尺			載運內容(土質 代碼) (8)			
收容處理場所 主 管 機 關	收容處理場所	駕駛人簽名	運 送 地 點 簽 名				
	年 月 日 時 分	年 月 日 時 分	年 月 日 時 分				

備註：

1. 本文件計四聯，第一聯由收容處理場所主管機關留存，第二聯由收容處理場所留存，第三聯由清運單位留存，第四聯由運送地點留存，可視情況自行加聯。
2. 本文件須經收容處理場所主管機關或依法指定機關編定序號始為有效。
3. 本文件內容由收容處理場所業者填寫。
4. 容填寫錯誤時，必須劃線刪除作廢，但作廢之本文件仍須保留不得撕毀。
5. 文件序號由收容處理場所主管機關或依法指定單位編定並登錄之流水號。
6. 收容處理場所流向管制編號由收容處理場所業者上網登錄場所基本資料後取得之編號，網址為 <http://www.soilmove.tw/> (兩階段申報)
7. 剩餘土石方載運數量請填立方公尺
8. 土質代碼：B1 為岩塊、礫石、碎石或沙，B2-1 為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例少於 30%)，B2-2 為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例介於 30%至 50%)，B2-3 為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例大於 50%)，B3 為粉土質土壤(沉泥)，B4 為黏土質土壤，B5 為磚塊或混凝土塊，B6 為淤泥或含水量大於 30%之土壤，B7 為連續壁產生之皂土。
9. 運送地點流向編號與註 6 相同網址，上網填寫基本資料表後取得該編號。

圖 14：收容處理場所營建剩餘土石運送證明文件
(來源：行政院環境保護署 100 年 6 月 21 日環署廢字第 1000052048 號公告「廢棄物產生源隨車證明文件」)

二、執行單位之警察機關：

營業大貨車、曳引車等清除廢棄物機具車輛行駛公路，依據廢棄物清理法第三十六條第一項規定「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」第十三條：清除事業廢棄物之車輛、船舶或其他運送工具於清除過程中，應防止事業廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散、爆炸等污染環境或危害人體健康之情事發生。違反規定者依「道路交通處罰條例」第三十條：汽車裝載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

清除營業廢棄物之機具車輛，載運廢土石方未依建造、餘土等清運計畫路線而行駛公路，依據道路交通處罰條例第六十條第二項第 2 款規定：「不遵守公路或警察機關，依第五條規定所發布命令。」或第 3 款規定：「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示。」處汽車駕駛人新臺幣九百元以上一千八百元以下罰鍰。

自用大貨車輛無照營運清除營建廢棄物，依據公路法七十七條第二項規定：「未依本法申請核准，而經營汽車或電車運輸業者，得依其違反情節輕重，處新臺幣十萬元以上二千五百萬元以下罰鍰，並勒令其歇業，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照，並得吊扣四個月至一年，或吊銷之，非滿二年不得再請領或考領」之行政罰鍰外。又因該清運行為未向主管機關申請取得合法清除、處理廢棄物許可證明，將面臨違反廢棄物清理法第四十一條、第四十六條行政刑罰之規定。如圖 15 所示。

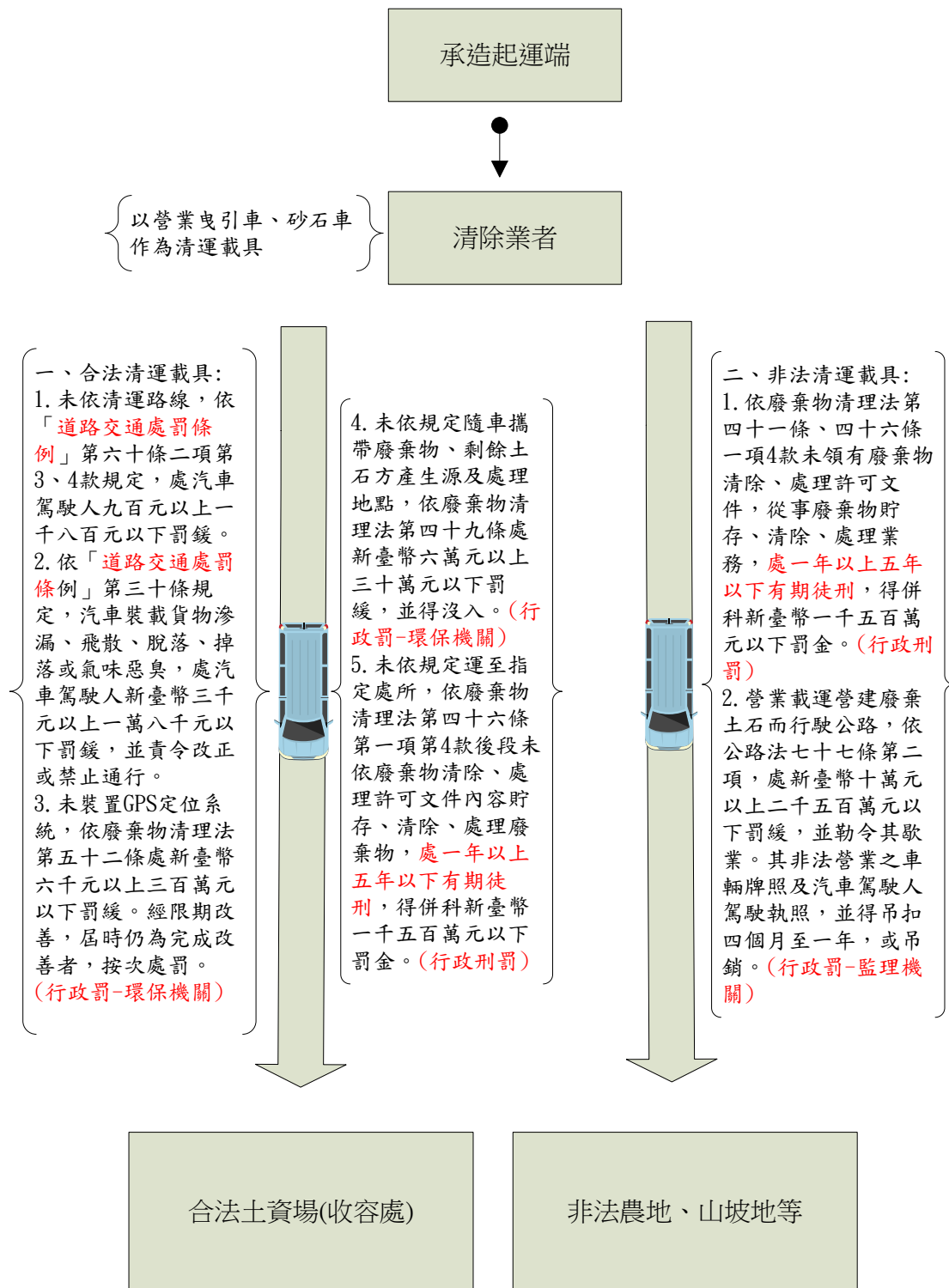


圖 15：「隱匿流向證明-閃躲迴避」模式

(來源:本文研究生彙整)

第四節 「終端同流合汙-上下其手」模式

依據營建剩餘土石方處理方案規定，「營建剩餘土石方屬有用之土壤砂石資源，收容處理場所，包括土石方資源堆置處理場、目的事業處理場所及其他經政府機關依法核准之場所等，如磚瓦窯場、輕質骨材場、土石採取場、砂石堆置、儲運、土石碎解洗選場、預拌混凝土場、水泥廠及其他回收再利用處理場所，按運送剩餘土石方流向證明文件製作統計月報表逕向營建剩餘土石方資訊服務中心申報剩餘土石方種類、數量及去處，並於每月五日前核對資訊服務中心之申報資料，如發現剩餘土石方流向及數量與核准內容不一致時，直轄市、縣（市）政府應通知承造人說明釐清並將處理結果副知收容處理場所所在地之直轄市、縣（市）政府」。因此終端處理仍負有廢棄物產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出、輸入、過境或轉口情形等之申報義務，依廢棄物清理法第三十六條第二項「事業廢棄物之貯存、清除、處理方法及設施標準，由中央主管機關定之」。對照「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」第四十條規定：「事業廢棄物之最終處置，應以一、安定掩埋法。二、衛生掩埋法。三、封閉掩埋法。四、海洋棄置法。其中方式之一項為之」，及內政部營建署公告「營建事業廢棄物再利用種類及管理方式」等[16]，因此營建剩餘土石方之數量、流向對清除、處理業者及行為人均訂有管控及處罰機制，如圖16所示。

- 一、土資場、目的事業處理業者：係經直轄市、縣（市）政府或公共工程主辦（管）機關審查同意，供營建工程剩餘土石方資源暫屯、堆置、填埋、轉運、回收、分類、加工、煅燒、再利用等處理功能及其機具設備之場所，依據法令規定，應以網路傳輸方式申報廢棄物產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形，土資場業者違法配合營建商虛偽申報或不實登載土石方進出場紀錄，造成管制土石方流向及總量正確性，依據廢棄物清理法第四十八條「依本法規定有申報義務，明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一千萬元以下罰金。」及資源回收再

利用法第二十五條「..有申報或記錄義務者，明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百五十萬元以下罰金。」

二、土地所有人(行為人)：依據農業發展條例改良農耕環境提供農作價值或需修築農路或整坡作業、採取土石..開發建築用地、設置公園、墳墓、遊憩用地……堆積土石、處理廢棄物或其他開挖整地等更寬廣使用性，土地所有人必須向主管機關提出申請農地改良作業，或依水土保持法水土保持計畫審核監督辦法第三條「於山坡地或森林區內從事本法第十二條第一項各款行為，且挖方及填方加計總和或堆積土石方分別未滿二千立方公尺，其水土保持計畫得以簡易水土保持申報書代替..」，向主管機關提出申請准許後始得施作，若任意將以廢棄物及剩餘土石方，送至需土私人農地、山坡地、魚塭等土地堆置傾倒，土地所有人或實際行為人除因違反水土保持法、區域計畫法等受到行政罰緩處分，同時也可能涉及廢棄物清理法第四十六條第一項第3款規定，未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物。實務上此種犯罪類型已被棄土集團及黑幫組織運用，將營建剩餘土石方偽以假「資源」或「產品」，自土資場或目的事業機構利用砂石車、曳引車等運送到農業用地、魚塭、山坡地保育區等土地回填、堆置，當行政機關發現稽查時，多數裁罰地主或在場行為人，卻幕後龐大利益棄土集團或黑幫等完全無關。

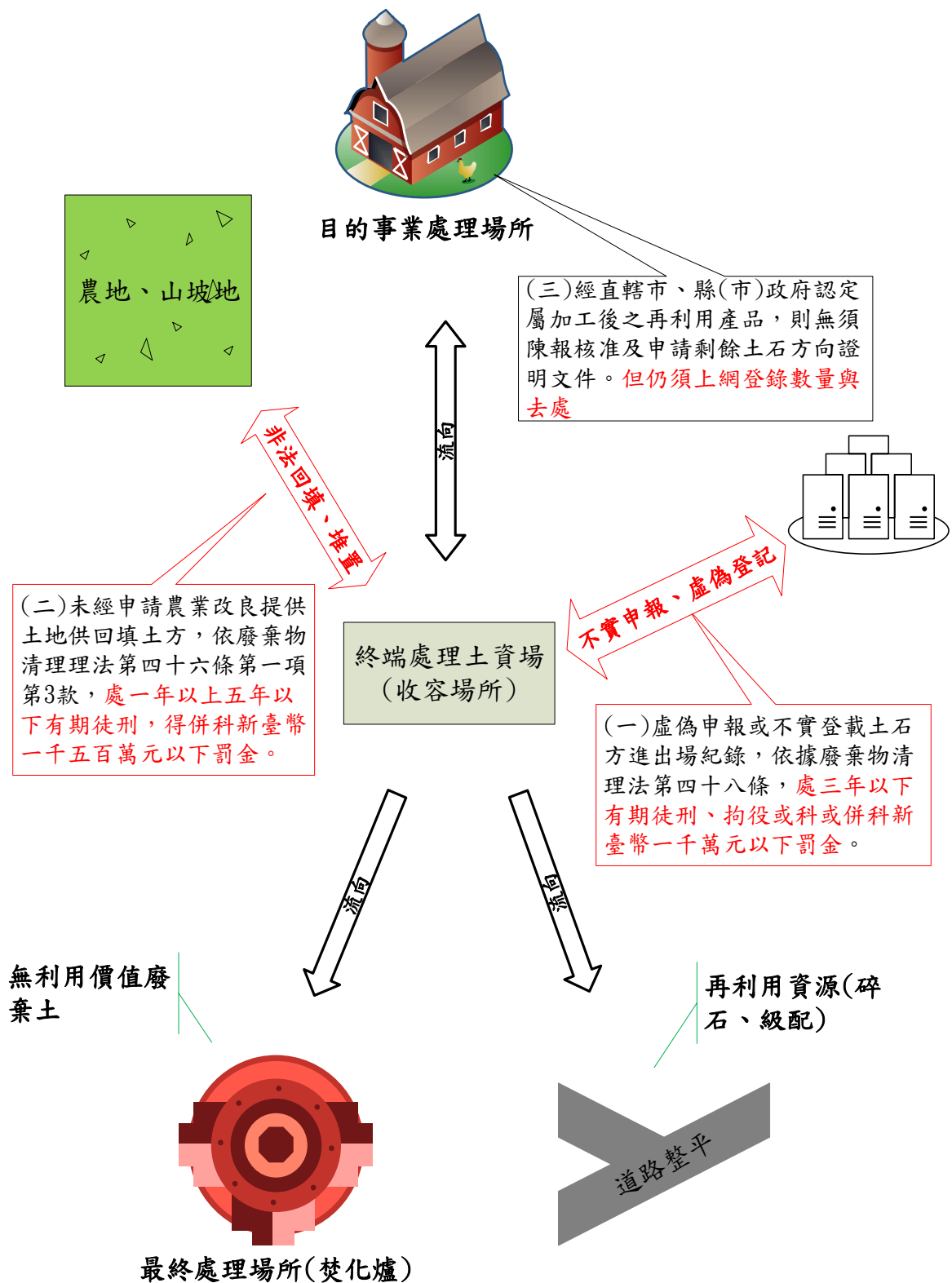


圖 16：「終端同流合汙-上下其手」模式

(來源:本文研究生彙整)

第五章 營建剩餘土石方環境犯罪之偵查策略

最高法院在 106 年判決中「廢棄物清理法所稱『廢棄物』係採相對性定義，與標的物質或物品本身於自然狀態下之屬性，並無必然關係，尚應配合處置手段、效用、利用技術、市場經濟價值等因素綜觀而定，甚至尚須考量有無污染環境之虞等因素」〔17〕，另行政院農業委員會林業試驗所副研究員王巧萍在 112 年出訪日本考察報告中也提出說明，「細究我國對於剩餘土石方定義構成要件，並非是建築工程、公共工程、其他民間工程及收容處理場所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊就必然為資源物，與廢棄物無關，必須經過「暫屯、堆置可供回收、分類、加工、轉運、處理、再利用者」方屬資源物，若未依營建剩餘土石方處理方案規定處理而「隨意棄置」、「致污染環境者」則形成一般廢棄物，可依廢棄物清理法相關罰則予以處罰」〔18〕。綜上廢營建混合物經過分類成為營建剩餘土石方及營建廢棄物，成為可再利用資源，然而若錯置、錯放在不對地方如農地、山坡地等，則該有用資源仍應視為廢棄物，依法究處。

第一節 我國營建剩餘土石方處理方針

內政部營建署於 80 年 5 月 2 日以台內營字第 914491 號函頒「營建剩餘土處理方案」，於 89 年 5 月 17 日更名為「營建剩餘土石方處理方案」，108 年 9 月 11 日修正函頒，「本方案所指收容處理場所，包括土石方資源堆置處理場（簡稱土資場）、目的事業處理場所（磚瓦窯場、輕質骨材廠、土石採取場、砂石堆置、儲運、土石碎解洗選場、預拌混凝土場、水泥廠或其他回收再利用場）及其他經政府機關依法核准之場所進行分類加工等」。其營建剩餘土石方處理方針如下 [19]：(如圖 17 所示)

- 一、承造人向直轄市、縣（市）政府申報建築施工計畫書，內容須包括剩餘土石方處理計畫。
- 二、營建工程由承造人或使用人工地實際產出剩餘土石方前，將擬送往之收容處理場所名稱、地址報直轄市、縣（市）政府備查，據以核發剩餘土石方流向證明文件；收容處理場所業者，依照直轄市、縣（市）政府或公共工程主辦（管）機關訂定經營管理及處理作業規範，發給運送剩餘土石方流向證明文件。營建工程剩餘土石方之進場處理、再利用及加工處理資料，應由經營單位逐案定期報送主管機關備查，副知該場所在地之直轄市、縣（市）政府。並於次月五日前上網申報餘土處理、轉運及再利用資料。收容處理場所主管機關應於次月上網查核餘土總量。
- 三、清運業者起運前，應核對剩餘土石方內容及運送土石方流向證明文件後，運往指定之場所處理，並將證明副聯回報承造人送請該工程主管機關查核。
- 四、直轄市、縣市政府應督促承造人於出土期間每月月底前，按運送剩餘土石方流向證明文件製作統計月報表逕向營建剩餘土石方資訊服務中心申報剩餘土石方種類、數量及去處，如有運至公共工程工地處理者，副知工程主辦單位。
- 五、營建剩餘土石方進場處理、再利用及加工處理資料，應由收容處理處場所經營單位逐案定期報送主管機關備查，副知該場所在地直轄市、縣（市）政府，並於每月 5 日前上網申報餘土處理、轉運及再利用資料。若經直轄市、縣（市）政府認定屬加工後之再利用產品，則無須陳報核准及申請剩

餘土石方向證明文件，但仍須上網登錄數量與去處。

六、違規棄置建築工程剩餘土石方者，由直轄市、縣（市）政府勒令承造人按規定回復土地使用目的與功能，逾期未清理回復得依建築法第五十八條規定勒令停工；收容處理場所經營單位違反有關規定，除依法追究外，並由原核准政府機關依相關法規辦理。

七、民間非建築工程剩餘土石方者，參照建築工程剩餘土石方處理，由直轄市、縣（市）政府辦理。但屬零星少量剩餘土石方之民間非建築工程得簡化管理規定。

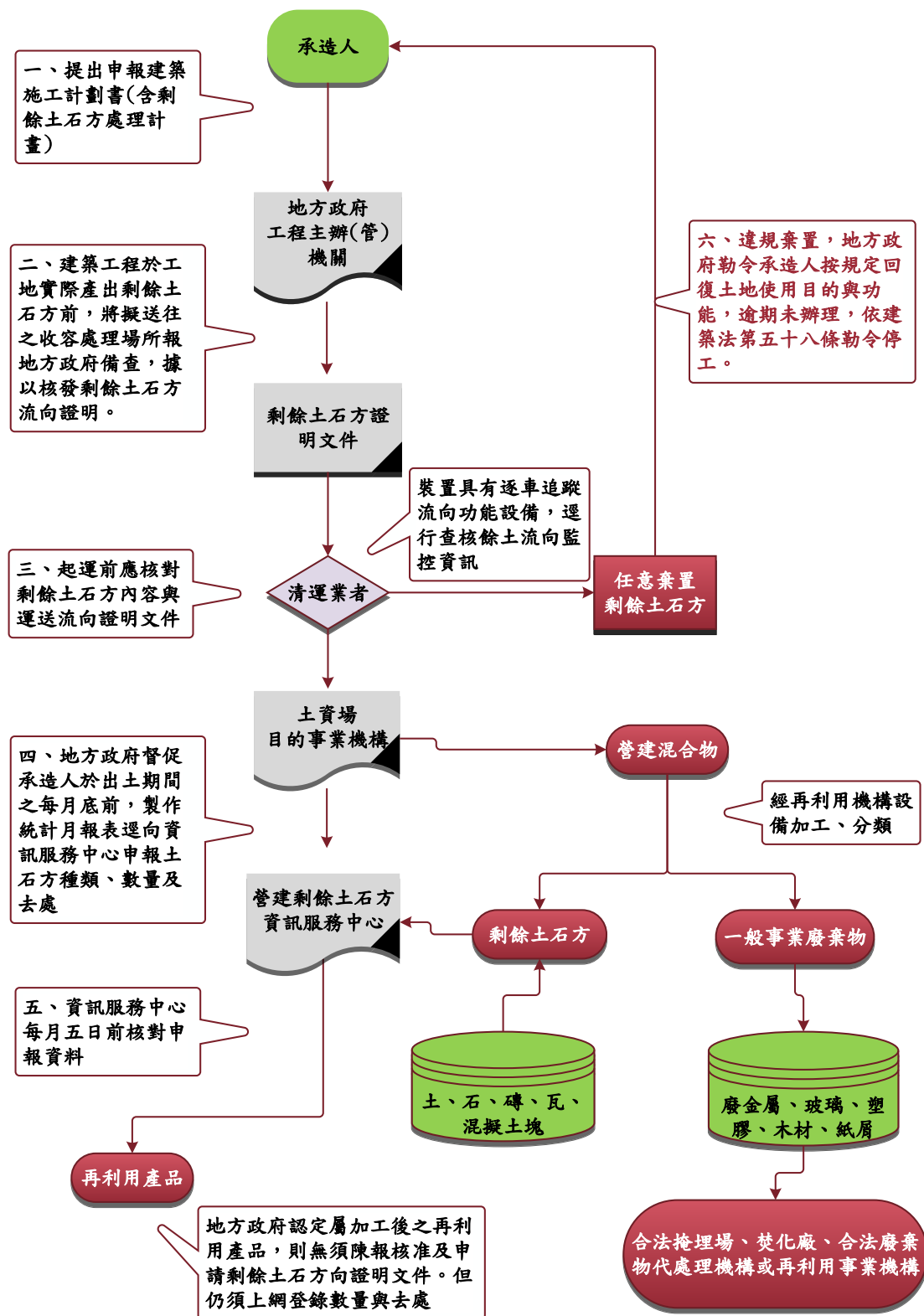


圖 17: 營建剩餘土石方處理方針流程

(來源: 本文研究生彙整)

第二節 廢棄物清理法第四十六條違法構成要件探討

《廢棄物清理法》共有六章計七十七條條文。自第五章訂有獎勵及處罰，即有行政裁罰、行政刑罰有期徒刑及併科罰金等執行業務行為違反法令規定，除處罰行為人外，法人之負責人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，亦科以各該條之罰金，違反本條之構成要件分析如下：

本條規定 6 款為處罰要件，第 1 款「任意棄置有害廢棄物」。第 2 款「事業負責人或相關人員未依本法規定之貯存、清除、處理或再利用廢棄物，致污染環境」。第 3 款「未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物」。第 4 款「未依第四十一條第一項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物」。第 5 款「執行機關之人員委託未取得許可文件之業者，清除、處理一般廢棄物者；或明知受託人非法清除、處理而仍委託」。第 6 款「公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員、或執行機關之人員未處理廢棄物，開具虛偽證明」。分述各款構成要件如下：(如表 2 所示)

- 一、任意棄置有害廢棄物：主觀要件「行為人主觀上應有任意棄置」，「且應知悉或可預見所棄置之物為有害事業廢棄物」；客觀要件「任意棄置之行為」，無積極予以後續處理之意圖或計畫，所棄置之廢棄物為具有毒性、危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物，如「有害事業廢棄物」、「有害特性認定之有害事業廢棄物」以及「其他經中央主管機關公告者」。
- 二、事業負責人或相關人員責任：本款指事業機構負責人或相關人，對其事業本身所產生之廢棄物，因執行職務未依廢棄物清理法相關規定之方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物致污染環境而言。主觀要件「對於不依規定應貯存、清除、處理或再利用廢棄物，應具有故意」；客觀要件「行為主體為事業負責人及相關人員」，所稱相關人員如實際負責人、或因受委託或授權處理事業之營運事務，而實際上舊公司運作有決定或處置權限之人〔20〕。「未依廢棄物清理法規定之方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物」。「致污染環境」，依文義解釋，係指已經造成污染環境結果者而言，屬實害犯或結

果犯，而非抽象危險犯或具體危險犯，是該罪以已實際發生污染環境之結果為其構成要件〔21〕。刑事上之「實害犯」(Real offender)與「危險犯」(Dangerous criminal)是基於行為人之行為對法益侵害之程度有無發生實害結果或僅有危險狀態所為之犯罪類型。

三、未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物：主觀要件「知其未經主管機關許可」、「有提供土地供人回填、堆置廢棄物之意」、「知所回填、堆置者為廢棄物」；客觀要件「未經主管機關許可」，旨重在未經主管機關許可，而提供土地回填、堆置廢棄物。「提供土地回填、堆置廢棄物」，處罰對象及行為，係提供土地者之提供行為，而非在土地回填、堆置廢棄物者之回填、堆置行為〔22〕。「具有管領之事實」，係以提供土地者為處罰對象，只要事實上之提供即為已足，至於是否有合法、正當之權源（如租賃、借用等），甚至詐騙所有權人同意或無權占有均非所問〔23〕。不論行為人對該土地是否有所有權、是否有權使用，也不問係供自己或他人堆置廢棄物，均無礙於本款之成立。

四、未領有許可文件清除、貯存、處理廢棄物：未依許可文件內容清除、貯存、處理廢棄物：為實務上最常引用偵辦移送起訴之法條，本款所稱廢棄物清除、處理許可文件，指依公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法核發之清除許可證、處理許可證。再利用資源則排除申領清除、處理許可證明，才可清除處理，因此該行為就不在本款處罰之列。

(一)本款前段規定 1、「應領有許可文件」處罰主體為未申請核發公民營廢棄物清除處理許可文件，而從事廢棄物清除處理「業務」者（包括自然人及法人），所謂「業務」係指個人或團體基於其社會地位反覆繼續所執行之事務而言〔24〕。2、「貯存、清除、處理」，本款犯罪構成要件行為態樣有「貯存」、「清除」、「處理」三者，(1)貯存：係指一般廢棄物餘回收、清除、處理前，放置於特定地點或貯存容器、設施內之行為。(2)清除：指廢棄物之收集、運輸行為。(3)處理：依事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第二條第 3 款規定，指「①中間處理：指事業廢棄物在最終處置再利用前，以物理、化學、生物特性或成分，達成分離、減積、

去毒、固化或穩定之行為。②最終處置：指衛生掩埋、封閉掩埋、安定掩埋或海洋棄置事業廢棄物之行為。③再利用：指事業產生之事業廢棄物自行販賣、轉讓或委託作為原料、材料、燃料、填土或其經中央目的事業主管機關認定之用途行為，並應符合規定者」。

(二)本款後段規定「未依許可內容清除、貯存、處理廢棄物」，係以已取得廢棄物清除、處理許可文件之公民營廢棄物清除處理機構，為其規範之對象，犯罪主體已具有公民營廢棄物清除處理機構之負責人或相關從業人員之身分者為限〔25〕。依許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物，課與事業端、清除、處理端均有據實申報廢棄物之產出等情形，以期相互核實。清除、處理機構應本其專業就事業廢棄物先進行確認，而不得僅依事業人員口頭陳述或依書面資料即接受清除處理，若事先未就廢棄物屬性進行確認即貿然越級清除、處理，待過程中始發現事業廢棄物之屬性與分級許可不符時（如僅領有乙級可從事一般廢棄物及一般事業廢棄物清除、處理業務，卻從事有害事業廢棄物之清除、處理），恐已對環境衛生，國民健康無可回復之損害，無礙於其故意之構成。

五、執行機關委託非法業者：本款所規範之「執行機關人員」，係指廢棄物清理法第五條第一項所稱執行機關為直轄市政府環境保護局、縣（市）環境保護局及鄉（鎮、市）公所。若無該身分縱有本款規定之行為亦無從成立犯罪。

六、機構人員開具虛偽證明：本款規定行為主體為「公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員、執行機關人員為限」，非上開身分者而為虛偽製作完成處理廢棄物之證明者，非屬本款處罰對象，惟可能成立偽造文書之罪。所稱「未處理廢棄物而開具虛偽證明」，係指處理機構於開具已妥善處理之證明文件時，實際並未收受廢棄物進場，或雖收受廢棄物進場，但未處理或尚未處理，仍開具已處理之證明文件，或所開具之證明與實際已處理之廢棄物重量或品項不一致而言〔26〕。

表2：廢棄物清理法第46條各款構成要件

(來源:本文研究生彙整)

條款	條文內容	處罰主體	要件
46 條 1 款	任意棄置有害廢棄物	任何人、參與棄置之一且共犯 (包括事業產源端)	棄置之廢棄物為具有毒性、危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物。依有害事業廢棄物認定標準，「有害事業廢棄物」、「有害特性認定之有害事業廢棄物」、「其他經中央主管機關公告者」等。
46 條 2 款	事業負責人或相關人員未依本法規定之貯存、清除、處理或再利用廢棄物，致污染環境	事業及其人員 (產源端、清除業者、處理業者、再利用業者)	事業機構負責人或相關人，對其事業本身所產生之廢棄物，因執行職務未依法致污染環境。 「致污染環境」，係指已經造成污染環境結果者而言
46 條 3 款	未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物	土地所有人、使用人(包括無權占有人)	1. 未經主管機關許可 2. 提供土地回填、堆置廢棄物
46 條 4 款	未依第四十一條第一項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理。或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物	1. 前段：無許可文件受託清理之人 2. 後段：取得許可文件之清除、處理機構。	1. 前段規定：「應領有許可文件」、「貯存、清除、處理行為」。 2. 後段規定：已取得廢棄物清除、處理許可文件之公民營廢棄物清除處理機構。
46 條 5 款	執行機關之人員委託未取得許可文件之業者，清除、處理一般廢棄物者。或明知受託人非法清除、處理而仍委託	具有執行環保局業務身分之人員	執行機關：直轄市政府環境保護局、縣(市)環境保護局及鄉(鎮、市)公所。需具備上述身分之人。
46 條 6 款	公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員、或執行機關之人員未處理廢棄物，開具虛偽證明	廢棄處理機構人員	1. 處理機構開具處理證明文件，實際並未收受廢棄物進場。 2. 雖收受廢棄物進場，但未處理或尚未處理，卻仍開具已處理之證明文件。 3. 所開具之證明與實際已處理之廢棄物量或項目不一致而言

第三節 犯罪模式之對應性偵查策略

有關營建剩餘土石方清除、處理之管理及取締方式，苗栗縣警察局於 110 年 8 月 3 日以公文函頒「取締傾倒廢棄物作業指引」，主動打擊危害環境不法行為，指導所屬刑事警察大隊、各分局分駐派出所，作為外勤員警主動查緝環保案件參考，內容有法令依據、查緝目標、執行方式、建檔與查緝運用、注意事項及行政獎勵等。但如何更深入對於犯罪者加以論罪，必須有對應性策略，如採取有效執行蒐證要領、偵訊調查重點，追查金流斷其金援等偵查工作。合法取證是一個很重要的程序，需要依據相關法律規定進行，內政部警政署於 102 年 10 月 24 日函頒「刑案現場數位證物蒐證手冊」、「數位證物鑑識程序」指導各警察機關對現場數位證物進行蒐證，提升處理能量，及查扣之數位證物，運用科學儀器與方法，蒐集、保全、分析、報告等鑑識步驟，獲取關鍵性證據。我國警察執行偵查工作時，多輔以科技器材，如遙控無人機（Unmanned Aerial Vehicle，簡稱，或稱 Drone）、遠端監看（Remote monitoring）、全球衛星定位系統（Global Positioning System，簡稱 GPS）、行車紀錄、通訊監察、行動電話定位、數位證據鑑識等，對犯罪者施以追蹤與監控，瞭解其犯罪習性進而蒐集證據，更有透過科技設備，進行犯罪現場之重建，對日後調查及審判程序保留完整的訊息。本文偵辦營建剩餘土石方違法行為，運用科技蒐證器材、追查不法金流、善用網路公開資源及檢警環平台等對應性偵查策略如下：

一、遙控無人機（Unmanned Aerial Vehicle，簡稱 UAV，或稱 Drone）：〔27〕

依刑事訴訟法第二百三十條第二項、第二百三十一條即規定司法警察官、司法警察知有犯罪嫌疑者，應開始調查。首先以警政署智慧分析資訊系統蒐集犯罪嫌疑人靜態身世背景、前科素行資料，動態生活起居、交往對象則以查訪、跟監方式，又跟監分為動態觀察、靜態觀察，無人機以高空俯瞰，並以網路傳輸影像，即時掌握嫌疑人及附近地形地物，屬於動態觀察一環，所獲得資訊提供給偵查人員分析研判之用，同時在以後攻堅位置勤務部屬也有相當大助益，因此在全國警察法規資料庫 110 年 2 月 26 日公布，「警察機關從事遙控無人機飛航活動注意事項」第三點：

「警察為維護治安、防止犯罪之必要，或為執行災害防救、偵查、調查等法定職務，得從事遙控無人機飛航活動，以進行觀察或蒐集資料」。第七點：「警察機關得視轄區環境特性與勤務需求成立遙控無人機隊編組，另有使用證照資格、操作方式、遵守事項及獎懲規定」，儼然成為警察機關執行勤務裝備之一，也是使用遙控無人機蒐證法令依據。本文下一章案例解析中在非法設置土資場一案，便利用遙控無人機進行蒐證，掌握違法面積、分析進退場時間及執行攻堅動線。如圖 18 所示。



圖 18:營建剩餘土石傾倒現場及侵害面積空拍圖

(來源:蒐證畫面)

二、遠端熱點監看 (Remote monitoring): 依警察偵查犯罪手冊第六章，實施偵查第四節:跟蹤監視「跟蹤及監視乃偵查人員對特定之人、車輛、處所或物品所為秘密、持續或週期性之觀察活動，目的在於發現犯罪嫌疑人之活動及身分等相關訊息，遠端監看為屬固定或靜態觀察，為偵查人員從某些定點持續觀察特定處所、物品或人員之狀況」。性質與路口監視器 CCTV (Closed-circuit television) 功能相同，藉由網路傳輸即時影像，或儲存在雲端，下載監看軟體 APP，在不適宜偵查人員在場監控地

點如鄉間小路、空曠地方，則可以安裝遠端監看設備，透過連續的錄影或者即時監看功能進行監控。巨大數據分析營建廢棄物傾倒處所，多數在偏遠山區，或是空曠地點，布置監控人員目標明顯不容易埋伏，因此採熱點架設遠端監視，並配合地形地物偽裝蒐集證據，有效制裁非法業者遏阻非法傾倒污染山林國土。如圖 19 所示。



圖 19：廢棄物傾倒熱點架設遠端監視動態情形

（來源：蒐證畫面）

三、全球衛星定位系統（Global Positioning System，簡稱 GPS）全球衛星定位系統：近年來結合智慧型手機與應用程式，為現今大眾頻繁運用的定位工具，儼然成為偵查利器之一，其優點為體積小、高效率、低成本，可以隱形於生活中而難以察覺。依據廢棄物清理法第三十一條第一項第 3 款，要求業者自 108 年至 111 年，共分 4 階段全面納管，取得許可營運之廢棄物清運車輛，需全數裝置即時追蹤系統（GPS），行政院環境保護署在 93 年 6 月 10 日及於 107 年 8 月 17 日（環署廢字第 1070065784 號修正）公告「應裝置即時追蹤系統之清運機具及其規定」：「所稱即時追蹤系統：指具備全球衛星定位功能、行車記錄功能與通訊功能之車載裝置，且必須通過電信法規定之電信管制射頻器材相關規定與符合現行主



交通部臺灣地區
清運機具即時追蹤系統GPS專區

[相關法規](#)
[網頁導覽](#)
[最新消息/新聞](#)
[檔案下載](#)
[車機商資訊](#)
[便民服務](#)
[問答集](#)



帳號登入 業者自然人憑證登入 業者工商憑證登入

☒ 業者
 ☐ 管理單位

帳號：

密碼：

驗證碼：  

[點選圖片變更驗證碼](#)

57

四、數位證據鑑識 (Digital Evidence Forensics)，資訊發達的時代，證據已不像以前一樣都能夠看得見，電腦裡的資訊也能夠成為法庭上的證據。數位鑑識主要是針對數位裝置中的內容進行調查，可以幫助人們了解裝置中的行為，包括使用者的行為與網路間的行為。數位鑑識之目的在於蒐集、檢驗及分析數位證據。藉由保存電腦犯罪證據，並透過電腦採集有意義的證據資訊或從片斷的資料中，描繪事件大略情形以進行現場重建。其中，數位證據也就是讓調查／採證人員透過數位鑑識的幫助，用來證明犯罪人是否真的有犯罪實證，並重建犯罪軌跡把侵犯者繩之以法的有效媒介。102年10月24日內政部警政署發布「刑案現場數位鑑識蒐證手冊」規範數位證物，1. 電腦主機：桌上型電腦、筆記型電腦及伺服器；2. 行動裝置：行動電話及平板電腦；3. 儲存裝置：外接硬碟、隨身碟、記憶卡及光碟片；4. 網路設備；5. 數位錄影錄音設備：行車紀錄器、監視器及錄音筆等；6. 電磁紀錄。主要目的：以刑事訴訟法所要求證據之取得、證據能力，乃至證據鏈之連結的規格，以標準作業程序執行搜索、扣押而取得之行動通信裝置（例如手機、行車紀錄器），透過專業鑑識工具之運作，將該等裝置內所有資訊予以備份後，從中搜尋、挑選相關情資之電磁紀錄，作為勾稽、認定為犯罪事實證據。發現違法營建廢棄物傾倒行為多數在戶外，先從現場車輛行車紀錄器、清運司機、引導者、把風人員所持用之行動電話進行取證，完整地加以擷取、備份、檢閱。取得搜索票對核心公司內部電腦(含行動電腦)、隨身碟等其他電磁紀錄，搜尋下載交易帳本(內、外帳本)、金融帳戶、所屬車隊GPS管理系統、營建廢棄物清運計劃書及員工名冊等資料，俾利比對成為證據。

五、不法金流追查：依據洗錢防制法第二條規定，洗錢定義：「所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」營建工程及公共工程有龐大資金流，營建廢棄物、剩餘土石方之清除、處理佔其中一部分，如何證明違法清

運營建剩餘土石方之來源，可從勾稽承造人、清除處理業者及回填、堆置土地所有(管理)人之間金流清查關聯性。依據警政署刑事警察局經濟科，刑案金流調閱參考專區，「不法金流調查重點，在於資金來源(如何來)或金流去向及處置(去哪裡)」等概念。刑案金流追查原則如下:1、鎖定對象包含自然人或公司行號，2、調閱資料(以錢追人、以人追錢):財金公司(開戶銀行、跨行提匯)；金融機構(開戶資料、交易明細、信用卡資料、保管箱)；虛擬貨幣交易所(轉出人/接收人姓名/接收人區塊鏈地址、可辨識之身分資訊如住居地址身分證或護照號碼及出生地)；第三方支付業者(代收款項)；財稅中心(名下動產、不動產)；集保所(股票)；IAFI財團法人金融法制暨犯罪防制中心(保險)；地政機關(不動產)；外匯局(境外匯款)；調查局(大額通貨、境外帳戶)，3、分析資料:匯款轉帳(追查流向)；現金提存有純提款(調閱影像、人車去向)，提款後轉匯(調閱傳票)，4、最後搜索扣押(協助被害人提起附帶民事訴訟)。如圖22所示。

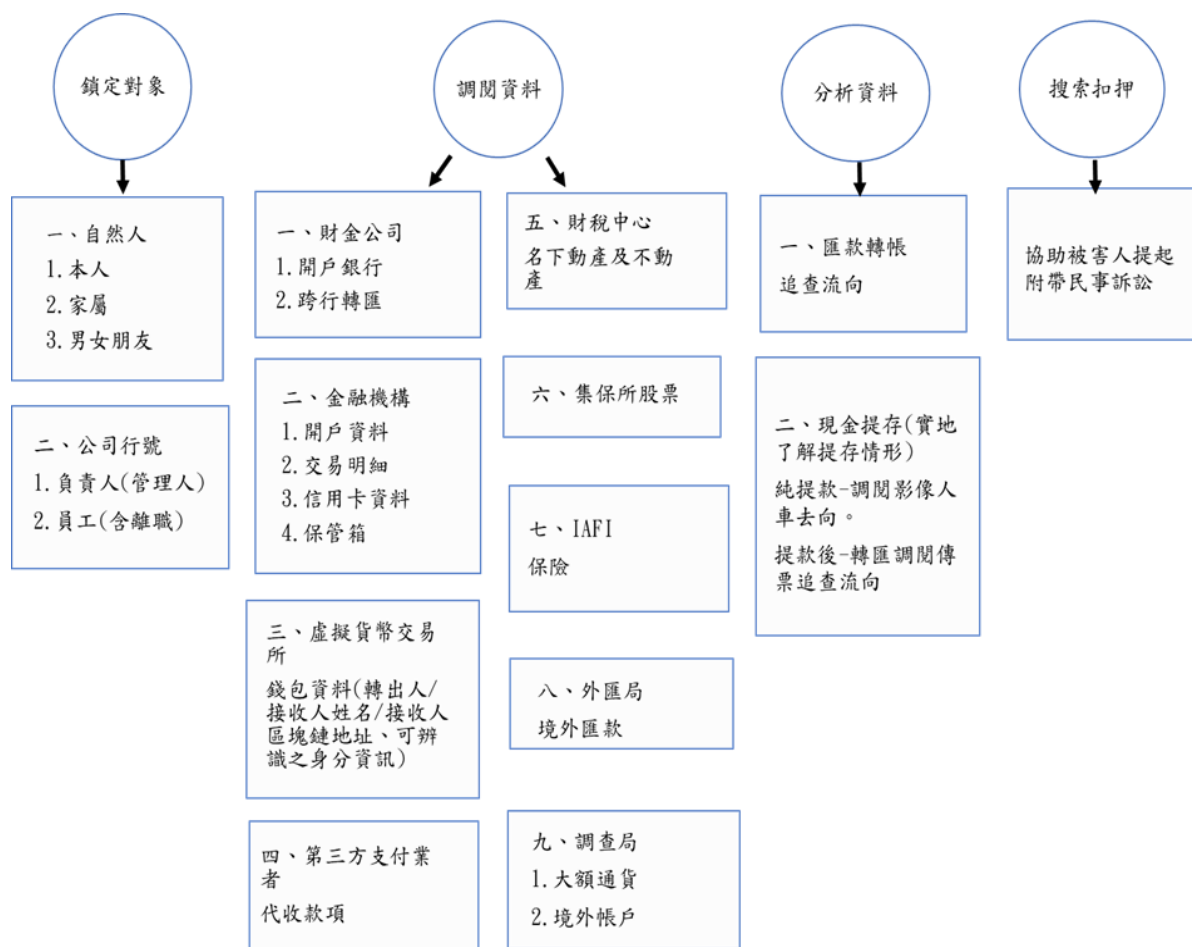


圖 22: 刑事案件不法金流追查原則

(來源: 警政署刑事警察局刑事資訊科)

六、善用網路公開資訊: 辨識申請文件合法性，公民營廢棄物清除處理許可文件及內容均為行政院環境保護署所公開之資訊，可查詢公民營廢棄物清除處理機構，許可字號、機構名稱、機構地址、負責人姓名、技術人員、機構級別、許可清除或處理項目、發證日期、管制編號、許可期限。清除處理機構廢棄物種類及代碼、許可量、清除車輛等資訊。(如圖23所示)

了解再利用資源物料種類，依據廢棄物清理法第三十九條第二項前段授權中央目的事業主管機關訂定事業廢棄物再利用管理辦法，有環境部、經濟部、農業部、內政部、衛生福利部、教育部、財政部、交通部及國家傳播委員會等。經由環境部資源循環署公開網路資訊，進入「資源再利用管理資源系統」查詢公告及附表再利用種類。(如圖24所示)



圖 23：公民營廢棄物清除處理許可文件辨識申請文件

(來源：環境部資源循環部網頁：

<https://waste.moenv.gov.tw/RWD/Qry/?page=1>〔最後造訪日期 113 年 4 月 6 日〕)

圖 24：再利用資源物料種類

(來源:環境部資源循環署網頁: <https://rms.moenv.gov.tw/RMS/>〔最後造訪日期 113 年 4 月 6 日〕)

七、檢警環調平台機制〔28〕：監控環境環保犯罪工作，是由檢察官為整合主體，統合全般機關，實施強制處分權，為行政機關排除不當勢力干擾，及集合各機關單位優勢，(一)行政環保機關：第一線稽查權、環保實務法令等專業知識、稽查經驗及技術、先進科技監控設備、環境政策形成機關、修法有權機關。(二)警察機關：現場監控、執行跟監、監聽、搜索、拘提，警力快速反應、轄區熟悉度，蒐集證據(如監視系統、行車記錄、車輛關注系統…)。(三)法務部調查局：調取金融交易資料、分析金流、帳冊及對大型公司搜索之能力。

因此在全面打擊破壞國土案件，必需仰賴「檢警環調平台機制」才能呈現出最大打擊效益，如圖25所示

檢警環林平台



圖 25：檢警環調平台架構圖

(來源:2022 年 11 月查緝及防制國土犯罪策略探討-從檢察官之跨域整合角色出發,王銘仁、朱麗娟、陳俊宏,第 58 頁)

第六章 案例解析

第一節 「源頭違約自肥-欺上瞞下」模式之案例

一、案情摘要：

違法清除、處理營建廢棄土違反廢棄物清理法、竊佔案，臺灣苗栗地方檢察署 110 年度偵字第 34** 號提起公訴。本案於 109 年 9 月間受理民眾（即地主）舉報，稱其所有座落於苗栗縣後龍鎮某處農地，遭人竊取農地砂土後回填營建廢棄土，而且在檢舉人所有之農地旁邊，另有不詳之人在其農地上面非法安置洗滌設備、轉筒式篩選機等重型機具分離砂石販賣牟利，對外招收新建、拆除工程營建廢棄土石方，分離取出有用之土石方，無法利用之廢棄土則任意傾倒掩埋，警方在接獲檢舉後立即蒐集證據，報請苗栗地檢署指揮偵辦，案經檢察官指示，同時以違反廢棄物清理法等案上線通訊監察，經過數月偵查，於 110 年 1 月 26 日由警方會同苗栗縣政府環保局、農業處等單位，持苗栗地方法院核發搜索票，查獲鄭嫌等 33 人違法清除、處理營建廢棄土及竊佔等罪，破壞面積達 6829.34 平方公尺，查扣機具及追徵不法所得新臺幣 590 萬 1,975 元，案經檢察官調查完竣偵結起訴營造業者(前端)林嫌、土資場業者(終端)鄭嫌、清除業者(清除端)謝姓兄弟等共計 4 人，餘 29 人為清運司機及土資場員工獲不起訴處份。

二、犯罪模式：

營建工地在開工前取得管制編號及提報相關計畫向主管機關審查核備後，即產出營建廢棄土，由正式規模計畫書上簽約之清除業者派車將廢土石方運至簽約之處理機構，本案因現場工地管理主任或相當層級之人未依公司清運計畫及與清除、處理機構簽立之契約行事，而私自中飽私囊勾結清運司機，合謀將有用之營建剩餘土石方運至非法土石分離場，區分出有用土石方進行販賣牟利，其餘已無法成為「產品」或是可再利用之廢土石方，則交由清運司機任意棄置在農地、窪地、魚塢或山坡地。

三、因應之偵查模式：

這類案件不容易被環保稽查單位發現，本案是民眾（即地主）土地遭不明

人車堆置廢土石，向警方報案後才發覺。若能使主管環保機關及警察機關發覺並主動調查者，除了從查緝棄置地或非法土石分離場(偽土資場)處溯源追查外，亦可從環境部公開網站勾稽比對營建廢棄土清除、處理及再利用上網申報之情形，行政單位結合警察機關共同透過行政稽核，查核比對清運車輛即時 GPS 監看行車動線及記錄，或從三聯單上比對過濾清運日期時間、車輛車號、種類（土質代碼）、數量、進場時間、簽名紀錄等，發現異常後，可利用科技偵查方式，如熱點遠端監控、車行車牌辨識系統、資料庫探勘；或報請檢察官指揮實施通訊監察、行動跟監蒐證及搜索扣押等溯源偵查，如圖 26 所示。

四、偵辦過程：

- (一) 警方受理民眾（即地主）舉報後，製作告訴筆錄，作為發動偵查依據，即向管轄地政事務所調閱「土地建物查詢資料」上登載地目、使用分區、使用地類別、面積及土地所有權人詳細資料，另派員前往實地勘察蒐證、錄影，以遙控無人機飛上空中鳥瞰全景，確認報案人所指供告訴之事屬實無誤，即以涉嫌廢棄物清理法等案報請管轄地區檢察官指揮。
- (二) 依據土石採取法第七之二條第一項「申請土石採取許可者，應檢具下列書件，向直轄市、縣（市）主管機關為之」或依苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例第二十條「申請設置土資場，應檢附相關書件向本府提出申請初審，經初審認可後再提出複審申請」。端此向苗栗縣政府函文查詢該地號有無申請土石採取或設置土資場等許可證明，以及有無查報違規告發紀錄等。確認該土地實際使用目的。
- (三) 因系爭土地地處偏僻，鄉間小路卻四通八達，空曠且無大型遮蔽物，蒐證人員無法近距離蒐證，另外發現該場區廢棄土石進場時間在晚上或凌晨，日間則由把風人員監看進出車輛，加深蒐證困難度，經由專案人員與檢察官討論後，利用深夜架設長高倍數遠端設備進行靜態監控，聲請通訊監察現譯動態跟蒐，經過數月蒐證資料，推斷被告 A 男等人到達土資場施工時間，曳引車載運營建廢棄土進場時段及承運工區。
- (四) 依據蒐證監察資料顯示，認被告鄭嫌等人已違反棄物清理法第四十六條第一項第 3 款未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物及同項第 4 款前段未依規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理等行政刑罰，經指揮檢察官指示備卷向苗栗地方法院聲請搜索票。
- (五) 由指揮檢察官召開行動期前會議，指示搜索當天現場必須事先通知主管機關環保局、農業處人員等相關人員到場共同執行，查扣現場內所有電磁紀錄、清運車輛行車紀錄器、GPS 設備及涉案人行動電話，並即時查閱翻拍，現場重型機具（曳引車、挖土機）執行扣押權責由苗栗縣政府主管環保機關認定。

五、偵破關鍵：

(一) 通訊監察：蒐證初期掌握進出車輛過濾車籍資料，發現○○環保公司出現在工地處，經調閱負責人鄭嫌通聯記錄認有涉案重嫌，立即聲請通訊監察，透過線上監察內容建構出犯罪集團網絡，推斷犯罪時程，溯源追至起運端營造業者。

(二) 運用科技：本案經架設遠端監控了解清運機具進出動線及工作時間，以及多次操作遙控無人機升空蒐證，匡列遭破壞土地面積及營建事業廢棄物棄置或回填位置，查扣清除機具砂石車或營業曳引車行車紀錄器及GPS路線、檢視駕駛人行動電話通信內容，追蹤廢棄土起運點及連結在場人涉案程度。

(三) 搜索標的：

1. 警察人員：執行查扣行車紀錄器、GPS、無線電對講機、過磅單、進出貨單、工作間內平板電腦（金流）、手抄本、現場手繪在場人相關位置，如工作項目指揮者位置、挖土機司機、清運車司機等當場簽名確認。
2. 環保局：採取土壤送驗有害廢棄物、當場認定營建廢棄土石、檢視廢棄物清除、處理許可證明、告發清除、處理業者、行為人違規事實。
3. 農業處：利用衛星定位測出經緯度，確認地目及破壞土地面積。

(四) 偵訊重點及範例：

1. 營造業者（產源端）筆錄：

(1) 詢問重點(要旨)

產出營建廢棄物或剩餘土石方為營建前端工程，營建者必須依照法令申請廢棄物之處置流向，由主管機關審認核發許可始可運作。因此查明營造者取得合法許可後與清除、處理業者之間訂立契約，故犯違背契約執行，交由第三方任意清除、處理營建廢棄土石方之犯意，提供院檢偵審依據。

(2) 筆者試擬如下之詢問筆錄供參

- ①問：營造業者名稱、營建工地位置、現場管理人、公司負責人？
- ②問：有無申請營建許可？有無提報事業廢棄物清理計畫書及營建剩餘土石方清運計畫報主管機關審查核備？（請業主提出相關公文附卷）

- ③問：該工程申報產出多少營建廢棄物及營建剩餘土石方？
- ④問：有無與清除、處理業者分別簽訂清除、處理營建廢棄物契約？
（請提出契約書附卷）
- ⑤問：清除、處理費用如何計算？如何支付？（現金、匯款）
- ⑥問：清除車輛（車號）是否為申請許可載運該工程之營建廢棄土？產源廢棄土石方是否交由簽約處理業者負責？（檢視載運土石三聯單）
- ⑦問：有無依據法令按時上網登載、查詢土石方流向？
- ⑧問：該工程營建剩餘土石方產出土質種類為何？（如代碼表）

土 質 分 類 代 碼 表

B1	岩塊、礫石、碎石或沙	B4	黏土質土壤
B2-1	土壤與礫石及沙混合物 （土壤體積比例少於 30%）	B5	磚塊或混凝土塊
B2-2	土壤與礫石及沙混合物 （土壤體積比例介於 30% 至 50%）	B6	淤泥或含水量大於 30% 之土壤
B2-3	土壤與礫石及沙混合物 （土壤體積比例大於 50%）	B7	連續壁產生之皂土
B3	粉土質土壤（沉泥）	B8	營建混合廢棄（磚、混凝土塊、沙、木材、金屬、玻璃、塑膠等）

PS. 建築物拆除工程應至縣府申報『營建廢棄物處理計畫書』。

2. 清運司機筆錄：

(1) 詢問重點(要旨)：

為了即時掌握土石方來向、去向及與本案之關聯性，調查駕駛清運載具(砂石車、曳引車)司機，客觀行為自清運土石方起運處運至終端收土點卸貨，並取得相當酬勞等。主觀上明知清運物質為廢棄土石方，

清運者無申請清除許可而從事清除廢棄物業務，藉以判斷為本案共犯。

(2)筆者試擬如下之詢問筆錄供參：

- ①問：駕駛清運載具車種、噸位？車號、拖板子車號？車隊名稱、通訊暱稱（如苗仔..）？
- ②問：於何時、從何處出發？何人提供路線，欲載往何處卸貨？
- ③問：有無隨車攜帶「廢棄物產生源隨車證明文件」、裝設 GPS 並維持正常使用？
- ④問：裝載何種廢土石方物料（土質分類代碼 B1-B8 類）？出料前有無檢視貨單（聯單）內容及簽名確認？
- ⑤問：運費如何計算（每車、每立方米多少錢）？月結或是算趟（領現金）？向何人請領？
- ⑥問：到達卸貨現場與何人聯繫？聯繫方式（LINE、電話、無線電）？
- ⑦問：卸貨現場何人簽收聯單（或送貨單）？有無支付費用？聯單（或送貨單）如何繳回？
- ⑧問：從何日開始清運？每日幾趟？總共清運幾趟？（可從 GPS 紀錄、行車紀錄器或行動電話通信紀錄突破）
- ⑨問：與起運端之營造業主關係？與終端土資場收土業者關係？

3. 收土端（偽土資場）業主筆錄：

(1)詢問重點(要旨)：

本案處理端，調查主觀明知無主管機關許可及處理契約者，不得從事處理廢棄物之行為，及客觀土資場內設備逐一說明用途，供檢方認定有無實際營運之事實。

(2)筆者試擬如下之詢問筆錄供參：

- ①問：土地所有權人？何時簽訂契約？租賃目的？
- ②問：土資場內輸送機、挖土機等重型機具何人所有？逐一說明各機具在場內運作方式及何用途？（證明場內實際違法運作）
- ③問：有無向主管機關申請許可設立土資場或登記為目的事業處理場所（如：磚瓦窯場、輕質骨材廠、土石採取場、砂石堆置、儲運、土石碎解洗選場、預拌混凝土場、水泥廠或其他回收再利用場）？有無依

規定以網路傳輸方式申報營運紀錄？

④問：本案營建剩餘土石方產源處？是何種廢土石物料（土質分類代碼 B1-B8 類）？

⑤問：你與土石方產源處何關係？有無簽訂廢棄物處理書面契約？總共進土多少立方公尺？每立方公尺進價多少錢？

⑥問：本案廢棄土進場後如何處置？是否利用以上機具進行分類？分類後可再利用砂土做何用途？無可再利用廢棄物料如何處置？現存無可再利用廢棄物料多少數量？置放何處？

⑦問：清除運送營建廢棄土車輛（車號）何人雇用？車隊名稱？進場時你有無收取費用？上述車輛已經進場幾趟？（檢視載運土石三聯單）

4. 在場人筆錄：

(1) 詢問重點(要旨)：

現場證人，證明現場營運狀況，連結涉案相關人車分工行為。

(2) 筆者試擬如下之詢問筆錄供參：

①問：收土端業主何人？受雇何人？當日在場從事何工作？業主有無告知你工作項目？

②問：雇用業主有無提供勞、健保費用？何時開始受雇？每日工作時間？薪資如何計算？何人支付？

③問：本案廢土石方來源？是否知道未依規定申請清除、處理廢棄物許可，不得從事清除、處理業務？

④問：在場人每人工作項目為何？現場重型機具各操作項目為何？

六、案例分析檢討：

(一) 本案歷經 3 個月蒐證調查，期間運用科技偵查及通訊監察，鞏固犯罪事證之後，聲請搜索票等令狀，執行強制處分，現場查扣違法業主犯罪用重型機具，以數位鑑識突破在場人心防，溯源追查廢棄土方營造源頭，之後雖再以數位鑑識過濾扣案平板電腦等電磁紀錄，陸續調查帶回 33 人，最後僅起訴營建商、清除業者及土資場負責人等 4 人，其餘均不起訴。

(二) 營建廢棄物依法申請進入土資場或目的事業機關分類後屬可再利用資源，業者常以合法「產品」之詞來掩飾非法載運、堆置，本案在搜索現

場立即檢視通信紀錄掌握出土產源營造業者，指揮員警到營建出土處查扣相關出土紀錄及實際挖墾之事證，串聯清除運輸業者與營造業者之間犯行，致使雙方無法卸責，查緝能量貴精確蒐證及快速反應。

(三) 當時檢視在場清運車輛 GPS 紀錄，雖立即掌握出土營造端，但未將該涉案車輛 GPS 扣案鑑識歷史紀錄，被告僅坦承一次性犯罪事證，無直接證據證實曾多次反覆清運土石方之行為，因此檢察官不足以認定清運司機主觀上有認識非法清除廢棄土石方之犯行。

(四) 執行前會議召開，僅要求執行單位警察機關到場，未同時邀請縣政府主管環保單位橫向交涉共同研商，致使搜索現場主管機關環保局未發揮功能，推詞該土石方為營建剩餘土石，屬再利用資源，非環保局業務範疇，且未積極協調其他局處到場協助。

(五) 搜索現場犯罪用之大型機具如挖土機、固定式洗滌碎石機，專案小組及主管機關均無財力查扣移置大型贓證物，依據刑事訴一百四十條第二項「不便搬運或保管之扣押物，得命人看守，或命所有人或其他適當之人保管。」因此僅能將上開供犯罪所用之機具責付業主代保管。

第二節 「隱匿流向證明-閃躲迴避」模式之案例

- 一、案情摘要：營建捐客涉違反廢棄物清理法案，經偵查後認罪嫌不足，以臺灣苗栗地方檢察署 110 度偵字第 22**號不起訴處分。本案被告張○文為苗栗縣銅鑼鄉某村長，利用熟悉村里轄境，農地、窪地分布及土地所有人之便，煽惑土地所有人之親友被告徐○東、陳○材、張○惠提供苗栗縣銅鑼鄉九湖南、北段農牧用土地，在媒介非法清運車輛將營建剩餘土石方載至上開土地傾倒、堆置。檢察官最終不起訴理由「係經檢察事務官會同苗栗環保局人員至系爭土地隨機指定多點開挖，結果均為判定為土方，並委請第三方檢驗股份有限公司採樣檢測確認土壤無重金屬超標等情事；清運司機雖無證明文件駕車載運土方，然觀以苗栗縣環保局開立之苗栗縣事業廢棄物處理稽查紀錄工作單之紀錄及查獲現場照片，顯示所載之物為土方，因無其他證據可資證明該等土方屬廢棄物，難以論被告張○文等人違反廢棄物清理法罪嫌」。
- 二、犯罪模式：從事營建廢土捐客之行為人，首先發掘崎零農地、高地差山坡地或廢棄魚塢等無生產用土地，再以免費運送乾淨土填平土地缺口，游說地主提供，或明知無人監管之山林國有土地，媒介無申請清除、處理許可文件之自營曳引聯結車、大貨車等，回填營建廢棄物及剩餘土石方(，捐客針對車隊按車次抽取填土費用，自營車隊則向產源處(俗稱土頭)收取清運費，土地所有人(土尾)提供土地，無須支付任何填土及運輸費用，三方各自獲利。
- 三、因應之偵查模式：本案係由捐客從中媒介，三方均默認營建剩餘土石方來源無關法令限制，運送端(司機)、棄置端(地主)、仲介端(捐客)各自獲利，此類型因侵害鄰近地主耕種或影響用路人行車安全，才會接到民眾舉報或向警方報案，行政機關本於權責立即實施現地勘查，認有違法者依法告發。警方因應偵查方式，以制服警力實施交通稽查手段，於聯外重要路口、或是農業、山坡道路上攔查大型營業曳引車、砂石車或環保清除車輛，配合環保署建置之清除車輛 GPS 監控系統，運用環域監督分析，或由清運業者、駕駛司機手機通訊紀錄上，監督廢棄土石方流向。發現棄置廢

棄土石方現場，視為刑案現場處理並通知相關權責單位到場，大膽假設，小心求證，全面錄影蒐證，建立關聯性結構關係後，陳報刑責區偵查隊立案偵辦，並應與行政機關資源互助，再由管轄檢察機關指示偵辦方向。如圖 27 所示。

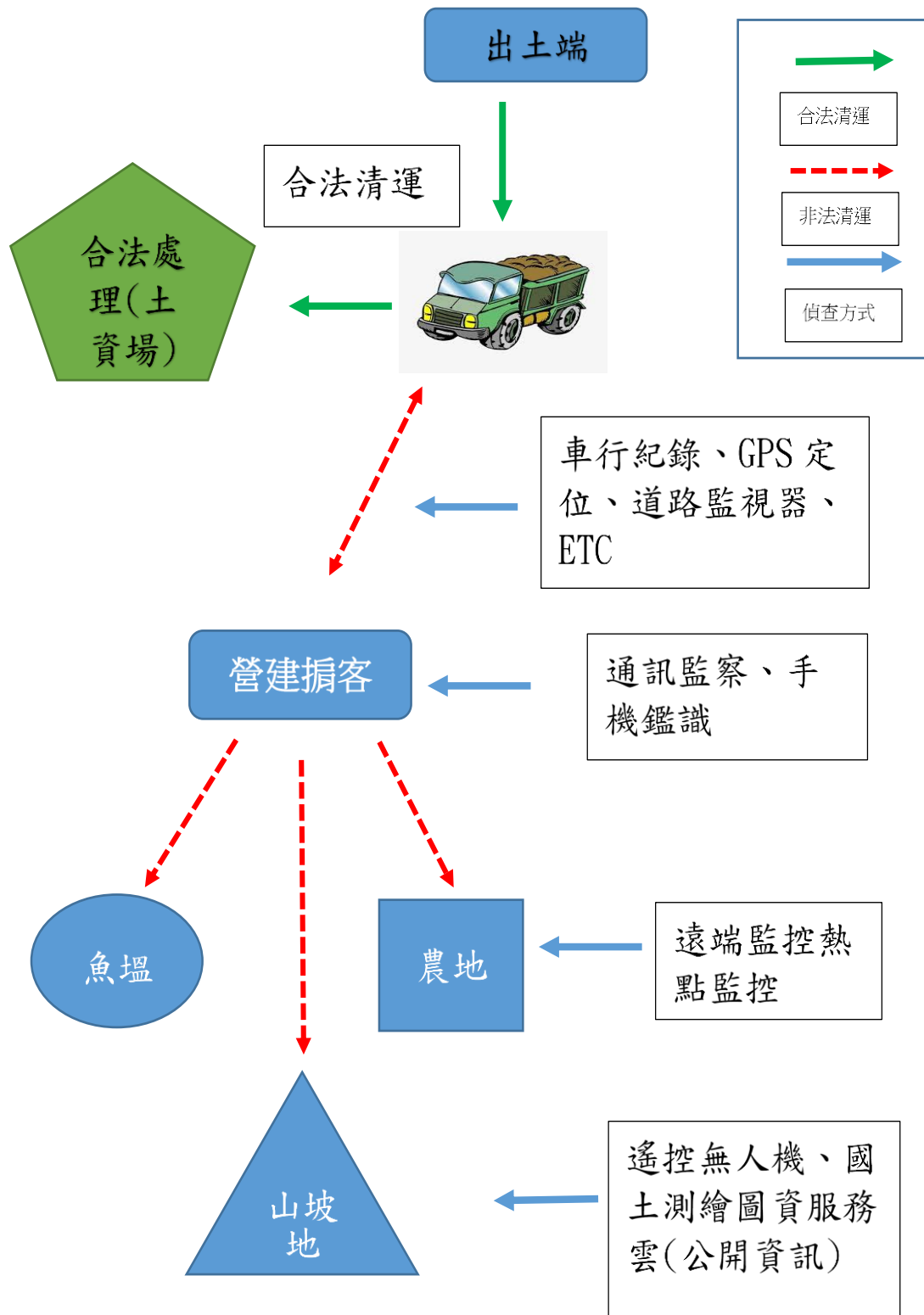


圖 27：「隱匿流向證明-閃躲迴避」模式之案例

(來源:本文研究生彙整)

四、偵辦過程：

- (一) 本案為苗栗縣刑事警察大隊查獲竊盜砂石現行犯偵訊時供述，伊與被告張○文兩人共謀盜採砂石，且將營建廢棄土石方回填在其村莊農地賺取不法利益之情節，經探查發現張嫌之胞兄從事土地買賣、營建整地等工程，有管道接觸營建或拆除工程，張嫌則以村長身分，藉機充當仲介將營建廢棄物或剩餘土石方，傾倒回填在農地或山坡地，污染農地及破壞水土保持，從中賺取不法所得。
- (二) 被告張○文為現任村長，鄉村部落人口稀少，且都是親朋好友，不易蒐集證據，而且行政機關稽查受制於民意機關，功能不易彰顯，此時偵查人員必須運用科技偵查，架設熱點遠端監控、遙控無人機高空蒐證，調閱路口監視器，聲請通訊監察，先期掌握侵害土地位置、面積及清運交通工具等。以空拍機取得遭傾倒之土地位置經緯度，函請苗栗縣政府農業處或苗栗市地政事務所提供土地地號及所有人資訊，運用網路公開資訊「內政部國土測繪圖資服務雲（簡稱圖資服務雲）」調閱前、後衛星圖比對相異處。
- (三) 函文主管機關查詢有無申請農地回填，水土保持計畫及廢棄物清除、處理許可文件等。

五、偵破關鍵：

- (一) 搜索前：蒐集各行為人交往背景，經濟來源，工作場域，與主嫌張○文關係。與縣（市）政府主管機關橫向聯繫並告知目的，藉此提供資訊，資源分享，執行時必須會同行政主管機關，因違（規）法之認定由主管機關負責，並且開立稽查紀錄表，對於犯罪事證明確，例如非法堆置事業廢棄物，掩埋事業廢棄物等，違反行政刑罰，則交由警方依法偵辦，有提供土石方來源，單純回填、堆置違反行政罰部分，由環保主管機關處置。
- (二) 戶外搜索，現場先由環保機關認定廢棄土石方種類後，據以偵辦。再由警方詢問在場人載運司機自願性同意搜索手機通訊，出貨簽單或營建剩餘土石方運送三聯單等資訊，連結所載運之廢棄土石方產源處，例如

營造建築、磚瓦窯場、輕質骨材場、土石採取場、砂石堆置、儲運、土石碎解洗選場、預拌混凝土場、水泥廠及其他回收再利用處理場所等，推判案發現場回填、堆置之廢土石方的來源、去處是否違反廢棄物清理法或其他相關行政法令規定。

(三) 偵訊重點及範例：

1. 司機筆錄：

(1) 詢問重點(要旨)：

調查主觀上明知無申請清除許可文件不得從事清除業務，證明以清除清運輸廢棄土為業，藉以判斷違法行為。

(2) 筆者試擬如下之詢問筆錄供參：

- ①問：駕駛清運載具車種、噸位?車號、台車暱稱(如苗仔..)、車隊名稱?
- ②問：你是否以清除運輸土石方為業?自營或是靠行(公司名稱)?
- ③問：何建築委託由你(公司)清運營建廢棄物?雙方有無簽立清運契約?是否向主管機關申請清除許可證明?
- ④問：你是如何知道該土地接受回填或堆置廢土石方?
- ⑤問：裝載何種廢土石方物料(土質分類代碼 B1-B8 類)?是否從土資場或目的事業處理機構(磚瓦窯場、輕質骨材場、土石採取場、砂石堆置、儲運、土石碎解洗選場、預拌混凝土場、水泥廠及其他回收再利用處理場所)運出?出料前有無提示貨單(聯單)經你檢視後簽名確認?
- ⑥問：有無隨車攜帶「廢棄物產生源隨車證明文件」?該清運車輛有無裝設 GPS 並維持正常使用?
- ⑦問：於何時、從何處出發?何人提供路線，欲載往何處卸貨?
- ⑧問：運費如何計算?已經獲利多少?
- ⑨問：你們三方(地主、司機、仲介者)是如何聯繫?利潤(獲利)如何分配?

2. 土地管理人筆錄：

(1) 詢問重點(要旨)：

處理端（收土），調查主觀上明知未經申請許可不得回填、堆置廢土石方或營建剩餘土石方，及連結清運司機與仲介掇客間三方獲利關係。

(2)筆者試擬如下之詢問筆錄供參：

- ①問：土地地號？登記地目？面積？是否為所有人或持分人（承租人、管理人）？何時取得該筆土地使用授權？
- ②問：有無向主管機關申請土地改良、回填或堆置等許可證明？
- ③問：現場之廢棄土石方物料為何類？（土質分類代碼 B1-B8 類）廢土石方從何處而來？
- ④問：從何時開始施作？與出土端有無契約關係？
- ⑤問：挖墾面積？回填面積？獲利多少？
- ⑥問：何人仲介廢土石方運至該你所管理之土地上回填、堆置？之間對價關係？
- ⑦問：你們三方（地主、司機、仲介者）是如何聯繫？利潤（獲利）如何分配？

3. 掇客（仲介）筆錄：

(1)詢問重點（要旨）：

調查仲介者主觀上明知為營造、拆除工程之營建廢棄物及剩餘土石方種類，並且明知土地所有人（管理人）未向主管機關申請許可證明，或該回填、堆置之剩餘土石方均不得作為回填、堆置農地、山坡地等土地所用，另連結出土端、清運司機及收土端（地主）三者間獲利關係。

(2)筆者試擬如下之詢問筆錄供參：

- ①問：你如何掌握出土端（營造、拆除業者）、需土端（土地所有人）及清運端（運輸車隊、司機）之需求？
- ②問：仲介何種廢土石方物料？（土質分類代碼 B1-B8 類）
- ③問：你所仲介之土質有無經過土資場或目的事業處理機構（磚瓦窯場、輕質骨材場、土石採取場、砂石堆置、儲運、土石碎解洗選場、預拌混凝土場、水泥廠及其他回收再利用處理場所）進行分類再利用？
- ④問：回填、堆置之土地所有人及廢土石方清除處理業者有無向主管機關申請許可文件？雙方有無簽立清運或買賣契約？

⑤問：清運司機是如何前往出土端（營建地）運土及運至收土端（農地、魚塭或山坡地）？何人指揮、引導？

⑥問：你們三方（地主、司機、仲介者）是如何聯繫？利潤（獲利）如何分配？

六、案例分析檢討

（一）檢視當事人通訊紀錄，立即隔離偵訊，釐清在場人相關工作項目，受制何人，進而連結三方（地主、司機、仲介者）之間犯意聯絡，防止勾串證據。

（二）要求清運司機提出載運土石方證明文件，應同時訊問出土端位置及現場聯絡人電話，立即要求提供營建工程剩餘土石方流向證明三聯單，以傳真或通訊軟體等方式傳送，所得文件下載列印附卷，並立即運用科技偵查方式調閱車行紀錄、GPS 行車軌跡、車輛辨識系統，來證明司機供詞。

（三）主管環保機關人員經經警察機關通知到場後，消極態度僅以目視判定現場物料是否為廢棄物，開立事業廢棄物處理稽查紀錄工作單註明現場狀況。如圖 28 所示。登載紀錄內容常以「現場有回填土方，非屬廢棄物之範疇，疑為土地違規使用，函請本府農業處依權責核處」等字樣，並無積極採集土壤利用儀器初驗有無毒物反應及註明現場廢土石方之種類，供在場警調人員據以偵辦，導致執行查緝成效不彰，有鑑於此，必須將這些行政怠惰之行為由警察機關主動提報於縣政府治安會報，凸顯問題一起正視面對，才能提高跨機關共同合作打擊環保犯罪效果。

苗栗縣事業廢棄物處理稽查紀錄工作單

KW 212015

機構類別		☐ 事業機構 ☐ 清除機構 ☐ 處理機構 ☐ 再利用機構 ☐ 其他_____									
稽查時間		年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分									
稽查對象	機構基本資料	名稱		順利利篩工廠						管 制 號	
		行業別			登記(許可)字號			電 話			
		機 構 地 址									
		稽查執行地址		後龍鎮							
	負責人(代表人)基本資料	姓 名				性 別		出生日期	年 月 日		身 分 證 號
住 居 所										電 話	
稽查類別		☐ 例行稽查 ☒ 陳情案件 ☐ 專案(專案編號: _____) ☐ 交辦稽查 ☐ 會勘案件 ☐ 申請案件 ☐ 改善期限屆滿查驗(原稽查不合格日期: ____年__月__日) ☐ 其他_____									
違反法條		☐ 違反廢棄物清理法第 _____ 條 _____ 項 _____ 款規定 ☐ 違反事業廢棄物貯存清除處理方式及設施標準第 _____ 條 _____ 項 _____ 款 _____ 目 ☐ 違反公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第 _____ 條 _____ 項 _____ 款 ☐ 其他法令: _____									
稽查或處理情形:											
稽查結果		☐ 稽查時符合標準或規定 ☐ 規避、妨礙或拒絕攔檢、檢查、採樣或命令提供有關資料 ☐ 列管 ☐ 告發 ☐ 採樣送驗 ☐ 停工或關廠 ☐ 稽查當時尚於改善期限中 ☐ 其他_____									
事業代表意見:											
稽查人員簽名:				會同單位人員簽名:				事業代表簽名:			

第一聯：存承辦人員(白)

第二聯：存檔備查(淺藍)

圖 28：苗栗縣事業廢棄物處理稽核工作單

(來源:本文研究生彙整)

第三節 「終端同流合汙-上下其手」模式之案例

- 一、案情摘要：偽地主涉違反水土保持法案，臺灣苗栗地方檢察署 110 年度偵字第 22**號提起公訴。本案位於苗栗縣後龍鎮過港段 00 等地號等 11 筆土地，內含國有土地，徐嫌等人僅於 11 筆土地內佔有其中一小筆，因此在眾多親屬分割持分土地之際，且持有人多為年邁老人家，或旅居在外之親族，無人可監督管理，基於占用他人山坡土地堆積土石犯意，未經全體地主同意，與不知名之環保公司簽訂購土買賣合約，及擬定虛偽水土保持計畫書向主管機關申請土地變更使用，趁機大量引進廢土，填土期間雖有主管機關環保、農業、水保科稽查人員到場，惟地主當場填土同意書及購土證明，稽查人員竟未加以查證，僅就其業管部分開立勸導單草草結案，致使傾倒廢棄營建剩餘土石方近 18 萬立方米之多，無視對於生態環境及污染水源等重大影響。警方調查後，以涉嫌違反廢棄物清理法、水土保持及竊占等違法事實移送檢察署偵辦，惟最終檢察官偵查結束僅違反水土保持法起訴行為人。
- 二、犯罪模式：土地持分人在未取得全部所有土地持分人之同意，以虛偽農地改良、製作水土保持計劃書或申設土資場等，向主管機關提出申請，在等候公文往返時間，與清除業者簽訂土石買賣契約，充當廢棄土石方終端處理機構，提供土地堆置營建廢棄土石方，當稽查人員或警察機關檢查時，假意提出申請土地改良或水土保持等待審核之公文或購土買賣定型契約書。如圖 29 所示。表示自己為合法施作，若稽查人員或不識法規命令之警察人員，疏忽不察任其繼續施作，當有權人提出異議時，再返回查緝卻早以逃之夭夭，錯失良機且難以追訴。

砂土購買協議書

立同意書人：

甲方：[redacted]
乙方：[redacted] 公司

負責人：[redacted]
負責人：[redacted]

茲經雙方同意成立砂土買賣協議，協定事項如下：

- 一、 以方承購數量約計 800 立方米，砂土每立方米 30 元。
- 二、 唯恐口說無憑，特例此協議書壹式貳份，甲、乙方各執壹份為憑。
- 三、 乙方自行載運。

立協議書人：

甲 方：
統一編號：
代表人：
地 址：
電 話：05

乙 方：
統一編號：
代表人：
地 址：
電 話：0

中 華 民 國 [redacted] 年 [redacted] 月 [redacted] 日

圖 29：堆置購土買賣定型契約書

（來源：本文研究生彙整）

三、因應之偵查模式：合法掩護非法，以假資源「產品」、「土地租賃契約書」示等方式。如圖 30 所示。都是營建廢棄物棄置手法，由於部分小地主參與其中，利用向主管機關申請土地改良回填等候公文往返時間空檔，大量引進廢土石方，不分日夜進場傾倒，當行政機關受理民眾檢舉或警察機關主動發現時，所有人地主或管理人會向稽查或警察人員提出向主管機關申請改良施作之公文及土地租賃、購土買賣等契約書企圖混淆，而稽查人員或警察人員無法立即辨識契約真偽，僅以目視判斷是否為營建廢棄土石方。復經由主管環保機關認定、採樣及開立事業廢棄物處理稽查紀錄工作單，在由地政事務所實測衛星定位及丈量傾倒面積，現場拍照錄影，及檢視是否申請符合土資場設置標準⁴。俟主管機關依據現場採樣物料、申請程序、佔地面積認定後，涉及行政刑罰者則由行政機關以函文向地方檢察署告發或轉請警察機關偵辦，因應偵查方式，以空拍機拍攝侵害土地面積及現場態樣，在清運車輛必經之處及堆置廢棄土石方現場架設遠端靜態監控，再以動態行動跟監追蹤廢棄土石方起運處。之後將蒐集資料透過「檢警環調」平台，經由執行搜索、扣押，清查金流、物流等全面性查緝行動，破除假「再利用資源公司」及「偽地主」之行為。如圖 31 所示。

⁴ 苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例第 24 條 收容處理場所得依建築法規設置辦公場所外，應設置有下列各項設施並維持正常運作：

- 一、於入口處豎立標示牌，標示核准文號、核准營運功能、接受土石方種類、使用期限、範圍、管理人及聯絡電話。
- 二、於土資場周圍應設置除綠帶外，應有圍籬或圍牆等隔離設施予以隔離。
- 三、出入口應設有車輛清洗設施及處理污水之沈澱池。
- 四、應有防止砂土飛散及導水、排水設施。
- 五、封場時，應覆蓋五十公分以上之土壤，並應回復原編定規定使用。
- 六、於場區內應設置遠端監控資訊及紀錄設備。

前項第二款所稱綠帶寬度至少三公尺以上，並得以原有林木予以保留或種植樹木。

土地租賃契約

出租人 [REDACTED] (以下簡稱甲方)

承租人 [REDACTED] (以下簡稱乙方)

關於土地租賃事項，訂立本契約，以資共守，其約定條款如下：

一、租賃物標示：

苗栗縣後龍鎮 [REDACTED] 四筆

二、租賃期間：自民國 [REDACTED] 年 1 月 5 日起
至民國 [REDACTED] 年 1 月 4 日止，共計 5 年。

三、租金：每年租金新台幣 伍萬 元，自簽約起租金為每年一付。

四、乙方就租賃物限於 申請露營區休閒
之用，非經甲方書面同意不得變更用途。甲方交付之租賃物尤應合於約定之使用，並應於租賃關係存續中，保持其合於約定使用之狀態。

五、乙方非經甲方書面同意，不得將租賃物全部或一部轉租、出借或以其他方式讓與他人使用。

六、乙方不得在承租之土地上建築房屋或添設其他工作物。

七、乙方如因使用便利臨時搭設之籬笆或遮蓋物，應限於與租賃用途有關，並於租賃關係消滅時自行拆除，回復原狀，將土地交還與甲方，不得要求任何補償。

八、租賃期間內，甲方應擔保第三人就該租賃物，對於乙方不得主張任何權利，否則應由甲方負債務不履行責任。

九、租賃期間內，租賃物之土地賦稅及應納之一切稅捐由甲方負擔，乙方之營業行為所課之稅捐及費用由乙方負擔。

十、租賃期間內乙方對租賃物應負善良管理人之注意義務，於承租之土地不得有放置爆炸性或危險性之物品，否

則因而發生之損害由乙方負責。

十一、本契約租賃期限未滿，一方擬終止契約時，須得對方之同意。

十二、承租人如覓有保證人，與被保證人負連帶保證責任。

十三、本契約規定未盡事宜，悉依民法及土地法之規定。

十四、逕受強制執行事項：

十五、其他約定事項：

1. 在承租期間(含申請期間)如有認何違規違法承租人需承擔所有責任與賠償概與出租人無關。

2. 本合約到期如無違法使用，甲方同意本合約續延，其延長期限為 5 年。

出租人

身分證號：

住址：

承租人

身分證號：

住址：新

中 華 民 國  年 1 月 5 日

圖 30：回填、堆置土地租賃契約書

(來源:本文研究生彙整)

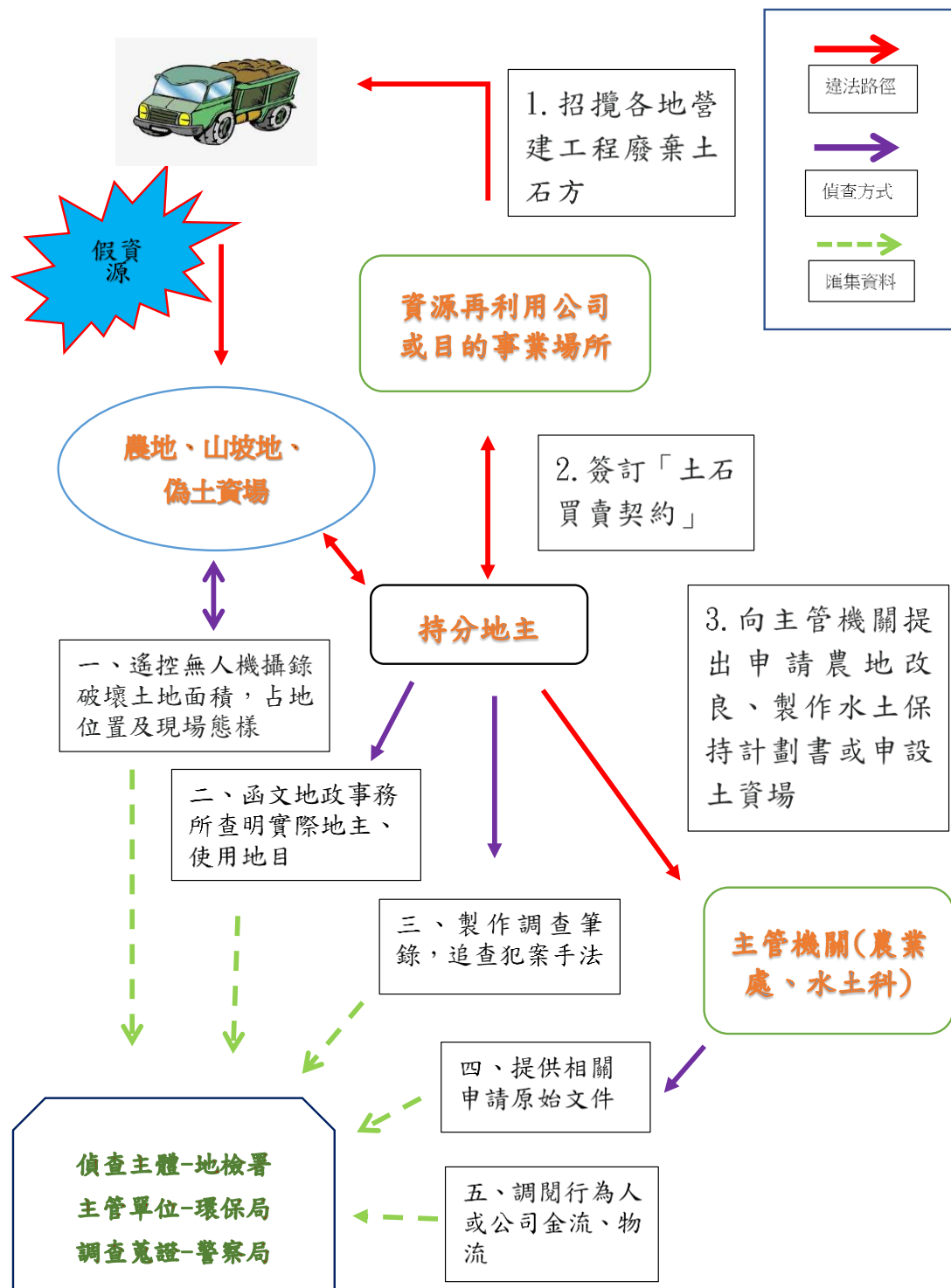


圖 31:「終端同流合汙-上下其手」模式之案例

(來源:本文研究生彙整)

四、偵辦過程：

- (一) 查行為人為系爭山坡土地其中一小部分地主身分，利用親屬間分割持分土地，且多為年邁老人家，或旅居在外之親族，多數族人並不知擁有該筆持分土地座落在此，趁隙在無人可監督管理之際，與不知名環保公司虛偽簽訂「土石買賣契約」，大量引進廢棄營建剩餘土石方傾倒於該山坡地上，非法賺取收容處理廢土石方費用。
- (二) 案經警察主動發掘偵辦，了解當時行為人在整地傾倒廢土石方期間，主管機關環保局、農業處、水土保持科稽查人員曾有到場，惟地主當場提出「相關公文及購土證明」，稽查人員竟未加以查證，僅就其業管部分開立勸導單後結案。復由警察機關再次通知縣（市）政府相關局處共同會勘，得知行為人並未合法申請水土保持，且侵占國有土地及其餘親屬間山坡土地，據以偵辦。
- (三) 由於徐嫌等人發現警方調查則立即停止所有載運廢土石車進場，現場已無具體違法時，經警方請求主管機關環保局採樣送驗，地政事務所則丈量侵害面積，水土保持科調查有無申請申設土資場、土石方回填及水土保持計畫等資料，之後以刑案通知方式通知徐嫌等行為人、所有地主及環保公司到案接受調查，發現徐嫌是利用行政機關各自為正心態，橫向聯繫管道不良及地主皆在外地及年邁老人之情狀，順勢提供山坡土地供不特定之載運廢土石方進入傾倒，並坦承部分犯行。
- (四) 本案雖將徐嫌等人依涉嫌違反廢棄物清理法、水土保持及竊占等違法事實移送檢察署偵辦，然經檢察官偵查認水土保持法就立法體例應系為特別法之地位，僅水土保持法未規定時，始可適用其他法律。故水土保持法為山坡地保育利用條例之特別法，應優先適用。依第三十二條第一項規定，以未經土地所有權人同意，擅自墾殖、占用開發、經營、使用..。本質上為竊佔罪之特別規定，本案依特別法優於普通法之法律競合關係，擇一適用水土保持法；廢棄物清理法一節僅有現場照片，無相關主管環保機關採樣結果報告，惟若上開違反廢棄物清理法部分成立犯罪，因與上揭起訴部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，而為起訴效力所及爰不另為不起訴之處分。

五、偵破關鍵：

(一) 警察機關主動發掘偵辦，邀集縣（市）政府相關局處共同會勘，發揮橫向聯繫功能，突破偽地主謊言，遏阻營建廢棄土石方繼續傾倒於山坳之中污染環境破壞水路影響自然生態。

(二) 透過衛星定位系統掌握土地經緯度位置，查明土地使用地目，並以遙控無人機攝錄破壞面積，影響範圍，再以營建署剩餘土石方資訊服務中心查詢土方交換地理資訊，確認傾倒地點並無申請或是登記在案之土資場。

(三) 偵訊重點：

1. 偽地主(管理人)筆錄：

(1)詢問重點(要旨)：

調查占用農地、山坡土地用途，犯嫌主觀上明知未向主管機關申請整地及處理營建廢棄土石方許可，且來源不合法，及收取費用金錢流向，溯源追查幕後犯罪集團。

(2)筆者試擬如下之詢問筆錄供參：

- ①問：土地所有權人與行為人何關係？共同持分土地由何人管理？
- ②問：是否向主管機關申請處理營建廢棄土石方堆置、回填許可？或向主管機關提出申請山坡地水土保持計畫？
- ③問：傾倒之廢棄土石方物料種類（B1-B7）？其土石方來源是否經過土資場或目的事業處理機構（磚瓦窯場、輕質骨材場、土石採取場、砂石堆置、儲運、土石碎解洗選場、預拌混凝土場、水泥廠及其他回收再利用處理場所）進行分類再利用？雙方有無簽訂契約？
- ④問：載運廢土石方之車輛由何人引導進入該處堆置、回填？
- ⑤問：每車次或每米以多少錢計價？費用是當場現金支付或是事後對帳匯款？所得金錢存放在何處？
- ⑥問：遇行政機關或警察機關稽查如何應對？

2. 地主(即所有人)筆錄：

(1)詢問重點(要旨)：

調查是否知悉持有系爭土地，與在場管理人(即犯嫌等人)關係，有無具體參與、獲利等犯罪行為，及是否提出告訴。

(2)筆者試擬如下之詢問筆錄供參：

- ①問：何時持有系爭土地？持有面積？
- ②問：系爭土地共多少人持分？犯嫌等人是否為共同土地持有人？
- ③問：有無授意犯嫌等人進行回填廢土石方於系爭土地上？
- ④問：何時獲知土地遭人竊占？是否提出告訴？

3. 清運合約對象筆錄：

(1)詢問重點(要旨)：

調查清運業者與土地管理人之間關係，雙方如何簽立清運契約，相關內容(對價關係)，有無依規定向營建剩餘土石方對資訊服務中心之申報登錄流向。

(2)筆者試擬如下之詢問筆錄供參：

- ①問：雙方如何取得聯繫？有無簽立契約？時間、內容？
- ②問：載運之廢棄土石方物料種類(B1-B7)？其來源是否經過土資場或目的事業處理機構(磚瓦窯場、輕質骨材場、土石採取場、砂石堆置、儲運、土石碎解洗選場、預拌混凝土場、水泥廠及其他回收再利用處理場所)進行分類再利用？
- ③問：運輸公司行號？營業項目？有無向主管機關申請清除廢棄物許可？
- ④問：清運車輛車號有無向主管機關登記？依法裝置即時監控GPS設備？
- ⑤問：獲利情形(與地主、管理人)如何分配？
- ⑥問：傾倒在系爭土地之廢土石方原始流向為何？

六、案例分析檢討：

- (一) 本案徐嫌等行為人孰悉主管機關對於廢棄物土石方管制流程，加上行政機關橫向間聯繫欠佳，到場處理之警察人員要求出示土地回填許可及申請核准水土保持計畫等文書，徐嫌則以提供假購土買賣契約及土地租賃契約等充當作為可再利用資源之「產品」隱瞞犯行，致使執行人員無從查明真偽，始之逃避行政裁罰及免於行政刑罰，其原因為主管業務各

機關本位主義，橫向聯繫不足導致，另提供他單位查詢窗口不明確。

- (二) 環保案件非警察機關主管業務，因警察機關介入主動偵辦，突破行為人犯罪態樣，雖僅以水土保持法起訴處以6個月以上5年以下有期徒刑。其墾殖物、工作物、施工材料及使用之機具，不問屬於犯罪行為人與否。沒收之。其效果則有擴散效應，讓有意再犯之人卻步。

第七章 結論與建議

第一節 結論

自民國 100 年起由法務部、內政部警政署及環境保護署成立「檢警環平台」，聯合查緝跨區環保犯罪案件，共同守護國土，近年來隨著查緝層面及範圍擴大，逐漸加入調查局、國稅局等單位，擴大成立檢警環調稅平台跨域合作，警察機關除成立保安警察第七總隊第三大隊專責環保警察業務外，其他縣市警察單位則仍以被動協助主管行政機關或是受命檢察官指揮偵辦為主。

由於環保案件不法利益相當龐大，有些運用網路方式化整為零，有些以集團化，計畫性謀議分工，製造資訊及金流斷點。但如今黑幫已強勢介入包攬清運營建剩餘土石方爭取幫派金脈，伴隨出現的就是危害社會治安問題，因此警察人員必須轉化為主動，筆者經過多次與檢察機關及行政機關在實務執行面上，稽核查緝違法傾倒剩餘土石方之案件，多數業主以該所有之土石方為再利用資源非廢棄物作為抗辯，執法者確實難以從外觀分辨該物料為廢棄物，而輕易讓業主逃避法律訴追。因此當我們在現場推斷業主違法傾倒廢棄營建剩餘土石方時，設法比對以下多面向間接證據，加以論斷是類案件違法構成要件比例，提供地方法院及檢察署最為起訴判決最有利的依據。如圖 32 所示。

- 一、違法傾倒土地之蒐證:經由地政事務所界定屬於農地、山坡地及魚塘等窪地，均受都市計畫法及區域計畫法等法令規範不得任意回填、堆置營建剩餘土石方。
- 二、土石方不法來源之追查:依據廢棄物清理法第九條規定，出土端需製作營建剩餘土石方運送證明文件，其內容清楚載明土石方來源、種類、運輸車輛及土方收容場所，由運送車輛隨車攜帶以供攔檢。
- 三、業主無照清除處理之調查:依據廢棄物清理法第四十二條訂定民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法，從事廢棄物清除、處理業務之公、民營機構公民營廢棄物清除處理機構，必須取得核發機關核發廢棄物清除、處理許可證。
- 四、辨識不明物質之土石:屬剩餘土石方性質者，須運至收容處理場所內作最終掩埋處理或再利用。屬營建廢棄物性質者，如附帶產出之金屬屑、玻

璃碎片、塑膠類、木屑、紙屑等，依廢棄物清理法規定處理。

- 五、違法載具車輛之檢查:是否符合「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」第二十三條規定:「清除、處理機構應於設備、機具、設施或處理場(廠)明顯處標示機構名稱、聯絡電話及許可證字號」。及「應裝置即時追蹤系統之事業廢棄物清運機具」規定。
- 六、不法傾倒現場之處置:主管環保機關稽查人員到達現場，當場開立事業廢棄物處理稽核工作單，載明稽查對象、違反法條及稽查處理情形，違反行政法令當場裁罰，涉及行政刑罰交由警察機關辦理移送。
- 七、檢視書面契約之真實性:依據「廢棄物清理法」規定，清除、處理事業廢棄物者，應與受託清除、處理者簽訂書面契約，載明事業廢棄物種類、數量及期限，所以產生源應分別與清除機構及處理機構簽訂書面契約。
- 八、勾稽違法資金之流向:環境犯罪主要有龐大經濟暴利，非傳統當面銀貨兩訖之交易方式，必須有轉匯、入帳、提存等，故從金流面可比對追查出買賣雙方及其清除處理營建剩餘土石方之團隊及任務分工狀態。
- 九、確認行為人之動機:第一時間詢問在場人筆錄，因離事實最近之時點，其記憶猶新，故其陳述應可推論與事實原貌最為相近，判斷其主、客觀犯罪行為是否故意或是無意。
- 十、數位鑑識採證:從遠端監控紀錄、行車 GPS 衛星定位紀錄、手機通訊軟體對話內容之人、車、物、金流等通訊紀錄之蒐證，經由數位證據比對，人的證詞及現場物的型態，勾畫出犯罪者相對間關係。

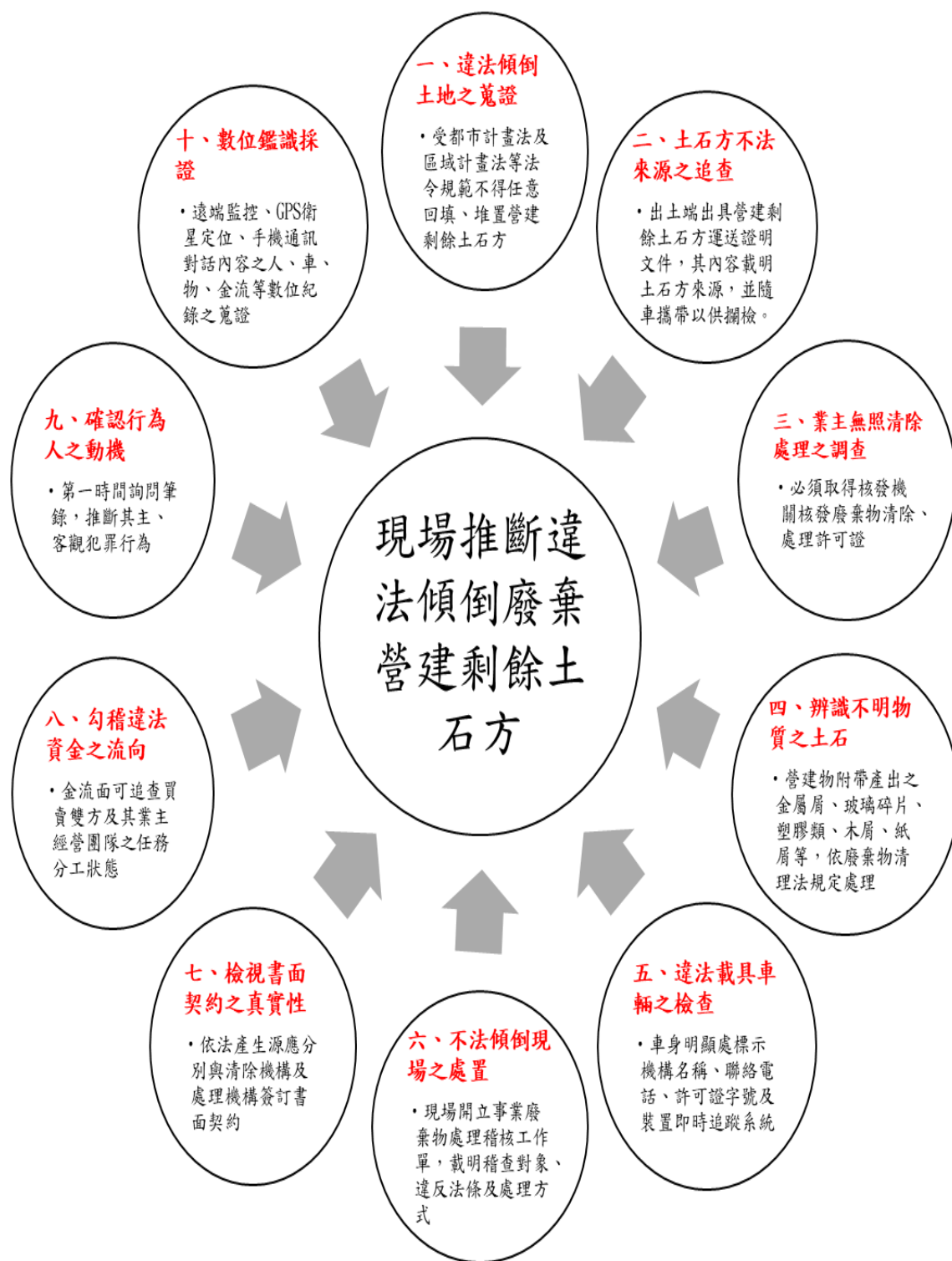


圖 32：營建剩餘土石方多面向間接違法證據

(來源: 本文研究生彙整)

第二節 建議

環境犯罪行為動機，通常是為了節省營運成本，及規避產業衍生之廢棄物清除、處理及再利用費用，如營建剩餘土石方，清除棄置費用以 1 平方米為單位計算費用，35 噸曳引車正常一車次約 14 平方米，每平方米清除費用現在市面上約新臺幣平均 500 元；處理費用平均 1500 元，故 1 車次需支付清除、處理費用約新臺幣 25,000 元至 30,000 元不等。若以非法回填農地、窪地等土地，僅以每車次計價，每車次收費 1,500 元至 3,500 元不等，相差近 20 倍之多，故民間有所謂「傾倒得越多，就賺得越多」。

尤有甚者，不肖業者合法取得許可文件成為「合法業者」，為賺取不法清除處理費用，配合出土端產出之廢土石量偽造進出土資場證明，及上網向營建剩餘土石方資訊服務中心登錄數量與去處，掩飾實際土石方流向，在以「假資源」或「產品」之名義將營建廢棄土石方載往農地、窪地等土地回填、棄置。發生地屬於空曠、隱密，且侵害面積較為寬廣，又廢棄物料品項複雜且有含有毒物質，非目測可以判斷，偵測設備及專業環保人員不足，因此，偵辦能量便受到壓縮。故建議查辦此類案件，應從查緝難度著眼。該等難度說明如下：

- 一、複合型犯罪，查緝專業不足：環境犯罪非單純廢棄物棄置事件，可能是企業化或公司化的集資式經營，政府相信業者會誠實將廢棄物妥善處理，且處理流程都有法令約制，但不肖業者則以集團化，計畫性謀議分工，以假資源再利用方式，任意棄置破壞環境，規避政府稽查而達成獲利，其犯行涵蓋行政法規、金融詐欺、食安衛生及黑幫組織等，考驗查緝人員偵查量能。
- 二、主管機關認定「廢棄物」能力受侷限：地方環保機關接獲檢舉，到達現場多半先目視判斷廢棄物種類或混雜比例，遇有可疑有害廢棄物時，再以 TCLP（事業廢棄物毒性特性溶出程序）方式檢測其有害成分。但遇不法集團主張所載運之廢棄物係再利用資源之「產品」，且提出預先準備好的假「土地租賃契約書」、「購土契約書」虛假文件，稽查人員因行政檢查權限無法即時辨明真偽及其來源，便陷於遲疑不敢認定，而錯失查緝機會。

對營建廢棄物違法案件難以查緝之問題，如何有效偵辦，筆者依偵辦經驗建議：

- 一、目前人力不足之窘況，應增加經費預算，加強科技偵查設備，如遙控無人機、遠端監控設備、GPS 衛星定位系統，及開放公開資訊查詢權限。
- 二、建立營建廢棄土石方及剩餘土石方清除、處理及再利用流向管理定型文件，如剩餘土石方流向證明文件(三聯單)，法律明文規定隨車攜帶，並可經由網路即時線上查詢，提供警察機關辨識真偽，排除業者自訂契約文書之證明力。
- 三、環保犯罪案件，雖已成立「檢警環平台」，但認定違法行為是以行政機關為先，檢察機關則是移送後認定事實後追訴，現實面上，第一線執行仍以警察機關為主，故應經常辦理教育訓練，認識廢棄物查緝要領，並提高獎勵額度加強偵辦意願。
- 四、查扣犯罪時應注意一併就業者之生財機具予以查扣，並由行政機關配合要求產出端營造業者勒令停工，由檢察官及法院將不法所得沒收⁵，徹底斷其金脈，根絕不肖業者僥倖再犯。

此外，也建議公部門針對此類環境犯罪，應有更積極做法：

在行政方面，已有在研議公辦民營土資場，減少非法可能性。據悉，甫上任之苗栗縣長鍾東錦表示，公辦民營土資場的好處有三點，首先棄土不會亂倒，進而地主除了收到一小部分費用外，當土地填平時可以創造一個農場，做土地的二次利用產出真正的價值，最後棄土有合法去處，縣政府就不用常常取締亂倒。並明確指示縣府水利處著手規劃〔30〕。

由於專業人力需求不足，科技偵查設備不普及，涉案行政區域遼闊，機關

⁵ 刑法第 38 條之 1 第 1 項前段、第 2 項第 3 款、第 3 項、第 4 項：案犯罪所得，屬犯罪行為人者，沒收之。

(一) 犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得犯罪所得者，沒收之。

(二) 所謂犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及孳息。

(三) 而犯罪所得之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

行政怠惰各自為政，所提供之資料破碎不易解讀，另營建廢棄物與剩餘土石方涉及多項專業領域難以立即整合。近年來，學界及民間團體屢有提高《廢棄物清理法》罪修法之呼籲，環保署（現為環境部）也列為修法建議，將來可適用組織犯罪防制條例進行偵辦。因此在司法方面有賴以強化「檢警環調稅」平台跨域合作資訊整合，精準打擊、有效溝通、解決方法，提升犯罪偵查之效能。

參考文獻

- [1] 內政部 108 年 9 月 11 日台內營字第 1080815785 函頒修正「營建剩餘土石方處理方案」。
- [2] 112 年 5 月內政部營建署 111 年度「營建工程剩餘土石方資源回收處理與資訊交流及總量管制計畫」總結報告書, 第 122 頁。
- [3] 最高法院 44 年台上字第 150 號刑事判例意旨參照。
- [4] 行政院環境保護署環境白皮書, 2006。
- [5] 司法院釋字第 804 號解釋摘要解釋理由書參照。
- [6] 鄧煌發 2007 犯罪分析與犯罪學理論-環境犯罪理論之應用與評析, 中央警察大學警學叢刊第 38 卷第 1 期, 第 9-10 頁。
- [7] 2020 香港城市大學犯罪預防理論, 盜與罪 — 青少年犯罪預防理論與對策, 第 8-9 頁。
- [8] 潘建舜 100 年 7 月 國立中央大學土木工程學系碩士論文營建廢棄物處理機構資源化產品流向管理之研究, 第二章 2.1 營建廢棄物定義, 第 5-6 頁。
- [9] 潘建舜 100 年 7 月 國立中央大學土木工程學系碩士論文營建廢棄物處理機構資源化產品流向管理之研究, 第二章 2.2 國外營建廢棄物之減量及再利用現況, 第 7-13 頁。
- [10] 加拿大廢棄物管理政策塑膠回收-循環經濟的關鍵 <https://global-recycling.info/archives/1448>。[最後瀏覽日期 112 年 9 月 23 日]
- [11] 107 至 111 年苗栗縣政府施政績效報告。
- [12] 苗栗警察局偵辦環保案件統計表(107-111 年)。
- [13] 臺灣苗栗地方檢察署/案名:廢棄物清理法/內文:土石/期間:107 年 01 月 01 日~111 年 12 月 31 日。<https://www.judicial.gov.tw/tw/mp-1.html>//檢索條件/法院:臺灣苗栗地方法院/廢棄物清理法/全文內容:土石/期間:107 年 01 月 01 日~111 年 12 月 31 日。
- [14] 107 年 10 月 11 日警署行字第 1070150221 號函頒修正「警察機關加強取

締環保犯罪工作執行計畫」。

- [15] 營建剩餘土資訊通報 78 期「運送營建工程剩餘土石方流向證明文件之格式及處理紀錄說明書」。
- [16] 內政部 96 年 6 月 12 日台內營字第 0960802412 號令修正發布「營建事業廢棄物再利用種類及管理方式」。
- [17] 最高法院 108 年度台聲字第 177 號裁定。
- [18] 王巧萍 112 年 7 月 14 日行政院農業委員會林業試驗所「營建剩餘土石方多元化利用之技術、法規與治理」出國考察報告，第 5、6 頁。
- [19] 內政部營建署 96 年 4 月 20 日營署綜字第 0962906503 號書函，「營建剩餘土石方處理方案暨相關法令彙編」，參、剩餘土石方處理方針，第 7 頁。
- [20] 臺灣高等法院臺南分院 108 年度上訴字第 118 號刑事判決意旨參照。
- [21] 最高法院 102 年度台上字第 4465 號判決意旨參照。
- [22] 最高法院 102 年度台上字第 3072 號刑事判決意旨參照。
- [23] 最高法院 100 年度台上字第 6853 號刑事判決意旨參照。
- [24] 最高法院 101 年度台上字第 5144 號刑事判決意旨參照。
- [25] 最高法院 95 年度台上字第 2290 號刑事判決意旨參照。
- [26] 最高法院 95 年度台上字第 1782 號刑事判決意旨參照。
- [27] 研究生吳煥陽，(2021 年 6 月)國立政治大學碩士論文「遙控無人機作為偵查手段之適法性探討」。
- [28] 臺灣彰化地方檢察署 111 年度自行研究報告，王銘仁主任檢察官，「查緝及防治國土犯罪策略探討」第三章第二節第二項「檢警環」機制。
- [29] 臺灣彰化地方檢察署 111 年度自行研究報告，王銘仁主任檢察官，「查緝及防制國土犯罪策略探討」第三章第十項。
- [30] 廢土何處去?鍾東錦:研究公辦民營 合法就支持, 記者范榮達、胡蓬生、吳傑沐, 聯合報苗栗即時報導, 2023 年 03 月 27 日, <https://udn.com/news/story/7324/7058526>。[最後瀏覽日期 112 年 12 月 12 日]